지방자치단체 기관구성 형태 다양화 시행방안

2021. 07

(사)한국지방자치학회

- 목 차 -

제1장 지방자치단체 기관구성 형태 다양화의 의의 ---- 1
제1절 지방자치단체 기관구성 형태 다양화의 개념 ---- 1
제2절 지방자치단체 기관구성 형태의 유형 ---- 2

제2장 우리나라 지방자치단체 기관구성 형태 ---- **6**
제1절 현황 ---- 6
제2절 현행 지방자치단체 기관구성 형태의 문제점 ---- 7
제3절 지방자치단체 기관구성 형태 관련 논의 경과 ---- 9

제3장 선행연구 분석 및 시사점 도출 ---- **15**
제1절 선행연구의 주요내용 및 성과 ---- 15
제2절 선행연구의 쟁점 및 한계 ---- 18

제4장 외국의 지방자치단체 기관구성 형태 ---- **20**
제1절 미국 ---- 20
제2절 영국 ---- 34
제3절 독일 ---- 47
제4절 일본 ---- 56

제5장 한국에 도입 가능한 지방자치단체 기관구성 형태 ---- **71**
제1절 지방자치단체 기관구성 형태에 영향을 미치는 요인 ---- 71
제2절 영향요인의 수준·정도 차이에 따른 적절한 기관 구성형태 ---- 78
제3절 도입 가능한 기관구성 형태 ---- 81
제4절 지역특성에 따른 해당 자치단체의 기관구성 형태 선택 시 고려해야할 사항 ---- 96

제6장 지방자치단체 기관구성 형태 구체화 방안 ---- **99**
제1절 도입 가능한 기관구성 형태별 구체화 방안 ---- 99
제2절 지방자치단체 기관구성 형태 변경 내용 규정방안 (추후 보완) ---- 113

제7장 지방자치단체 기관구성 형태 변경 절차 및 방법 115
제1절 변경 절차 개시주체 및 개시방법·요건 115
제2절 변경 형태 . 시기 결정을 위한 공론화 및 합의 방법 117
제3절 변경 확정을 위한 주민투표 관련 쟁점 (방식, 비용부담 등) 117
제4절 주민투표 결과의 법적 확정 조치 118
제5절 재변경 허용 여부 및 재변경 가능기간 설정 119

제8장 지방자치단체 기관구성 형태에 관한 특별법안 120

제9장 지방자치단체 기관구성 형태 변경 활성화 전략 125

제10장 지방자치단체 기관구성 형태의 향후 발전방향 126
제1절 현행법상 지방자치단체 기관구성 형태의 한계에 대한 검토 126

<참고문헌> 131

- 표 목차 -

[표 2-1] 한국의 지방자치단체 기관구성의 문제점 ---- 8

[표 4-1] 영국 지방정부의 구조 ---- 38
[표 4-2] 영국 지방정부의 기관구성 유형별 분포 ---- 39
[표 4-3] 기관구성 유형별 비교 ---- 52
[표 4-4] 일본의 지방자치법상 지방공공단체의 종류 ---- 58
[표 4-5] 지정도시, 중핵시, 시행시 특례시 제도의 개요 ---- 61
[표 4-6] 지정도시, 중핵시, 시행시 특례시의 지정상황 등 ---- 62
[표 4-7] 중립적 운영의 예 ---- 65

- 그림 목차 -

[그림 2-1] 부단체장·감사위원회 임명 동의형 ---- 11
[그림 2-2] 부단체장·행정위원회 임명 동의형 ---- 12
[그림 2-3] 의회 중심형 ---- 13

[그림 4-1] 영국 지방정부의 구조 ---- 34
[그림 4-2] 영국 지방정부의 기관구성 유형(시장-내각형) ---- 36
[그림 4-3] 영국 지방정부의 기관구성 유형(리더 – 내각형) ---- 37
[그림 4-4] 일반적인 기관구성 변경 절차 ---- 41
[그림 4-5] 중앙정부에 의한 기관구성 변경 절차 ---- 41
[그림 4-6] 왓포드의 기관구성 체계도 ---- 44
[그림 4-7] 2012 맨체스터 기관구성 변경 투표 ---- 45
[그림 4-8] 맨체스터의 기관구성 체계도 ---- 46
[그림 4-9] 이원대표제(약시장형) ---- 56
[그림 4-10] 지방정부(보통지방공공단체)의 기관 ---- 67
[그림 4-11] 지방의회 조직도 (후쿠오카시) ---- 69

제1장 지방자치단체 기관구성 형태 다양화의 의의

제1절 지방자치단체 기관구성 형태 다양화의 개념

□ **(민주성 관점)** 지방자치단체의 민주성을 강조하는 이론은 지방정부의 기관구성을 함에 있어서 대표성이 무엇보다도 중요하다는 점을 강조함

- 미국 뉴잉글랜드지역에서 발달한 타운정부나 타운십은 주민들의 직접참여로 구성되는 타운미팅을 통하여 행정을 감독하였기 때문에 대표성의 이슈가 될 여지가 없었음

- 그러나 점차 직접참여보다는 간접민주주의가 현실화됨으로써 주민의 대표성 확보가 기관구성의 중요한 쟁점이 되었음(김순은, 2001).

- 이러한 대표성의 개념은 영국의 위원회 모형이나 미국의 중·소도시를 기반으로 한 기관통합형의 지방정부가 이러한 이론적 기초 위에 발전되었으며, 추가적으로 일본의 경우 19세기말 시정부에서 도입한 참사회의 합의형 지방기관도 여기에 속함

□ **(효율성 관점)** 효율성은 민주성과 더불어 기관구성이 다양화의 중요한 개념축으로 자리 잡았음. 이러한 효율성의 개념은 지방자치단체의 기관구성에도 영향을 주었음

- 효율성은 주민들의 대표성을 담보하는 기존의 지방의회(의결기관)를 중심으로 하는 기관통합형 기관구성에서 지방자치단체장을 추가적으로 뽑는 기관분리형 기관구성을 생성 시키는데 영향을 주었음

- 그리고 효율성은 대기업에서 전문경영인을 뽑아 기업의 중요한 의사결정을 함에 있어서 효율성을 추구하듯이, 지방행정에서도 책임행정관제도를 도입함으로서 지방행정의 효율성을 재고하려는 시도를 함으로서 지방자치단체장의 기관구성의 다양성을 이끔

□ **(견제와 균형의 관점)** 중앙정부에서도 견제와 균형이 중요한 통치구조의 원리이듯이, 지방정부에서도 단체장과 지방의회의 상호 견제와 균형을 통하여 행정의 민주성과 효율성을 확보할 수 있다는 시각임

- 이러한 시각은 기관분리형의 지방정부의 견제와 균형의 원리를 이론적 토대를 부여하였음

- 제2차 대전 이후 일본에서 논의되었던 대립주의적 수장론이나 이원 대표제가 견제와 균형의 원리를 전제하고 있음

- 기관대립적 수장론은 기존의 대통령 수장론에 대한 비판으로 제시되었으며, 지방의회와 지방자치단체장은 대등, 독립, 균형, 상호억제의 관계를 유지하여야 한다는 주장임

□ 따라서 본 연구에서는 기관구성 형태 다양화를 민주성, 효율성, 견제와 균형을 확보하기 위한 지방정부의 장과 지방의회의 관계 내지 역할을 정립하는 것으로 규정하고자 함

- 민주성, 효율성 그리고 견제와 균형은 국가와 지역에 따라 다르게 중요하게 생각하는 것을 중심으로, 지방자치단체의 기관구성 형태를 정립하는데 큰 영향을 주었음(황아란, 1998)

제2절 지방자치단체 기관구성 형태의 유형

1. 기관구성 형태의 다양화 추세

□ 선진국의 자치단체 기관구성의 형태는 지방자치단체들의 자율성과 지역의 특수성, 행정환경의 변화에 대한 능동적 대응의 측면에서 결정됨

- 지역에 따른 행정서비스 수요에 대한 효율적인 공공서비스의 공급에 초점을 맞추어 기관구성 형태를 결정함

□ 미국, 영국, 독일, 일본 등 선진국들은 역사적 전통과 지역 특성에 맞는 기관구성 다양화를 위해 노력하고 있음

▪ (미국) 자치단체의 기관구성 형태의 다양성이 확보되고 있음

- 미국의 수정헌법(제10조)은 지방자치단체에 관한 권한을 주정부에 귀속시키고, 주정부가 다양한 지방자치단체의 기관구성 형태를 채택할 수 있도록 하고 있음

- 따라서 지방자치단체에 대한 권한부여 방식 및 기관구성 방식에서 주민의 선택권은 점차 확대되고 있으며, 행정의 전문성에 대한 인식도 강화되고 있음

▪ (영국) 기관구성 방식에 있어서 자치단체의 운영방식의 혁신을 강조하고 있음

- 과거의 획일화된 위원회 중심의 의사결정 형태에서 벗어나 지방자치단체가 집행능력을 보유하도록 하는 의사결정 형태로 유도하고 있음

- 주민 수(85,000명)에 따른 구분으로 강력한 리더가 정책을 추진할 수 있는 제도를 시행하고 있음

- 현재는 기관구성의 다양화를 도모함과 동시에 수석행정관(Chief Executive)의 기능을 강화하여, 위원회제도에 따른 전문성 결여, 총괄적 업무조정에 대응하고 있음

▪ (독일) 의원통합형이 중심을 이루어 왔으나, 최근에는 다양한 기관구성의 유형을 인정하여 기관대립형 지방정부 형태가 도입되고 있음

▪ (일본) 단체장의 권한 분산을 위해 단체장과 지방의회 간에 인사권을 공유하고 있음

- 단체장은 부단체장, 교육위원회 위원, 공평위원회 위원, 공안위원회 위원, 인사위원회 위원, 감사위원의 임명 시, 지방의회의 임명 동의를 얻어야 함

2. 기관구성 형태의 유형

□ 지방자치단체 기관구성 형태의 구성요소

- 지방의회와 단체장의 선출・선임 방식
- 의원의 집행기관 참여 여부
- 지방의회와 단체장간 권한배분 및 상호 협력・견제 관계
- 단체장의 권한 분산 정도
- 부단체장의 수・권한・선임방법(의회 동의여부)

3. 지방자치단체 기관구성 형태 다양화의 필요성

□ 한국은 1949년 7월 「지방자치법」을 제정한 이후 기관대립형 기관구성을 통해 지방자치를 운영하여 왔으나, 사회가 다원화 되면서 기관구성의 다양화에 대한 필요성을 주장함

□ 1991년 지방자치가 부활한 이후 우리가 다시 생각해야 할 근본적인 문제 중 하나가 효율적이고 민주적인 지방정부구조를 어떻게 만들어야 할 것인가에 대한 고민임. 새로운 자치 환경과 분권화에 부응하는 바람직한 지방정부의 구성형태를 어떻게 설정해야 하는지에 대한 논의가 필요한 시점이 되었음

□ 지방분권의 최종적 결론은 지역의 특성과 실정에 부합되는 지방정부구성형태의 선택권을 지역주민이 갖는 것이라고 할 수 있음. 현재 한국의 모든 지방자치단체는 각 자치단체가 처해 있는 행・재정적 여건을 불문하고 천편일률적으로 기관분리형(기관대립형)을 채택하고 있음. 이는 지방의 특수한 여건, 행정수요, 재정자립도, 자치역량 등을 고려하지 않은 중앙집권체제의 행정 편의적 발상이라고 할 수 있음. 인구 1만 명 미만의 자치단체나 인구 1백만 명이 넘어가는 자치단체에 똑같은 지방정부구성형태를 강요하는 것은 지방분권이나 자치정신에 위배되는 것이라고 할 수 있음

□ 저출산・고령화, 4차 산업혁명시대 등 미래사회에는 다양성이 에너지의 원천이고 문제해결의 열쇠임. 지역의 자율성・다양성·창의성이 발휘될 수 있는 포용의 공간을 마련하고, 새로운 국가발전 전략으로 자치분권체제의 확립이 절실히 필요한 시기임. 지방자치의 큰 틀이라고 할 수 있는 지방정부의 구성형태를 지역특성과 주민의사와 관계없이 일률적으로 정하는 것이 지방이나 국가의 발전에 바람직한 것인지 자문해 볼 필요가 있음. 이제 지방자치의 본질을 실현하고, 성공적인 분권과 자치를 위해 각 지역의 경제・사회・문화적 배경을 고려한 다양한 지방정부구성형태의 도입이 필요함

□ 일반적으로 지방정부구성형태는 각 국가의 역사적 전통과 지역의 특수성에 따라 다양하게 채택・운영되고 있음. 최근 서구에서는 지역의 전략적 발전과 책임성(accountability) 확보를 위해 도시정부구성형태의 다양화를 시도하고 있음.[1] 이러한 시도는 기본적으로 분권화와 정비례 관계에 있는 것으로 추정할 수 있음(이종수, 2002). 이렇게 지방정부구성형태의 다양화를 시도하는 이유는 지방정부운영에 있어서 획일적인 구조만을 허용하는 경우 다양한 정책대안과 운영이 사장되어버리고 하나의 대안만이 선택될 가능성이 커지기 때문임. 이는 지방자치가 추구하는 본질적인 가치와는 거리가 먼 것임. 이러한 지방정부구성형태의 다양화를 시도하는 국가는 분권화가 내재화된 사회임(강인호・백형배, 2015)

□ **(지방정치의 탈정치화 기능)** 우리나라 정치역사 상 가장 큰 문제점은 지역주의 정치임. 지역주의 정치는 국민들에게 정치의 혐오감 → 정치의 무관심이라는 행동 → 국민들이 탈정치화를 요구하는 배경이 됨. 따라서 지방의 기관구성의 선택권을 주민들에게 부여함으로써 주민들의 적극적 참여를 유도하고 주민들의 탈정치화에 욕구에 부응할 수 있음 (이종수, 2010)

1) 이러한 대표적 사례가 영국이다. 토니 블레어 노동당 정부(1997.05.02.~2007.06.27)는 지역정책을 여러 측면에서 수정하였는데 그 중 가장 중요한 제도적 변화가 지방정부구성형태의 다양화를 제도화시킨 것이다. 영국은 1999년 「정부현대화백서」를 발표하고, 지방정부의 새로운 개혁을 도모하였다. 그 결과 2000년 5월 영국 역사상 처음으로 런던시장을 주민들이 직접선거로 선출하였다. 런던광역시가 지방정부구성형태 자체를 개편한 이유는 런던의 전략적 발전과 책임성 확보를 위해서이다(이종수, 2002). 캐나다 토론토 역시 시장을 직선제로 선출하는 등 지방정부구성형태의 다양화를 시도하고 있다(임승빈, 2019).

제2장 우리나라 지방자치단체 기관구성 형태

제1절 현황

□ 1949년 이후 지방자치단체의 정부조직 형태는 기관분리형을 유지하고 있음

- 「지방자치법」은 지방자치단체의 기관구성에 있어서 기관분리형이나 기관통합형 중 어느 하나를 직접 규정하고 있는 것은 아니나 「지방자치법」 제5장 지방의회와 제6장 집행기관을 규정함으로서 간접적으로 기관분리형 기관구성 방식을 취하고 있음을 내포하고 있음

□ 기관분리형이 보편적이었고, 이는 일본의 행정관행과 제도가 중요한 영향을 미친 것으로 나타남

- 일본의 중앙-지방의 관계가 기관위임사무를 도입하여 상하 수직적 관계로 형성되었고, 기관분리형의 기관구성이 기관위임사무의 집행에 용이하였기에 한국에서도 기관분리형이 선호됨

□ 지방의회와 자치단체장의 권한규정을 고려할 때 전형적인 미국의 강시장-의회형으로 기관분리형 중 집행기관 우위형에 해당함

- 이와 같은 기관구성 형태는 지역의 특성은 물론, 지방자치단체의 수준(광역/기초)과 관계없이 일괄적으로 운영되고 있음

- 획일적 기관구성 형태의 운영은 국가 수준에서 법률적용의 일관성을 확보할 수 있는 점에서 긍정적이나, 그 외의 다양한 측면에서 문제점을 수반하고 있음

제2절 현행 지방자치단체 기관구성 형태의 문제점

□ 한국의 자치단체 기관구성 형태는 지방의회와 집행부가 서로를 견제하는 기관분리형임

- 기관분리형 기관구성은 제왕적 대통령제 중심의 중앙정부체제와 권위주의적 정치행정문화에 기인하고 있음

- 단체장과 지방의원은 동일하게 주민의 직접선거에 의해 지위를 확보하지만, 단체장은 자치단체를 대표하고 자치단체의 사무를 총괄하여 관리 및 집행하는 권한을 가짐(「지방자치법」 제101조)

□ 기관분리형은 지방의회와 자치단체의 장을 수장으로 하는 독임제 집행부를 별도로 독립시켜 견제와 균형(check and balance)을 통해 지방자치를 실현하고자 하는 형태임

- 지방의회와 단체장은 각각 주민들의 선거를 통해 직선하여 권한과 책임의 정당성을 확보함(지방자치발전위원회, 2017)

□ 한국의 기관분리형 기관구성 형태는 일본의 중앙집권적 체제의 수입에 기인함

- 일본은 1911년 단임제 자치단체장으로 대변되는 기관분리형을 채택하였는데, 프러시아의 모형이 큰 영향을 미쳤음

- 근대적 국민국가의 건설을 토대로 산업화의 목표를 지향하였던 당시의 역사적 상황을 고려할 때, 기관분리형 형태의 지방자단체가 중앙정부의 정책을 전국적으로 집행하는데 용이했음

- 따라서 단체장에게 중앙정부의 사무를 위임하는 것이 보다 용이했음

□ 전국적으로 획일화된 기관분리형 기관구성은 통일적이고 신속한 행정을 가능하게 하는 장점이 있는, 반면에, 기관분리형 기관구성은 단체장의 과도한 지방정부 지배로 지방의회의 기능이 위축되어 지방정부의 민주성과 형평성이 훼손되고 있음

- 선거로 선출된 2개의 권력중에서, 의회가 주민의 의사를 정책형성과 집행에 반영하지 못하는 것은 바람직하지 못함

□ 단체장 중심의 기관대립형은 단체장의 강력한 리더십으로 행정의 안정성 및 책임성을 확보한다는 장점이 있으나, 지방의회와 단체장 간의 협치를 어렵게 하고 있음

- 단체장은 부단체장을 위시한 집행부와 의회, 공공기관장의 인사권을 독점하고 있어, 단체장의 과도한 인사권은 지방자치단체의 민주성과 형평성을 훼손할 우려가 있음

- 단체장 중심의 과도한 인사권은 승자독식(Winners take all) 및 패자전몰의 정치구조를 발생시켰음

□ 결론적으로 한국의 지방자치단체의 기관구성의 문제점은 기관분리형 기관구성과 획일적 기관구성 형태에 따른 문제점으로 요약될 수 있음

[표 2-1] 한국의 지방자치단체 기관구성의 문제점

구분	내용
기관분리형 기관구성	▪ 현재의 획일적인 기관구성 형태의 전국적인 적용은 자치권의 부여와 행사에 지방자치단체의 규모 등 지역적 특성을 반영할 수 없는 한계를 갖고 있음 ▪ 기관구성 형태에 관한 규정에 따른 전국 동일의 기관구성 방식의 운영은 주민의 선택권을 제약함으로써 행정의 민주성 확보를 어렵게 하여 주민참여를 제한하고, 주민통제를 어렵게 할 수 있음
획일적 기관구성 형태 적용	▪ 집행기관과 의견기관 간의 견제와 균형에 따른 문제로서 의견기관보다 지방자치단체장의 권한이 큼 ▪ 지방자치법상 지방의회의 권한은 지방자치단체장의 권한에 충분히 미치지 못하여 견제와 균형을 유지하는데 한계가 발생하고 있음 ▪ 특히, 지방의회와 지방자치단체장의 정당구조가 다른 경우, 정책결정 과정에서 갈등관리가 어려움

제3절 지방자치단체 기관구성 형태 관련 논의 경과

1. 이명박 정부 지방행정체제개편위원회

□ 인구·산업 등 다양한 지역 특성을 반영하는 제도개선으로 획일적인 자치제도의 한계 극복을 위해 지역유형별 자치제도 다양화 방안 제시

- 지역주민의 선택권 및 자치단체의 자율권 확대로 실질적인 지방자치 실현을 위해, 지방행정체제 개편추진위원회 차원에서 자치단체별 지역특성에 기초한 개선방안을 마련하여, 향후 자치제도 개편방향 및 중·장기발전과제로 제시하였음

□ 한국에서도 대도시의 대규모 자치단체와 농산어촌의 소규모 자치단체 등 지방자치단체의 특성에 따라, 자치 단체의 기관구성에 대한 자율성을 부여할 필요가 있음

□ 2012년 6월 지방정부기관의 다양화를 과제로 선정

□ 지역이 지방정부의 기관구성을 선택할 수 있는 주민선택권을 부여하는 방안 논의

2. 박근혜 정부 지방자치발전위원회 검토(안)[2)]

□ 2013년 2월 국정과제의 하나로 지방정부 기관구성 다양화를 확정

- 2013년 10월 지방자치발전과제에 반영하여 대통령보고

2) 2017년 당시 지방자치발전위원회는 백서(332쪽)에서 “광역지방자치단체와 기초지방자치단체, 도시와 농촌 등 자치단체의 규모나 사회적 여건 및 행정기능의 차이에 대한 고려 없이 강단체장-의회형을 획일적으로 적용”하여 왔음을 문제로 보고 향후 기관구성 형태의 다양화를 통해 “주민에게 기관구성에 대한 선택권 부여”, “강단체장에게로의 권한집중 방지를 통한 견제와 균형의 원리 구현”을 발전방향으로 제시했음.

□ 기관구성의 표준모형을 마련하여 주민이 선택하게 하는 방안 검토

- 지방자치단체 기관구성 형태에 대해 4개의 안을 마련
  - 강단체장-부단체장-지방의회(현행)
  - 약단체장-부단체장-지방의회
  - 직선단체장(의장겸임)-책임행정관-지방의회
  - 단체장(의장겸임)-책임행정관-지방의회

- 감사위원회를 독립하는 안, 집행기관을 다원화하는 방안 등을 한국의 현실을 반영하여 보완

□ 2014년 11월 지방자치발전종합계획 수립

□ 2014년 12월 국무회의 3가지 대안으로 확정

- 지방정부의 장 중심형(현행)

- 지방정부의 장의 권한 분산형

- 지방의회 중심형

□ 그러나 이후 지방자치발전위원회는 모델 개발을 위해 채택한 기본 원칙에 따라 네 가지 안을 제시하였음 (지방자치발전위 원회, 2017)

- 헌법의 범위 내에서 적용 가능한 모형일 것

- 기초자치단체에 한정하여 적용할 것

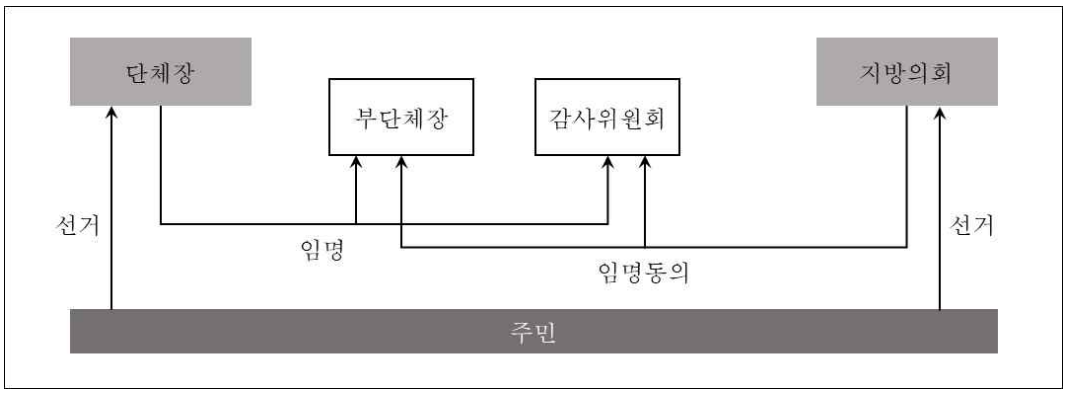
- 인구 등 도시특성별로 기관구성 형태를 유형화하지 않고 지자체가 선택하도록 할 것

- 기관구성 모형의 내용만 법으로 정하고 구체적 사항은 지자체가 조례로 자율적으로 정하도록 할 것

□ **(단체장 중심형)** 현행 기관대립형 제도의 강시장-의회형으로 집행기관과 입법기관의 권력분립을 원칙으로 함. 단체장과 의원이 선거에 의해 선출되고 각자의 권한과 역할도 현행 그대로 하는 모형임

□ **(부단체장・감사위원장 임명 동의형)** 현재 단체장이 갖는 강력한 권한을 약화(또는 분산)시키기 위해 의회에 부단체장과 감사위원회 임명동의권을 부여함

- 부단체장은 임용권 일부와 확대된 전결권을 갖되 그 범위는 조례로 정함
- 의회 임명동의는 재적의원 과반출석과 출석의원 과반찬성으로 하고 인사청문회 제도는 입법으로 명시하지는 않음
- 임기 2년에 1회에 한해 연임할 수 있는 부단체장 후보를 일반직 공무원으로 한정할지 개방형을 허용할지는 조례로 정함
- 감사위원회는 단체장 소속이지만 단체장으로부터 직무상 독립된 합의제 행정기관으로 자치단체 사무와 소속 공무원, 단체장의 감독을 받는 기관 및 소속 직원에 대한 감사・조사와 징계처분 요구권을 갖음
- 감사위원은 7명 이내로 조례로 정하고 단체장, 의회의장, 법조계 등이 각 1/3 씩 추천하고 단체장이 임명함
- 감사위원장은 상근, 감사위원은 비상근이고 감사위원장의 임기는 2년이며 1회에 한해 연임 가능하도록 함



[그림 2-1] 부단체장・감사위원회 임명 동의형

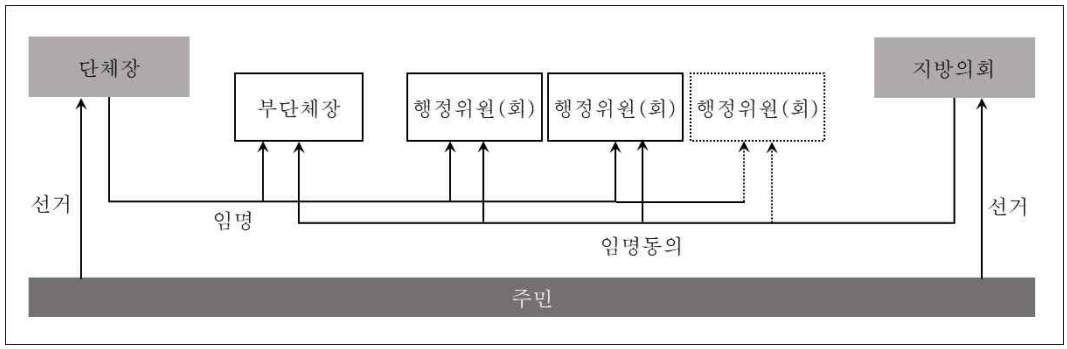
자료: 지방자치발전위원회(2017: 336)

□ **(부단체장・행정위원회 임명 동의형)** 부단체장의 임명방법과 역할은 같지만 감사위원회 외에 여러 행정위원회를 두고 있다는 측면에서 차이가 있음

- 인사위원회, 자치경찰위원회, 교육자치위원회로 예시된 행정위원회는 단체장 소속이지만 단체장으로부터 직무상 독립된 합의제 행정기관의 지위를

갖음

- 위원회 구성과 조직은 부단체장·감사위원장 임명 동의형의 감사위원회를 준용하며, 특별히 정당의 당원과 지방의원은 인사위원이 될 수 없음
- 단체장이 지방의회, 학계 등 전문가 집단과 1/3씩 인사위원의 추천권을 갖기는 하지만 현재 단체장의 막강한 인사권이 대폭 줄어드는 제도임 (지방자치발전위원회, 2017: 338-339)



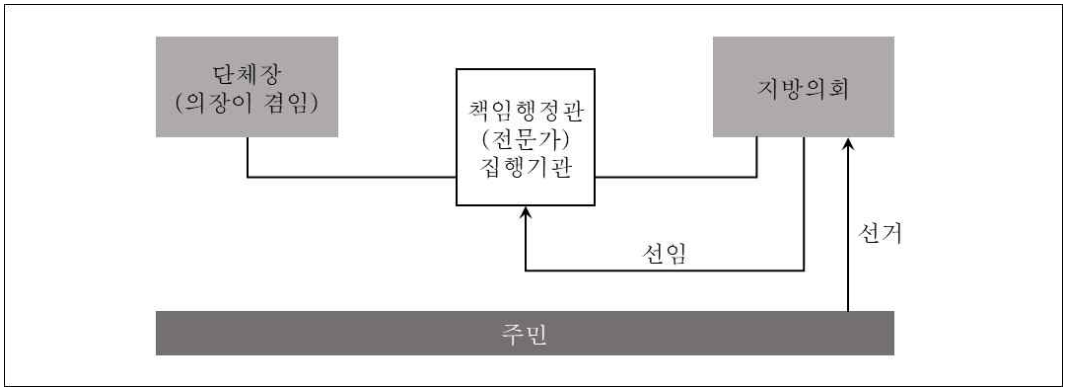
[그림 2-2] 부단체장·행정위원회 임명 동의형

자료: 지방자치발전위원회(2017: 338)

□ **(의회 중심형 모형)**

- 단체장은 지방의회 의장이 겸하고 의회가 임명하는 책임행정관(미국의 매니저)이 인사, 예산 등 주요 행정권한을 갖음
- 5~6인(의회 1인, 자치단체 1인, 외부전문가 1인, 주민대표 2~3인)으로 구성된 추천위원회에서 책임행정관을 임명함
- 임기 2년으로 연임이 가능(연임 제한이 없음)한 책임행정관은 당적 보유가 금지되는 개방형 직위로 의회의 추천위원회가 2배수 추천 후 의회에서 선임함
- 의원은 책임행정관을 겸할 수 없고, 지방공무원법과 주민소송 등으로 직위해제 요건이 되는 경우 재적의원 1/4 이상 발의와 과반 찬성으로 해임될 수 있음 (지방자치발전위원회, 2017: 340-341)

자료: 지방자치발전위원회(2017: 340)



[그림 2-3] 의회 중심형

3. 문재인 정부 자치분권위원회(안)

□ 연방제 수준의 지방분권을 비전으로 제시한 문재인 정부는 대통령소속 자치분권 종합계획(2018. 9)에서는 자치단체 형태 다양화를 자치분권의 주요과제로 제시함

- 기본방향 : 주민투표 등 주민의사에 따라 자치단체 기관구성 형태를 선택하는 제도 마련
  - 유형별 운영모델 등 도입방안 및 우선실시 방안 마련 등

- 인구, 재정 등 다양한 자치단체 유형을 고려, 기관구성 표준모델(안) 마련
  ① (단체장-의회형) 감사・인사위원회 등 독립적 행정위원회 설치, 직선 단체장이 의회 동의를 받아 부단체장・행정위원장 임명 등
  ② (의회-행정관리자형) 지방의회 의장이 단체장 겸임, 의회에서 행정관리자 선임
  ③ (위원회형) 주민이 직선한 위원회가 집행기관과 의결기관의 역할 동시 수행

- 지방자치법, 개별법, 자치법규 등 법제화 방안 마련
  ① 별도 법률 제정 : 지방자치법에는 근거만 규정하고, 구체사항은 별도 법률 제정
  ② 조례로 규정 : 기관구성 형태에 따른 운영 세부사항은 조례에 위임

- 인구감소 등 다양한 요소를 고려하여 희망지역 우선실시 추진

□ 2020년 12월「지방자치법」 전부개정안이 통과되어, 지방자치단체가 기관구성 형태를 변경 할 수 있는 근거가 신설되어 시행(’ 22.1.13)될 예정임

지방자치법 제4조 (지방자치단체의 기관구성 형태의 특례)

① 지방자치단체의 의회(이하 “지방의회”라 한다)와 집행기관에 관한 이 법의 규정에도 불구하고 따로 법률로 정하는 바에 따라 지방자치단체의 장의 선임방법을 포함한 지방자치단체의 기관구성 형태를 달리 할 수 있다.

② 제1항에 따라 지방의회와 집행기관의 구성을 달리하려는 경우에는 「주민투표법」에 따른 주민투표를 거쳐야 한다.

제3장 선행연구 분석 및 시사점 도출

제1절 선행연구의 주요내용 및 성과

□ 한국의 지방자치단체의 기관구성의 문제점을 진단하고 개선방안을 제시한 연구는 2000년 이후 본격적으로 연구됨

□ 기관구성 형태의 다양화와 관련된 선행연구 경향은 2가지로 분류되는데, 첫째로 기관구성 다양화에 대한 지방자치학자들의 연구임

- 안영훈(2006)은 우리나라 지방자치단체 기관구성의 문제점으로 기관구성의 획일화, 단체장의 권력비대화를 제시하고, 이를 해소하기 위해 기관구성의 다양화가 필요하다고 함. 이를 위해 기관구성의 자치조직권의 헌법보장, 홈룰제도의 도입이 필요하다고 함

- 강인호 외(2007)는 천편일률적인 기관분리형 기관구성 형태는 지방의 특수한 여건, 행정수요, 재정자립도, 자치역량 등을 고려하지 않은 중앙집권체제의 행정 편의적 발상이라고 함. 한국 지방자치단체의 다양한 지방정부 기관구성 형태의 도입을 위한 방안의 하나로 council-manager form을 제시함

- 이관행(2010)은 한국 지방정부의 기관구성의 문제점으로 지방자치단체장의 권력비대화로 인한 견제와 균형의 상실, 지역별 특성을 고려하지 못한 지방의원수 배치, 현행법상의 주민참여를 높일만한 법적인 근거 부재를 제시했음. 이에 대한 개선방안으로 기관위임사무 축소 또는 폐지, 인구밀도별, 도·농별 기준에 따른 지방의원수 배정, 주민의 의견을 반영할 수 있는 법적 근거 마련을 제시하였음

- 임두택(2010)은 우리나라 지방자치단체 기관구성의 문제점으로 기관구성의 획일화, 단체장의 권력 비대화를 제시하고, 기관구성의 다양화 방안으로 강시장-의회형, 약시장-부단체장-의회형(제주형), 약시장-부단체장-의회형(일본형), 단체장(의회)-책임단체장-의회형을 제시하였음

- 박정훈(2014)은 우리나라의 기관구성의 문제점으로 획일적인 기관구성의 도입, 지방권력의 불균형, 중앙정부의 과도한 지방정부의 개입가능성을 언급함. 이에 대한 개선방안으로는 우리나라에게 적합한 기관구성 재정립, 주민의 선택권 부여, 지방의회의 입법권 확대 및 집행기기관의 사무통제권 부여를 제시함

▪ 김순은(2016)은 우리나라 기관구성의 문제점으로 기관구성의 획일화를 제시하고, 이를 해소하기 위한 대안으로 인구규모에 따른 기관구성의 다양화를 제시하였음
- 2만 미만의 지방정부는 상위 지방자치단체와 통합하고, 2~5만의 지방정부는 위원회형 기관구성을 함
- 5~20만이상의 지방정부는 주민들에게 선택권을 부여함으로서 주민들의 의견을 최대한 반영하고 20만 이상의 지방정부는 단체장의 전략적 리더쉽에 기초한 지역발전이 필요함으로 현재의 기관분리형 구성을 따름

□ 둘째, 기관구성과 연합정치를 연계하는 지방자치학자들의 연구임

▪ 최용환 외(2016)는 경기도 연합정치의 배경과 진행과정을 분석하기 위하여, 연합정치와 관련된 다양한 개념과 사례들을 경기도 연합정치와 비교분석하였음. 또한 제1기 경기도 연합정치의 성과 및 한계를 분석하고, 기관분리형 하에서의 연합정치 강화를 위한 권력공유 방안 등을 제시함

▪ 폴앤서베이(2016)는 우리나라 지방자치단체의 기관구성은 분립형 지방정부 체제를 구성하고 있어 집행기관과 의결기관의 갈등이 매우 심하다고 주장함. 하지만 연합정치의 경우, 분점정부의 상황에서 발생하는 정국의 교착현상과 정국마비 현상을 막을 수 있는 있다고 주장함. 하지만 독임제형 정부 하에서의 연합정치는 성과와 한계가 있어, 합의제형 기관구성방식으로 변경하고 이에 따른 제도 개선도 필요하다고 주장함

▪ 조성호 외(2017)는 경기도의 연합정치 강화를 위한 지방자치제도 개선방안을 제시하였는바, 그 방안으로 기관통합형 기관구성의 도입, 의원의 내각참여를 위한 의원의 겸직해소 방안, 선거구 개편방안 등을 제시함

□ 이상의 지방자치단체의 기관구성에 대한 선행연구를 요약하면 다음과 같음

기관구성 다양화에 대한 선행연구의 요약

구 분	기관구성의 문제점	기관구성의 개선방안
안영훈 (2006)	▪ 기관구성의 획일화 ▪ 단체장의 권력 비대화	▪ 기관구성에 대한 자치조직권의 헌법 보장 ▪ 홈룰제도 도입
강인호 (2007)	▪ 지방정부 기관구성 형태의 획일화	▪ Council-manager form 도입
이관행 (2010)	▪ 단체장의 권력 비대화 ▪ 지역을 고려하지 않은 지방의원수 ▪ 주민참여를 높일만한 법적근거 부재	▪ 기관위임사무 축소 또는 폐지 ▪ 기관위임사무에 대한 지방의원 감시권 부여 ▪ 인구밀도별 지방의원 수 배치 ▪ 주민참여를 위한 법적 근거 마련
임두택 (2010)	▪ 기관구성의 획일화 ▪ 단체장의 권력 비대화	▪ 기관구성의 다양화 - 강시장-의회형 - 약시장-부단체장-의회형(제주형) - 약시장-부단체장-의회형(일본형) - 단체장(의회)-책임단체장-의회형
신환철 (2015)	▪ 지방정부의 중앙정부 하위화 ▪ 정당공천의 폐해	▪ 기관위임사무의 고유사무로의 전환 ▪ 정당공천제 폐지 ▪ 소선거구제, 대선거구제로의 전환
김순은 (2016)	▪ 기관구성의 획일화	▪ 인구규모에 따른 기관구성의 다양화
박정훈 (2016)	▪ 획일적인 기관구성 ▪ 단체장의 권력비대화 ▪ 중앙정부의 지방행정 개입	▪ 해외사례 분석 후 실정에 맞는 기관구성 도입 ▪ 기관구성시 주민선택권 부여 ▪ 지방의회의 입법권 확대 ▪ 집행기관의 사무통제권 부여
최용환 외 (2016)	▪ 제1기 경기도 연합정치의 성과와 한계 분석	▪ 기관분리형 하에서의 연합정치 강화를 위한 권력공유 방안을 제시
폴앤서베이(2016)	▪ 기관분리형은 집행기관과 의결기관과의 갈등이 심함 ▪ 독임제형 정부 하에서의 연합정치는 한계가 있음	▪ 합의제형(기관통합형) 기관구성으로 전환 필요
조성호 외 (2017)	▪ 연합정치에서 기관분리형 기관구성의 한계가 있음	▪ 기관통합형 기관구성의 도입 필요 ▪ 의원의 내각참여를 위한 지방의원의 겸직 금지의 해소 ▪ 선거구 개편방안을 제시

제2절 선행연구의 쟁점 및 한계

□ 최근 민주성이 보장되고 주민의 요구에 효율적으로 대응할 수 있는 장치로서 기관구성의 다양화가 쟁점화 되어 왔음

- 지방자치제도가 획일적인 자치제도에서 벗어나 지역의 특성과 지역주민의 다양한 욕구를 고려한 기관구성 방식의 다양화가 요구되고 있음

- 이는 지방의 다양성을 존중하는 동시에 주민의 선택권을 보장할 수 있는 자치제도 제공에 대한 요구임

□ 이에 따라, 대부분의 기관구성 형태의 다양화와 관련된 선행연구들은 ⅰ) 한국의 획일적 기관구성에 따른 문제점, ⅱ) 단체장의 권력 비대화, ⅲ) 지방정부의 중앙정부 하위화를 비판하고 있음

□ 이러한 우리나라 기관구성의 문제점을 극복하기 위해, 선행 연구들은 기관구성 형태 다양화를 위해, 많은 대안들을 제시하고 있음

- 강인호(2007)는 Council-manager form 도입을 제시

- 임두택(2010)은 ⅰ) 강시장-의회형, ⅱ) 약시장-부단체장-의회형(제주형), ⅲ) 약시장-부단체장-의회형(일본형), ⅳ) 단체장(의회)-책임단체장-의회형 등의 기관구성 다양화 방안을 제시

- 김순은(2016)은 인구규모에 따른 기관구성 다양화 방안을 제시

- 폴앤서베이(2016)와 조성호 외(2017)은 기관통합형 기관구성 도입방안을 제시

□ 그리고 기관구성 형태의 다양화를 위한 방식에 대해서도, 다양한 대안을 제시함

- 안영훈(2006)은 기관구성의 다양화에 대해 자치조직권의 헌법 보장, 홈룰제도의 도입을 제시

- 박정훈(2016)은 기관구성시 주민선택권 부여방안을 제시

□ 이상과 같은 기관구성 형태의 다양화에 선행연구들은 연구 초점에 따라, 편린화된 연구가 대부분을 차지함

□ 앞으로 기관구성 형태 다양화에 대한 이론을 토대로, 해외사례의 벤치마킹을 실시하고, 지역의 특성과 지역주민의 다양한 욕구를 고려하여 다양한 기관구성 형태를 제시하는 노력이 필요함

□ 아울러, 지역별로 기관구성 형태 다양화를 추진할 법적, 제도적 장치의 마련이 긴요함

제4장 외국의 지방자치단체 기관구성 형태

제1절 미국

1. 미국 지방정부의 일반적 특징

□ 미국은 지방정부별로 기관구성형태가 매우 다양함. 그 이유는 크게 두 가지로 나눌 수 있음

○ 첫 번째는 지방정부의 운영형태를 주정부에 맡긴 헌법 원리(수정헌법 제10조)에 부합하기 위한 것임

○ 두 번째 이유는 지방정부에 대한 폭넓은 선택권을 주민들에게 부여하기 위한 것임 이러한 인식은 지방정부에 대한 폭넓은 선택권이 지역주민들의 공공복리 증진에 가장 효과적이라는 인식이 도시진보주의 운동 당시 광범위하게 퍼져 있었기 때문임.

○ 이러한 사고는 공공선택론(public choice)자들의 주장과도 일맥상통함. 그들은 다양한 지방정부의 유형 중 가장 효용적인 지방정부형태를 선택하는 것이 주민을 위한 진정한 지방자치로 보았음

○ 이러한 노력으로 지방정부는 각 지방의 규모, 지역경제력, 정치・경제・사회・문화적 환경요인과 같은 제반 여건에 상응하는 다양한 혼합체계를 채택하여 주민복지의 극대화를 모색하게 됨. 즉 변화하는 환경에 상응하여 각 지역공동체는 그들의 최선의 이익에 부합하도록 지방정부의 구조를 수정・변경할 수 있다는 점을 강조하고 있는 것임(강인호 외, 2004: 207-208).

□ 미국의 대다수 지방정부는 지방정부 헌법격인 자치헌장(Home Rule Charter)[3] 을 채택하고 있음. 이 제도를 통해 지방정부는 지역에 적합한 자치 헌장(City Charter)을 제정하여 자율적인 자치제도를 제도적으로 보장받고 있음

○ 기관구성의 변화는 지방재정의 압박과 행정서비스 수요의 증대 등에 의해 발생하며, 기관구성 형태의 변화보다 더욱 중요한 것은 기관구성 형태가 변화할 수 있는 법체계에 있음. 미국의 대다수 지방정부는 주정부로부터 기관구성 형태를 선택할 수 있는 권한을 부여받고 있음[4]. 지방정부는 자치권의 범위와 기관구성형태 등을 헌장에 규정해 놓으며, 주정부가 헌장을 부여함으로써 지방정부의 기관구성형태를 다양화할 수 있음(조성호 외, 2017).

□ 미국 지방정부의 구성형태는 시장-의회 형태(Mayor-Council Form), 의회-행정관리자 형태(Council-Manager Form or City Manager Form), 위원회 형태(Commission Form), 주민총회 형태(Town Meeting)로 구분됨.

2. 미국 지방정부의 인구규모별 분석

□ Frederickson과 Johnson(2001)은 지방정부의 구성형태를 결정하는 주요 요인으로 지역주민의 가치와 선호도, 그리고 인구규모를 지적하고 있음.

○ 그러나 인구규모가 지방정부의 기관구성을 결정하는 주요 요인 중 하나이지만 지역공동체의 형성과 구성의 다양성 때문에 단순하게 인구규모(10만/30-70만/100만)별로 기관구성 형태를 일반화하여 분류・설명하는데 어려움이 있음

---

3) 자치헌장(홈 룰) 방식은 지역주민들이 주의 헌법을 위반하지 않는 범위 내에서 스스로 헌장을 만들고, 이를 주민투표 절차를 통해 확정하는 방식임. 주는 헌법이나 법률을 통해 지방정부의 자치권을 폭넓게 인정해줌. 즉 자치헌장 방식은 지방정부가 스스로가 헌장을 기안・채택・수정할 수 있는 법적 권한을 부여받은 것으로 주 헌법이나 법률에 의해 인정받음. 자치헌장의 부여방식이 주 헌법으로 규정된 경우 일반법에 의한 것보다 지방정부의 법적 지위가 확고히 보장됨. 자치헌장 제도의 가장 큰 장점은 주 헌법에서 홈 룰를 통해서 권한을 부여받은 지방정부는 주 정부의 법률 규정과 관계없이 주 정부 법률에 귀속되지 않고 있다는 것임

4) 모든 미국의 주가 그런 것이 아니라 약 40여개 주가 주정부로부터 기관구성 형태를 선택할 수 있는 권한을 부여받고 있음. 이것은 딜론(Dillon’s rule)의 원칙 때문이라고 할 수 있음. 그러나 New England 지역인 매사추세츠, 로드아일랜드, 뉴햄프셔, 버몬트, 코네티컷, 메인주 등에서는 이러한 원칙이 적용되고 있지 않음. 이들 지역은 그들의 지방정부(Town Meeting)의 권력은 상급정부(the central authority)로부터 하사받은 것이 아니라 오히려 자신들의 권한과 자주성의 일부를 주에게 양보한 것으로 보고 있기 때문임.

- 즉 미국의 경우 인구규모와 기관구성형태 간에는 유의미한 상관관계가 거의 없음. 기관구성 형태가 특정 규모의 인구에 꼭 적절하다고 볼 수가 없음

○ 미국 전체 지방정부의 구성형태를 살펴볼 때 인구규모와 지방정부구성 형태 간에는 상관관계가 비교적 낮으나, Frederickson과 Johnson(2001)이 인구규모를 주요 요인으로 지적한 이유는 인구 50만 이상의 대도시와 소규모 타운·타운십 지방정부의 경우 인구규모가 지방정부를 구성할 때 주요원인의 하나로 작용하기 때문임

- 인구규모 상위 50개 도시의 지방정부구성 형태를 살펴보면, (강)시장-의회 형태가 60%(29개), 의회-행정관리자 형태 38%(19개), 위원회 형태 2%(1개)임 (Mayor-Council Institution, 2021)

□ 인구규모 상위 50개 도시의 지방정부구성형태를 살펴보면

순위	도시 명	인구수	정부형태
1	New York. NY	8,175,133	Mayor-Council(이하 M-C)
2	LA, CA	3,792,621	M-C
3	Chicago, IL	2,695,598	M-C
4	Houston, TX	2,099,451	M-C
5	Philadelphia, PA	1,526,006	M-C
6	Phoenix, AZ	1,445,632	Council-Manager(이하 C-M)
7	San Antonio, TX	1,327,407	C-M
8	San Diego, CA	1,307,402	M-C
9	Dallas, TX	1,197,816	C-M
10	San Jose, CA	945,942	C-M
11	San Francisco, CA	815,358	M-C
12	Jacksonville, FL	813,528	M-C
13	Detroit, MI	810,921	M-C
14	Indianapolis, IN	807,584	M-C
15	Austin, TX	786,386	C-M
16	Columbus, OH	769,332	M-C
17	Fort Worth, TX	727,577	C-M
18	Charlotte, NC	704,422	C-M
19	Memphis, TN	676,640	M-C

20	Boston, MA	675,169	M-C
21	Baltimore, MD	637,418	M-C
22	El Paso, TX	620,426	C-M
23	Seattle, WA	616,345	M-C
24	Denver, CO	610,345	M-C
25	Milwaukee, WI	605,013	M-C
26	Washington D.C	599,657	M-C
27	Las Vegas, NV	567,641	C-M
28	Louisville, KY	566,503	M-C
29	Portland, OR	566,143	Commission
30	Oklahoma City, OK	560.333	C-M
31	Nashville, TN	546,719	M-C
32	Tuscon, AZ	543,910	C-M
33	Atlanta, GA	540,922	M-C
34	Albuquerque, NM	529,219	C-M
35	Kansas City, MO	482,299	C-M
36	Fresno, CA	479,918	M-C
37	Mesa, AZ	467,157	C-M
38	Sacramento, CA	466,676	C-M
39	Long Beach, CA	462,604	C-M
40	Omaha, NE	454,731	M-C
41	Virgina Beach, VA	433,575	C-M
42	Miami, FL	433,136	M-C
43	Cleveland, OH	431,369	M-C
44	Oakland, CA	409,189	M-C
45	Raleigh, NC	405,612	C-M
46	Colorado Springs, CO	399,827	M-C
47	Tulsa, OK	389,625	M-C
48	Minneapolis, MN	385,625	M-C
49	Arlington, TX	380,085	C-M
50	Honolulu, HI	374,685	M-C

출처: Strong Mayor-Council Institution(2021)

□ ICMA(2018)의 조사에 따르면, 인구 2,500명 이상의 미국 지방정부[5] 10,969개 중 의회-행정관리자형태가 4,386개(40.4%), 시장-의회형태가 4,166개(38.0%), 위원회형태가 1,302개(11.9%), 오픈타운미팅(Open Town Meeting) 및 대의제 타운미팅(Representative Town Meeting)이 각각 1,056개(9.6%), 59개(0.5%)를 차지함.

○ 약 7천5백5십만 명의 미국인이 의회-행정관리자 형태의 지방정부에 거주하고 있으며, 인구 10만 명 이상의 도시 199개 중 113개(56.78%)의 지방정부가 의회-행정관리자 형태를 채택하고 있음

- 미국 지방정부에서 가장 많이 채택하고 있는 기관구성 형태는 의회-행정관리자형태로 1996년 48%에서 2006년 55%로 증가하였음

□ 최근 미국 지방정부구성형태의 변화 추세를 살펴보면,

○ (강)시장-의회 형태의 경우 시장의 권한 약화(혹은 권한 분산)를 위해 전문성을 갖춘 시정관리관(Chief Administrator Officer: CAO)을 신설하여 CAO 제도를 겸비한 (강)시장-의회형태로 변화하고 있음

- 2006년 ICMA 보고서에 의하면, 50%이상의 지방정부에서 (강)시장의 선출방식과 시장의 권한을 축소하는 방향으로 개혁이 추진되고 있다고 보고함

○ 또한 인구・통계학적, 사회・경제적, 정치적 지형 변화에 적극적으로 대응하면서 도시의 지속적 성장을 위해 전문성과 행정의 영속성 확보를 위해 의회-행정관리자 형태로 전환하는 추세임(National League of Cities, 2021)

5) 2012년 현재 미국의 일반목적지방정부는 35,879개임. 이중 19,519개가 도시정부(municipal governments), 16,360개가 농촌지방정부(town and township governments), 그리고 3,031개가 county governments임(U.S. Census Bureau, 2012).

3. 미국 지방정부의 기관구성 변경 사례

1) 일반 현황

□ 1990년 이후 인구 100,000명 이상의 지방정부 중 기관구성 형태가 변경된 도시들을 살펴보면

번호	도시 이름	변경 연도	변경 전	변경 후	비고
1	Tulsa, OK	1990	Commission	M-C	2011년 C-M 변경(안) 주민투표 실패
2	St. Petersburg, FL	1993	C-M	M-C	
3	Fresno, CA	1993	C-M	M-C	
4	Sioux Falls, SD	1994	C-M	M-C	
5	Oakland, CA	1998	C-M	M-C	6년 이내의 유예(시범실시) 기간을 거친 후 2004년 항구적으로 M-C 채택 결정
6	Spokane, WA	1999	C-M	M-C	2002년 C-M 변경(안) 주민투표 부결
7	Hartford, CT	2002	C-M	M-C	
8	Richmond, VA	2003	C-M	M-C	
9	San Diego, CA	2004	C-M	M-C	5년 이내의 유예기간(시범실시)을 거친 후 2010년 항구적으로 M-C 채택 결정
10	El Paso, TX	2004	M-C	C-M	
11	Topeka, KS	2004	M-C	C-M	1985년 까지 Commission 형태
12	Cedar Rapids, IA	2005	Commission	C-M	
13	Colorado Springs, CO	2010	C-M	M-C	

출처: Strong Mayor-Council Institution(2021)

2) 의회-행정관리자형태에서 강시장-의회형태로 전환(예: California 주 San Diego 시)

(1) 변경 추진 배경

□ 1994년부터 San Diego 시의회는 10년 넘게 관련 학자들과 기관구성 형태 변경을 위한 토론회를 매주 토요일 마다 가짐. 2004년 당시 Murphy 시장(의원 겸직)은 비서실장과 시 검사에게 (강)시장-의회 형태로의 전환을 담은 시 헌장(City Charter) 수정안을 만들도록 지시함

○ 시의회의 동의를 얻어 2004년 11월 주민투표에 회부함.

□ 2004년 가을 San Diego시는 늘어나는 연금 적자와 직원들에게 과도한 퇴직금 지불 등으로 연방정부의 조사를 받고 있었으며, 상당수의 관련 공무원들이 회계 부정 및 부패혐의로 FBI 조사를 받게 되었고, San Diego 미 연방검찰청은 시 재무제표의 사기 가능성과 잠재적인 정치부패에 대한 대대적인 조사를 시작하고 있었음

○ 당시 시의 재정적 재앙과 함께 사기 및 부패 혐의는 시 정부에 대한 시민들의 신뢰를 크게 추락시켰음

- 또한 회계부정으로 몰락한 엔론(Enron)사 파동으로 미국에서 가장 멋진 도시(America's Finest City)라는 도시 이미지가 훼손되어 도시경쟁력이 추락하고 있는 시점이었음.

□ 결국 의원선거구 증·개편, 10년간에 걸친 시장과 의회의 헌장 변경 논의, 재정적 혼란과 부패에 따른 시 행정의 책임성 확보 등 이 세 가지 조건의 수렴이 (강)시장-의회 형태의 기관구성 변경을 가능하게 함

○ 2004년 11월 총선 투표에 발의안 F(Proposition F, 지방정부 구성 변경안)가 올라왔고, 전체 유권자의 51.4%의 찬성으로 통과됨. 그러나 당시 발의안 F에는 의회가 (강)시장-의회형태의 지방정부 구성안은 항구적으로 만드는 조례(법안)를 다시 제정하지 않을 경우 5년 이내에 소멸(일몰)할 수 있다는 조항이

포함되어 있었음

- 이 조례안이 2010년 6월 예비선거에서 투표자의 61%의 찬성으로 통과됨

- 이로 인해 San Diego시는 의회-행정관리자 형태에서 영원히[6](permanent) (강)시장-의회형태의 지방정부로 거버넌스 체계가 변경됨 (City of San Diego 홈페이지; The San Diego Union Tribune, 2016.1.28. 기사)

(2) 변경 절차

□ California 주는 지방정부의 지역입법을 허용하는 자치헌장(Home-Rule Charter)을 채택하고 있는 州로 지방정부의 의회는 지방정부의 의무이행을 위한 지역법(localized law)을 제정할 권한을 지님(캘리포니아 주 헌법 XI조 2, 3, 5항)

○ 주 헌법 XI조 3항은 캘리포니아의 478개의 시 정부를 General law cities, charter cities, consolidated city(City of San Francisco)로 구분하고 있음. 캘리포니아 주 헌법 XI조(3항)와 California Government Code 34871항은 general law city와 charter cities의 권한과 자치권의 범위를 구분하고 있음

- general law city는 기관구성 형태 변경 시 주법이 정한 유형과 절차에 따름

- 그러나 charter cities는 일반법(general law)에서 규정하고 있는 범위를 초월하여 권한을 행사할 수 있는 지역입법(localized law)제정권을 갖는 동시에 고도의 자치권을 갖는다고 규정하고 있음. 따라서 기관구성을 변경하는 경우 자치헌장 개정을 통해 주민투표로 결정함(주 헌법 XI조, 5항)

○ 2018년 6월에 개정된 주 헌법 XI조 3항은 California 주의 시정부 권한근거는 주정부 규정(California Government Code)이나 시 헌장으로부터 나온다고 규정을 하고 있는데, San Diego시는 기관구성 변경을 포함한 모든 시의 권한과

6) permanent라는 표현이 없다면 주민투표를 통해 Charter의 변경으로 기관구성의 재변경이 가능하다고 해석하는 것이 타당할 것임

의무를 시 헌장에 명시하고 있는 자치헌장도시(charter city)임

- 따라서 자치헌장을 제정할 수 있는 권한과 자치헌장에 따라 시 정부의 기관구성 (변경) 및 공무원의 인사에 관한 규정, 조례 제정권 등의 독립성을 확보하고 있음

○ California 주의 경우 자치헌장도시는 지방정부 기관구성 전환에 관한 구체적인 절차는 각 지방정부의 의회가 의결한 절차법(조례)에 따름

□ 2004년 11월 시민들은 시 헌장에 9조(기관구성 변경)를 새롭게 신설하는 발의안 F(Proposition F)를 5년간의 유예기간(trial basis, 2006년 1월1일～2010년 12월31일)을 두는 조건으로 승인했음

○ 시 유권자들은 2010년 6월 8일 시가 항구적으로 (강)시장-의회형태의 지방정부로 전환하는 발의안 F를 승인했음

□ San Diego시 변경확정을 위한 법적조치사항을 살펴보면, 주 헌법에 부여된 자치헌장 도시이기 때문에 시 정부가 관련 조항(시 헌장 9조)을 신설하여 주민투표를 통해 투표권자의 과반수가 찬성하면 스스로 기관구성형태를 변경할 수 있는 법적근거가 확보되어 있음.

○ 시 (자치)헌장에 자치권의 범위와 기관구성형태 변경에 관한 규정이 있음

- 시의회가 기관구성 변경에 관한 의제를 설정하여 주민투표를 거쳐 최종적으로 기관구성을 변경함

3) 위원회형태에서 다른 형태로 전환된 지방정부

□ 위원회 형태에서 다른 형태의 지방정부로 전환된 대표적인 도시는 Oklahoma 주의 Tulsa 시와 Iowa 주의 Cedar Rapids 두 도시가 있음

(1) 변경 추진 배경

□ Tulsa는 주민투표를 통해 시 헌장을 변경하여 위원회 형태에서 (강)시장-의회 형태로 1990년 전환했는데, 오래된 인종갈등을 해결하기 위한 방편으로 지방정부 구성형태를 전환했음

○ Tulsa는 오클라호마 주에서 두 번째로 큰 도시(인구, 413,505명, 2010년 인구센서스)로 1921년 5월31일 일어난 미국 역사상 최악의 인종 폭력사건으로 알려진 도시임. 이 사건은 오랜 시간 동안 도시의 경쟁력과 통합을 헤치는 악영향이 되었음.

- 백인 남성 위주의 위원회는 백인 중심의 정책을 펼쳤고, 이는 도시경쟁력과 통합을 저해하는 요인으로 작용했으며,

- 또한 도시정부 운영과 관리에 대한 모든 책임이 위원회에 있기 때문에 위원들 각 개인에 대한 시민통제가 제한됨

○ 1986년부터 지역상공회의소를 중심으로 도시의 다양성(인구・통계학적 대표성 확보, 백인 62.6%, 흑인 15.6%) 확보를 위한 정치적 기제로 도시 거버넌스 체계의 전환을 시도하였고, 1989년 2월 14일 주민투표를 통해 1908년에 채택된 위원회 형태에서 1990년 (강)시장-의회 형태로 전환됨

- 일반적으로 분리형 기관구성 형태는 주민대표성을 강조함

○ 즉 Tulsa는 시 정책과정을 보다 투명하게하고, 책임성과 대표성 확보를 통한 시 행정의 효율성(생산성) 증진을 위해 (강)시장-의회 형태로 전환했음(City of Tulsa 홈페이지; Tulsa City Council 홈 페이지; Tulsaworld, 2021.2.14.)

□ 아이오아주에서 두 번째로 큰 도시인 Cedar Rapids(인구 126,326명)의 지방정부구성형태 변경 사유는 지역주민의 가치와 선호도가 바뀌었기 때문임

○ 1908년부터 2005년 12월 31일까지 위원회 형태의 기관구성을 채택하고 있었으나, 2005년 6월14일 주민들은 의회-행정관리자 형태로 변경하는 자치헌장을 주민투표를 통해 채택함

- 이를 통해 2006년 1월부터 의회-행정관자형태의 지방정부로 전환됨

○ 시의회는 파트 타임제인 8명의 시의원과 시장으로 구성됨. 3명의 시의원과 시장은 대선구(at large)로 선출되고, 5명은 지역구(소선구, ward)에서 선출

- 시장은 시를 대표하는 의전역할을 함. 의회에서 투표권이 없음

○ 2005년 시 상공회의소가 선봉이 되어 지방정부구성 변경을 지역현안으로 제기하고 시장에 의해 임명된 전문 패널과 의회가 이 문제에 대해 논의를 시작함

- 그리고 전문패널과 의회는 시민들에게 3가지 정부구성안(현 제도 존치, 시장-의회형, 의회-행정관리자형)을 제안함

○ 2005년 6월14일 전체 유권자 83,514명 중 28,818명(29.72%)의 유권자가 투표해 68.80%의 찬성으로 의회-행정관리자형태의 지방정부로 전환을 결정함

○ Cedar Rapids는 1996년 아이오아주에서 더 이상 위원회 형태의 지방정부를 채택하고 있는 도시가 없다는 이유로 주민투표를 통해 지방정부구성형태 변경을 시도했으나. 63.2% 반대로 부결되었음(City of Cedar Rapids 홈페이지; The Gazette, 2017. 11. 4.)

(2) 변경 절차

□ 아이오아 주는 법령(The Code of Iowa)을 통해 홈 룰(Home Rule) 규정을 제시하고 있으며(372조). 지방정부가 필요에 따라 조정할 수 있도록 자율성을 부여하고 있음

○ 지방정부 구성형태를 변경하는 경우 반드시 주민투표를 거쳐야 하고, 과반수 이상의 동의가 필요함

- 구체적인 절차에 관한 규정은 각 지방의회가 의결한 절차법에 따름

□ Cedar Rapids 시 자치헌장(Charter of the City of Cedar Rapids) Charter 4(Mayor and City Council)는 아이오아주 법령(The Code of Iowa) 372조에 의해 규정된 Hoe-Rule Charter에 의해 운영됨을 밝히고 있음.

○ 시 자치헌장 Charter 4.01(Form of Government)에 주민투표에 의한 자치헌장 개정으로 지방정부구성형태를 변경할 수 있음을 명시하고 있음

○ 2004년 유권자 10,000명은 15명의 위원으로 구성되는 'Home Rule Charter Commission' 의 재기를 요청하는 청원서에 연명하여, 이를 부활시켰음

- 이 위원회는 의회-행정관리자형으로 변경하는 안을 시민들에게 제안했고, 2005년 6월 14일 투표권자의 69.8%의 찬성으로 새로운 형태의 지방정부 구성안이 채택됨

- 2005년 당시까지 Cedar Rapids는 위원회형태의 지방정부를 처음으로 채택한 텍사스 주의 Galveston(현재 의회-행정관리자형)보다 45년 이상 위원회 형태의 지방정부를 채택하고 있던 도시였음

4) 시장-의회형태에서 의회-행정관리자형으로 전환한 지방정부

□ 시장-의회형태에서 의회-행정관리자형으로 전환한 지방정부는 Texas 주 El Paso시와 Kansas 주 Topeka 두 도시가 있음. 이 중 텍사스 주 El Paso시의 사례를 살펴보면

(1) 변경 추진 배경

□ El Paso시는 Texas 주에서 5번째로 큰 도시(인구 약 581,000명)이며 미국에서

22번째로 큰 도시임. El Paso시는 2004년 2월7일 시 자치헌장을 변경하여 시정관리관(CAO: Chief Administrator Officer)[7]을 겸비한 (강)시장-의회형태에서 의회-행정관리자형태로 변경함

○ El Paso시는 하이테크 산업, 의료장비제조, 플라스틱, 자동차 산업, 정밀산업, 군수산업의 중심지로 1980년대 이후 지속적인 고도성장을 누리고 있는 도시이나 도시 정치시스템의 불안정으로 도시경제성장에 위협을 느끼고 있었음

○ 시 정치지도자들은 선거구민에 대한 영향력 행사를 포함한 권력기반과 기득권 상실을 우려하여 기관구성형태 변경을 못마땅했음

- 당시 El Paso시는 시장과 8개의 선거구(ward)에서 시의원을 2년 주기로 선출했는데, 이들의 빈번한 교체로 전문성과 시 행정의 영속성을 확보하는데 많은 어려움이 있었음

- 특히 지난 15년 동안 7명이 시장이 교체되는 등 정치적 불안정은 도시의 지속적 성장을 위협하는 요인이 됨

○ 비대해진 시장의 권한 약화와 행정의 영속성과 전문성 확보를 위해 시민들은 시 거버넌스 체계의 변화를 필요로 했음

(2) 변경 절차

□ 시민단체, 시 산하 시민권익위원회(Citizen Advisory Committee)가 중심이 되어 책임성(accountability), 전문성 확보, 탈정치화를 위해 의회-행정관리자형으로 시 거버넌스 체계의 전환을 지역의제로 채택함

○ 특히 정치지도자의 빈번한 교체가 도시성장과 발전에 장애가 되자 상공회소가 적극적으로 이에 동조함.

○ 당시 차기 시장 후보로 나선 Joe Wardy(운수회사 CEO 출신)와 4명의 시의원 후보들이 의회-행정관리자 형태의 지방정부 변경안 채택을 선거공약으로 내

7) 대부분의 CAO들을 전문성이 떨어지는 사람들을 정치적으로 임용하여 원래의 취지를 살리지 못함

세워 2003년 선거에서 당선 되면서,

- Joe Wardy가 이를 본격적으로 공론화하여, 2004년 2월7일 시 헌장을 변경하는 안을 주민투표를 거쳐 의회-행정관리자형으로 시 거버넌스 체계가 전환됨

□ 그러나 현재 시 의회는 2004년 주민투표에서 전체 유권자의 8%만 투표하여 시 거버넌스 체계가 변화되었는데, 이는 전체 유권자의 뜻이 제대로 반영되었다고 보기 어렵기 때문에 2022년 11월 중간선거에서 전체 유권자의 뜻을 다시 물어야 한다면서 시 헌장 재변경을 논의하고 있음(Okubo, 2005; El Paso City Council, El Paso Matters, 2021, 6.11)

제2절 영국

1. 영국 지방정부의 일반적 특징

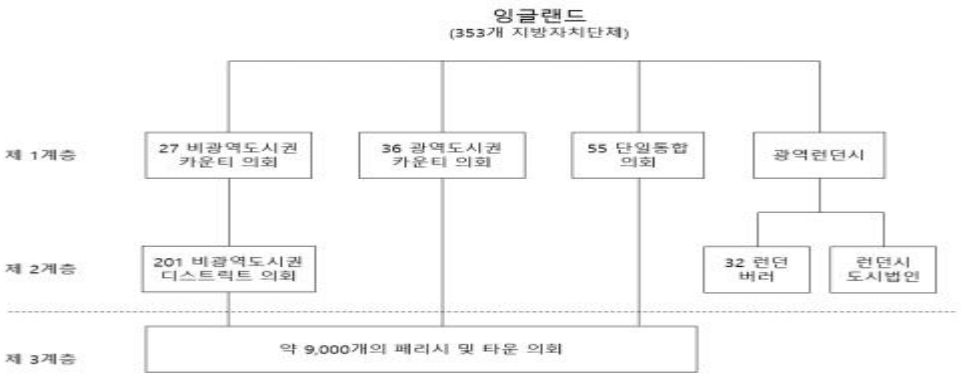
□ 영국의 자치단체는 1992년 보수당 정부에 의해 대도시를 중심으로 구성된 2층제(County-District Level) 구조가 단층제(Unitary Authorities)로 통합되기 시작함(시・도의회의장협의회, 2014)

○ 광역도시권(metropolitan)의 경우, 1986년 Local Government Act 1985에 따라 카운티 의회가 폐지되면서 디스트릭트 의회 기반의 단층제로 변화됨

○ 그에 비해 비광역도시권(non-metropolitan)의 경우, County와 District가 각각 지방의회를 운영하는 2층제 구조를 유지하고 있음

□ 영국 정부의 자치단체 단층제 개편 과정에서 카운티 중 일부는 하위의 디스트릭트와 통합하여, 단일통합 자치단체(Unitary Authorities)로 전환하기도 함(시・도의회의장협의회, 2014)

○ 웨일스와 스코틀랜드는 1994년 Local Government Act(Wales & Scottland)에 따라 카운티와 디스트릭트를 통합하여, 단일통합 지방자치 단체(Unitary Authorities)로만 구성됨



[그림 4-1] 영국 지방정부의 구조

자료 : 김지수(2019).「자치단체 기관구성 형태 최신 해외사례 연구」, 한국지방행정연구원.

□ 1835년 Municipal Corporations Act를 바탕으로 영국의 자치단체는 전통적으로 선출직 지방의회를 구성했음(김욱, 2007)

○ Local Government 1888 및 1894를 통해 카운티 의회(County council)와 디스트릭트 의회(District council)의 2층제의 지방의회가 구성됨(시・도의회의장협의회, 2014)

○ Greater London Authority Act 1999를 통해 런던광역시가 설립되었으며, 영국 최초로 직선시장 및 의원 25명으로 구성되는 의회가 구성됨 (Greater London 홈페이지)

□ 런던광역시의 변화를 시작으로 Local Government Act 2000이 제정되면서, 영국 지방자치단체의 기관구성 다양성이 법적인 근거를 마련됨

○ 소규모 지방정부(인구 85,000 미만)를 제외한 모든 지방정부가 ⅰ) 리더-내각형, ⅱ) 시장-내각형, ⅲ) 직선시장-관리자형 중 한 유형을 선택하도록 의무화하였으며, 소규모 지방정부는 위원회형을 도입하도록 함

○ 이후 Local Government and Public Involvement in Health Act 2007에서 직선시장-관리자 유형이 폐지되었으며, Localism Act 2011에서는 인구 85,000 이상의 지방정부도 위원회제도를 선택할 수 있도록 변경됨

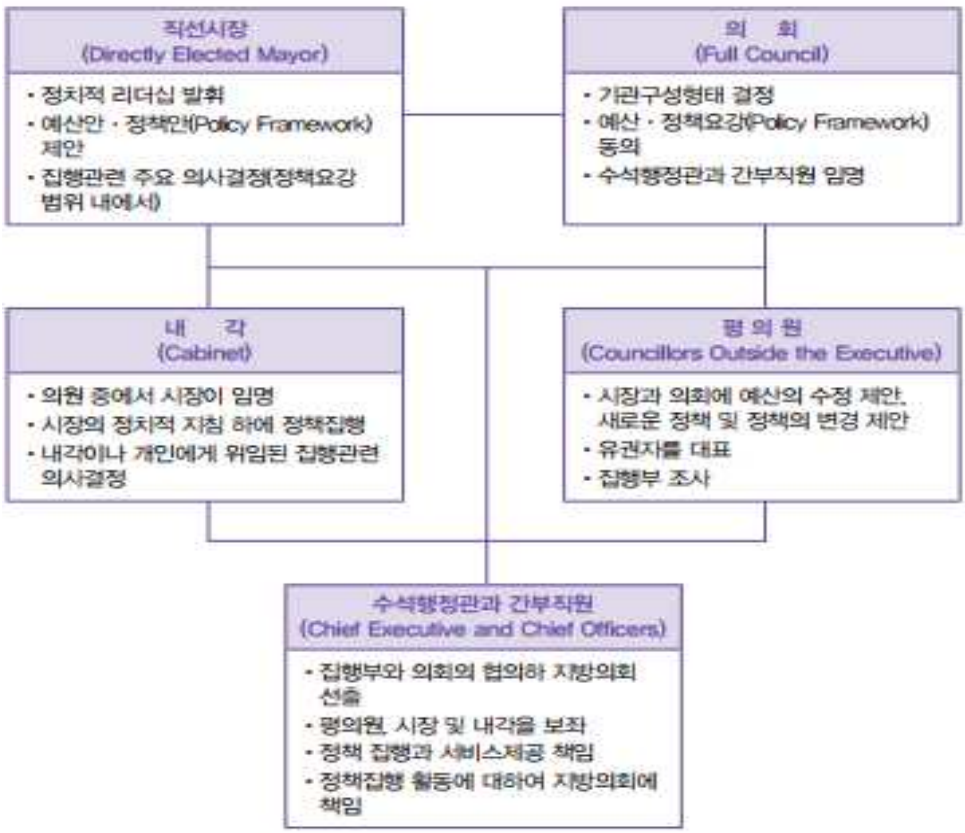
□ 따라서 현재 Local Government Act 2000은 지방정부가 반드시 4가지 기관구성 유형 중 하나를 선택하여 운영하도록 하고 있음

○ ⅰ) 시장-내각형, ⅱ) 리더-내각형, ⅲ) 위원회형, 그리고 ⅳ) 장관으로부터 승인받은 기타 협약으로 구분됨

○ 장관으로부터 승인받은 기타 협약을 제외한 3가지 유형을 상호 비교해 보면 다음과 같음

□ 시장-내각형은 ⅰ) 시민 전체가 직선으로 선출한 시장과 ⅱ) 선거구 주민이 직선으로 선출한 의원이 지방의회를 구성하며, 시장은 의원을 지명해 내각을 구성함

○ 시장-내각형은 주요 정책에 대한 책임이 명확하지만, 시장에 대한 권한 집중으로 봉건제도로의 회귀가 우려됨

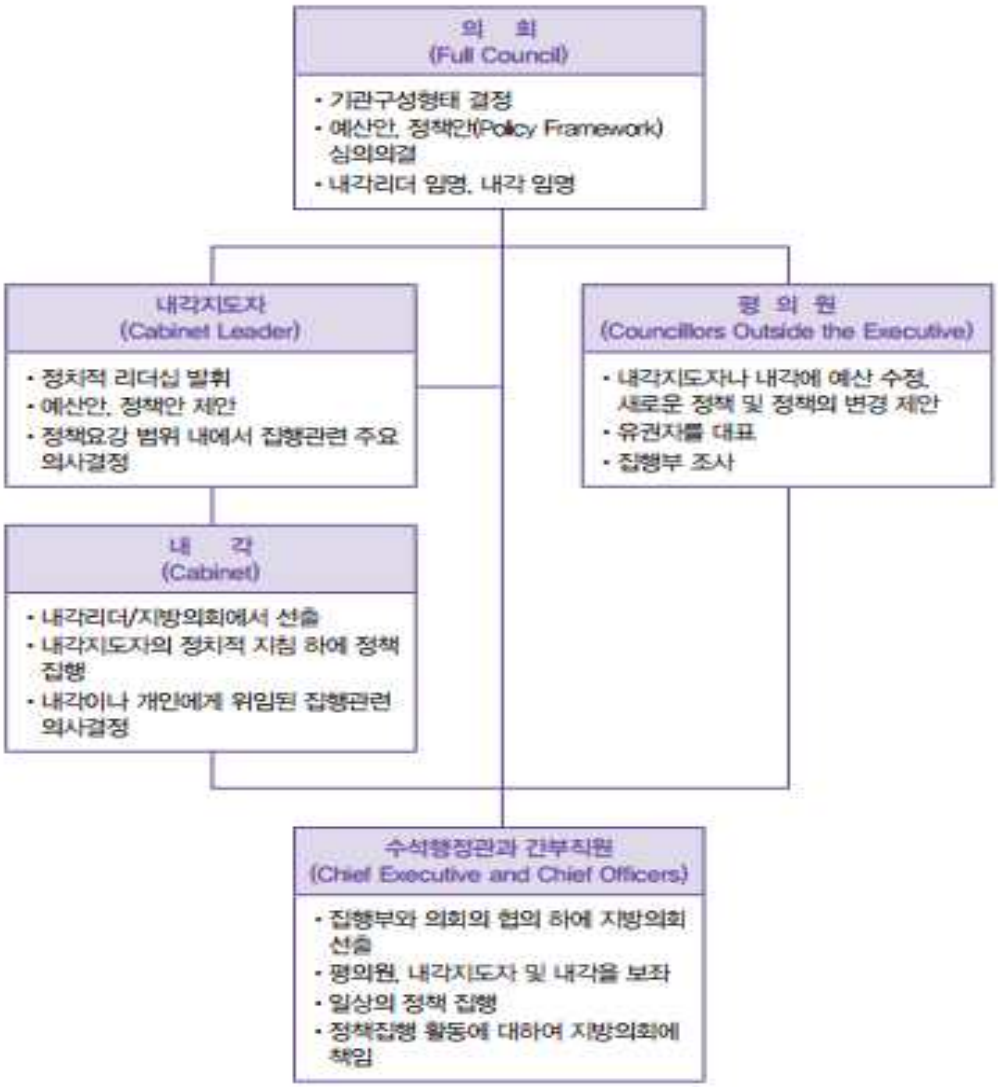


[그림 4-2] 영국 지방정부의 기관구성 유형(시장-내각형)

자료 : 대한민국 시도지사협의회(2021).「영국 지방자치단체 개황」

□ 리더-내각형은 ⅰ) 선거구 주민이 직선으로 선출한 의원과 ⅱ) 의원들이 간선으로 선출한 시장이 지방의회를 구성하며, 시장은 의원을 지명해 내각을 구성함

○ 리더-내각형은 내각 중심의 정책 결정을 통해 명확하고 정책 결정이 빠르지만, 시민이 직접 시장을 선출 할 수 없어, 의회에 의존할 수밖에 없음



[그림 4-3] 영국 지방정부의 기관구성 유형(리더 - 내각형)

자료 : 자료 : 대한민국 시도지사협의회(2021).「영국 지방자치단체 개황」.

□ 위원회형은 ⅰ) 선거구 주민이 직선으로 선출한 의원과 ⅱ) 의원들이 간선으로 선출한 시장이 지방의회를 구성하며, 집행부는 각 위원회로 구성됨

○ 위원회형은 모든 의원이 각자가 속한 위원회에서 주도적 역할을 수행함으로써 의회 내 권력이 수평적으로 분산되지만, 정책 결정속도가 비교적 느리거나, 해당 위원회에 속하지 않은 의원의 경우 타 위원회의 정책 결정 상황을 파악하기 어려움

[표 4-1] 영국 지방정부의 구조

구분	시장-내각형	리더-내각형	위원회형
특징	지방의회 = 지방자치단체 지방의회 = 시장(시민 전체가 직선으로 선출) + 의원(선거구 주민이 직선으로 선출) 집행부 = 내각 : 시장이 의원을 지명해 내각을 구성 내각이 수석행정관 및 기타 고위공무원을 임명	지방의회 = 지방자치단체 지방의회 = 시장(또는 리더, 의회에서 간선으로 선출) + 의원(선거구 주민이 직선으로 선출) 집행부 = 내각: 리더가의원을 지명해 내각을 구성 내각이 수석행정관 및 기타 고위공무원 임명	지방의회 = 지방자치단체 지방의회 = 의장(의회에서 간선으로 선출) + 의원(선거구 주민이 직선으로 선출) 집행부 = 각 위원회 각 위원회가 수석행정관 및 기타 고위공무원을 임명
장점	주요 정책에 대한 책임 명확 각 선거구가 아닌 시 전체를 대표하는 리더를 선출	내각 중심의 정책 결정을 통해 위원회형에 비해 책임소재가 비교적 명확하고 정책 결정이 빠름 평의원(내각이 아닌 위원)은 조사위원회를 통해 감시하는 기능을 수행함으로써 두 제도의 한계를 보완할 수 있음 의회 중심의 전통적인 영국 지방자치단체 체계와 유사해 국민 수용성이 높음	모든 의원이 각자가 속한 위원회에서 주도적 역할을 수행함으로써 의회 내 권력이 수평적으로 분산됨
단점	직선제 시장 선출 과정에서 추가적인 비용 지출 시장에 대한 권한 집중으로 봉건제도로의 회귀 우려	시민이 직접 시장을 선출할 수 없어, 의회에 의존할 수밖에 없음	정책 결정속도가 비교적 느리거나, 해당 위원회에 속하지 않은 의원의 경우 타 위원회의 정책 결정 상황을 파악하기 어려움 그 결과 의회 전반의 주요 정책 결정 진행 상황을 파악하기 어려움

자료 : 김지수(2019).「자치단체 기관구성 형태 최신 해외사례 연구」, 한국지방행정연구원.

2. 영국 지방정부의 인구규모별 분석

□ 기관구성 유형별 분포는 ⅰ) 시장-내각형, ⅱ) 리더-내각형, ⅲ) 위원회형, ⅳ) 장관으로부터 승인받은 기타 협약으로 구분됨

○ 기관구성 유형별 분포는 리더-내각형 80.2%(283개), 위원회형 14.7%(52개), 시장-내각 4.5%(16개), 기타 0.6%(2개) 순임

□ 전통적인 방식이라 할 수 있는 리더-내각 방식이 가장 많음

○ 자치단체 기관구성의 다양성에 대한 법제정에도 불구하고 시장-내각유형이 여전히 가장 적음(전체의 약 4.5%, 16개 지역)

[표 4-2] 영국 지방정부의 기관구성 유형별 분포

자치단체 유형		총빈도	자치단체 구성유형				인구규모 (평균)
			시장-내각	리더-내각	위원회	기타	
2 tier	County councils	27	-	-	-	-	822,581
	District councils	201	3			-	110,498
Single tier	Unitary authorities	55	5			-	229,815
	Metropolitan districts	36	4			-	331,742
	London boroughs	32	4			-	275,534
	City of London	1	-			1	7,700
	Isles of Scilly	1	-			1	2,300
합계		353	**16**	**283**	**52**	**2**	

자료 : 김지수(2019).「자치단체 기관구성 형태 최신 해외사례 연구」, 한국지방행정연구원.

3. 영국 지방정부의 기관구성 변경에 관한 법적·제도적 절차

1) 기관구성 형태 변경에 관한 법적 근거

□ 자치단체의 기관구성을 변경하기 위해서는 기본적으로 주민투표를 거쳐 찬성 결과(yes vote)를 얻어야 함(Local Government Act 2000, secton 26)

○ Local Government and Public Involvement in Health Act 2007은 지방자치단체가 지방의회의 의결에 따라 기관구성 형태를 변경할 수 있도록 하였음

□ Local Government Act 2000에서는 본래 시장(mayor) 제도 도입에 대한 주민투표만을 규정하였으며, 이때 전체 유권자의 5% 이상의 청원으로도 이루어질 수 있도록 하였음

○ 그러나 Localism Act 2011에서는 청원에 의한 주민투표 대상인 집행부 구성 변경 유형을 리더-내각과 위원회로 확대함

2) 기관구성 형태 변경에 관한 선택 절차

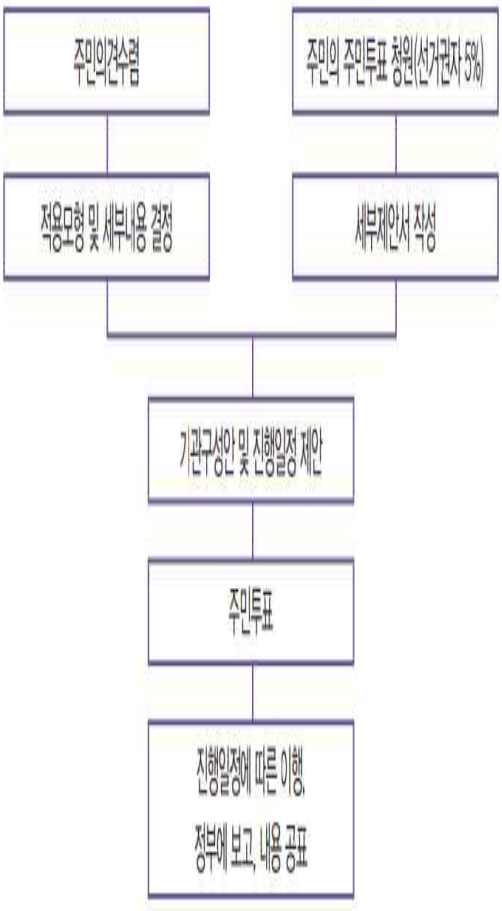
□ 자치단체가 새로운 기관구성 형태를 채택하기 위해서는 ⅰ) 자치단체 의제(안) 또는 ⅱ) 주민투표 발의에 의해 주민투표를 거쳐 결정함

○ 자치단체가 자발적으로 새로운 기관구성형태 채택 절차를 진행하지 않거나 지나치게 지연되면 중앙정부(DETR)가 직접 주민투표를 발의하여 결정함

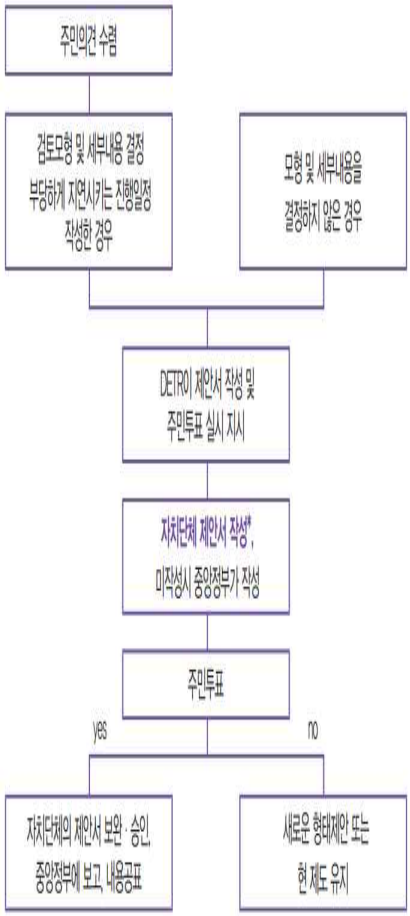
□ 일반적인 기관구성 변경절차는 주민의견수렴- 적용모형 및 세부내용 결정 - 기관구성안 및 진행일정 제안 - 주민투표 - 진행일정에 따른 이행, 정부보고 및 내용 공표 순임

○ 중앙정부(DETR)에 의한 기관구성 변경절차는 중앙정부가 제안서 작성 및 주민투표 실시 지시 - 자치단체 제안서[8] 작성 - 주민투표- 자치단체의 제안서

보완·승인 및 중앙정부에 보고 및 내용 공표(새로운 형태 제안 또는 현 제도 유지) 순임



[그림 4-4]
일반적인 기관구성 변경 절차



[그림 4-5]
중앙정부에 의한 기관구성 변경 절차

자료 : 대한민국 시도지사협의회(2021).「영국 지방자치단체 개황」

8) 제안서의 주요사항은 ⅰ) 새로운 기관구성 형태, ⅱ) 집행부의 기능 및 그에 따른 조건이나 한계, 집행부의 구조 및 구성원의 책임분야, ⅲ) 집행부 및 의회의 관계에 관한 기본조례(Standing order), 기관구성안의 개발 및 동의방법, ⅳ) 수석행정관 및 간부직원 임명 방법, 기타 직무수행자 임명 방법 등으로 구성됨

4. 영국 지방정부의 기관구성 변경 사례

1) 왓포드(Watford Borough) : 리더-내각제 ⇨ 시장-내각제 변경 성공사례

□ 왓포드는 잉글랜드 동부 하트퍼드셔에 위치한 도시로 2층제 지방자치 구조를 한 비대도시의 디스트릭트(non - metropolitan district)로 분류됨

○ 왓포드는 326개 지방자치단체 중 252위의 인구규모를 가지며, 영국 내 도시의 일반적 규모가 약 10만~30만 사이라고 볼 때, 비교적 소규모의 도시라고 할 수 있음(Office for National Statistics 2017)

(1) 기관구성 변경(리더-내각제 ⇨ 시장-내각제) 추진배경

□ 2000년 영국의 노동당 정부는 영국 및 웨일즈의 모든 의회에 직접 선출된 시장을 포함시키는 지역정부법 2000을 발표함

□ 왓포드는 리더-내각제에서 직선시장-내각제 기관구성으로 전환할 경우, 다음과 같은 효과를 기대하였음

□ 첫째, 주민이 직접 한 명의 개인을 시장으로서 선출한 것이므로 지역과의 연결고리가 강화됨(Watford observer, 2018)

○ 시장 - 내각제는 궁극적으로 지역의 의사결정에 책임을 질 수 있는 한 사람이 누구인지 명확해지는 것임

□ 둘째, 선출직 시장은 지역의 지도자로, 선거 과정에서 비전과 정책을 시민으로부터 검증받고, 선거 결과를 기반 삼아 전략적으로 핵심적인 결정을 내림(Watford Observer, 2018)

○ 선출직 시장은 주요 파트너십을 맺는 권한이 있으며, 하나의 비전 아래 사람과 조직을 통합해 운영함으로써 기존에 의회에서 선출한 시장과 차별화됨

□ 이에 따라, 지역정부법 2000에 의거하여, 왓포드는 20001년 6월 리더-내각제에서 직선시장-내각제로 가는 주민투표를 실시함(1차 기관구성 개혁을 위한 주민투표 지방정부는 약 20개)

(2) 기관구성 변경 절차

□ 인구 96,800명의 소규모 도시로 2001년 6월 12일 주민투표를 통해 시장직선제로 전환함(House of Common Library, 2002)

○ 총 14,776명(투표율 24.5%) 주민이 투표하였으며, 시장직선제 선호 51.7%, 내각시스템 선호 48.3%를 투표함

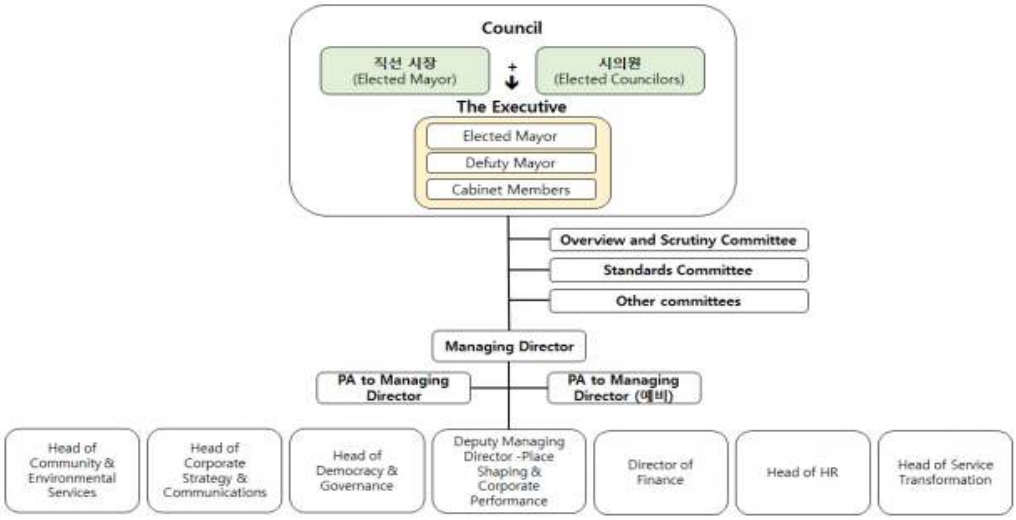
○ 왓포드 직선시장 Dorothy Thornhill은 2002년 5월 최초로 주민 직선제로 선출되어 현재까지 총 4차례 연임하는 여성 시장임

(3) 기관구성 체계도

□ 왓포드 의회(Council)의 기관구성은 선출직 시장(mayor)과 선출직 시의원(councilors)(2019년 총 36명: 자민당 26명, 노동당 10명) 으로 구성됨

○ 시장과 시장이 지명한 일정 수의 지방의회 의원이 의회총회(full council)의 동의를 거쳐 내각(the executive)을 구성함

○ 의회총회(full council)에서 고위공무원단(chief officer; Managing Director)을 선정함(7개의 하위 부서로 구성)



[그림 4-6] 왓포드의 기관구성 체계도

자료 : 김지수(2019).「자치단체 기관구성 형태 최신 해외사례 연구」, 한국지방행정연구원.

□ 내각은 의회(Council) 운영 관련 의결기능을 한다면, 집행기능은 전문 관료가 수행함

○ 내각회의(executive meeting) 시 내각과 시장, 사안에 따라 필요시 고위공무원단(Council officers)이 참석함

2) 맨체스터(Mamchaster) : 리더-내각제 ⇨ 시장-내각제 변경 실패사례

(1) 2012년 기관구성 변경(리더-내각제 → 시장-내각제) 추진배경

□ 2000년 영국의 노동당 정부는 영국 및 웨일즈의 모든 의회에 직접 선출된 시장을 포함시키는 지역정부법 2000을 발표함

□ 이에 따라, 지역정부법 2000에 의거하여, 2012년 5월 영국의 많은 대도시들이 리더-내각제에서 직선시장-내각제로 가는 주민투표를 실시함(2차 기관구성 개혁을 위한 주민투표 지방정부는 약 11개)

○ 투표 대상 대도시는 버밍햄(Birmingham), 브랜드포드(Bradford), 브리스톨(Bristol), 코벤트리(Coventry) 돈캐스터(Doncaster), 리즈(Leeds), 맨체스터(Manchester), 뉴캐슬 및 타인지역(Newcastle upon Tyne), 노팅햄(Nottingham) 쉐필드(Sheffield), 웨이크필드(Wakefield) 등 총 11개 도시임

○ 직선제 시장 도입 투표결과는 찬성 1(브리스톨), 유지 1(돈캐스터), 반대 9(버밍햄, 브랜드포드, 코벤트리, 리즈, 맨체스터, 뉴캐슬 및 타인지역, 노팅햄 쉐필드, 웨이크필드)으로 나타남

(2) 맨체스터의 기관구성 변경 투표

□ 2012년 직선제시장 도입투표는 총 91,720명이 투표하였으며, 찬성 46.8%(42,677명), 반대 53,2%(48,593명)로 나타나 직선제 시장제를 도입하지 못하고 기존의 리더-내각형을 유지함

구분	투표(명)	비율(%)
찬성	42,677	46.8
반대	48,593	53.2
총 투표	91,270	100

[그림 4-7] 2012 맨체스터 기관구성 변경 투표

자료 : 맨체스터시 의회 홈페이지(https://www.manchester.gov.uk).

(3) 맨체스터 기관구성 체계도

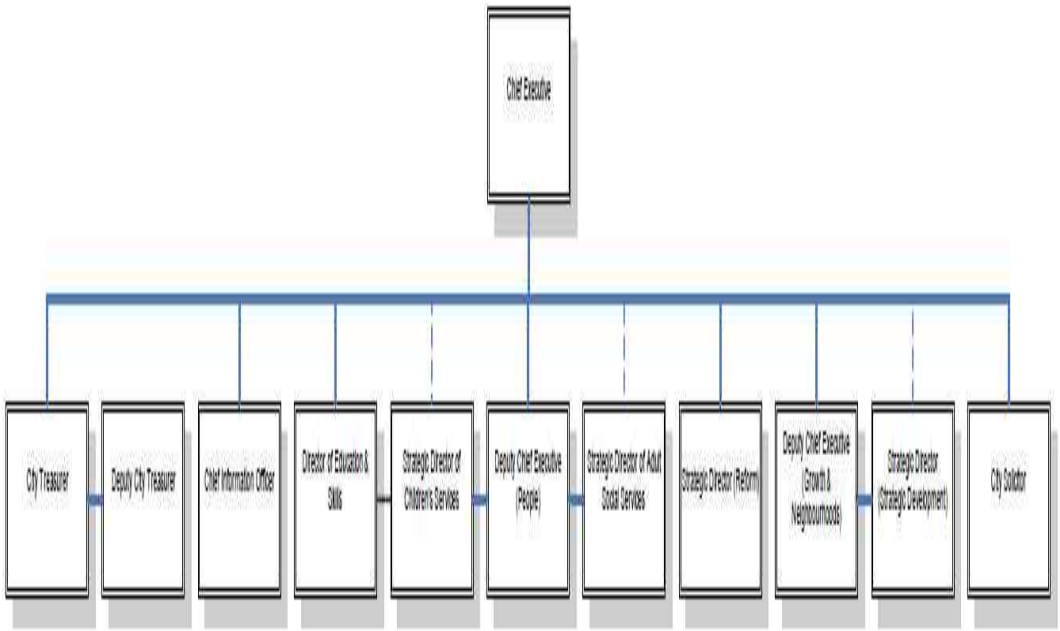
□ 인구 50만 수준의 맨체스터 대도시의 기관구성은 리더(시장) + 의회 내각집행부형으로 32개 선거구를 중심으로 96명의 지방의원들이 선출됨

○ 집행기관 등 기관구성과 운영에 관해서는 Manchester Local Constitution (2016)에 근거하고 있으며, 총 9편(part)으로 나뉘어 구성되었으며 관련조항들

은 기본 16개 조항과 세부부록사항(Section A~G)로 구성됨

□ 집행기관의 결정기구는 리더와 집행위원으로 구성된 운영(집행)이사회이며 지방의원 9명이 집행부의 업무를 담당하고 있으며 상임위원회와 분과위원회 등으로 운영됨

○ 지방의원의 의정활동에 대해서는 맨체스터시 지방정부헌법 제6장 시의회 활동을 위한 공용물건 사용 등으로 명시되어 있음. 또한 지방의회 의원과 사무국 직원 간의 업무적 관계를 규정한 원칙, 조례 등도 제정되어 있음



[그림 4-8] 맨체스터의 기관구성 체계도

자료 : MANCHESTER CITY COUNCIL, CONSTITUTION OF THE COUNCIL, May 2015

제3절 독일

1. 독일 지방정부의 일반적 특징

□ 독일기본법(Grundgesetz, 독일연방헌법)은 주(Land)와 크라이스(Kreis), 게마인데(Gemeinde) 등에 주민이 선거로 선출한 '대표기관'을 두도록 규정하고 있지만, 구체적인 기관구성에 관해서는 규정하지 않음을 통해 각 주에 기관구성의 자유를 부여하고 있음

- 독일기본법에서 연방에 입법권이 있다고 규정되지 않은 사항에 관한 입법권은 각 주에 부여되어 있음

- 또한 독일기본법은 제28조에서 대표적인 지방자치단체인 게마인데(Gemeinde)에 해당 지방자치단체에 대한 책임성과 행정권 및 조세권을 보장해야 함을 규정하고 있음.

독일기본법
제28조 ① 각 주의 헌법질서는 기본법상의 공화적, 민주적, 사회적 법치국가의 원칙에 부합하여야 한다. 주, 크라이스, 게마인데에는 주민이 보통, 직접, 자유, 평등, 비밀선거로 선출한 대표기관이 구성된다. 크라이스, 게마인데의 선거에 있어서는 유럽공동체 회원국의 국적을 가진 자도 유럽공동체 법이 정하는 바에 따라 선거권과 피선거권을 가진다. 게마인데에서는 선출된 의회 대신에 게마인데 총회가 이를 대신할 수 있다. ② 게마인데에는 법률의 범위 내에서 지역 공동체의 모든 사무를 자기의 책임으로 규율할 권리가 보장되어야 한다. 게마인데의 연합도 법률상 직무의 범위 내에서 법률이 정하는 바에 따라 자치행정권을 가진다. 자치행정의 보장은 재정적인 자기책임의 원칙도 포함한다. 이 원칙에는 게마인데에 세율결정권과 함께 부여된 경제력과 관련된 조세원이 속한다.

□ 게마인데(Gemeinde)의 수는 11,054개로 이 중 인구 5만명 이상인 게마인데는 195개이고, 게마인데 중 가장 분포가 많은 주민수는 500명에서 5,00명 수준임

□ 독일의 경우 지방정부 기관구성이 획일적이지 않으며, 시장과 의회를 중심축으로 하는 권한 배분의 차이에 따라 유형이 구분됨

- 연방국가인 독일은 16개 주의 주법으로 「지방자치법」(Gemeindeordnung)을 제정하여 지방자치에 관한 사항은 물론이고 각 주의 지방선거의 기본원칙 등에 관한 사항을 규정하고 있음

- 2차대전 이후 독일은 지역마다 미국, 영국, 프랑스, 러시아의 제도적 영향을 받았으며, 이로 인하여 기관구성 결정의 방법으로 이사회형(프로이센 영향, 의회가 선출한 이사회가 집행부 역할) 이외에 북독일 의회형(영국 영향, 의회가 명예직 시장과 책임행정관을 선출), 시장형(프랑스 영향, 의회가 시장을 선출하며 시장은 실질적 권한 보유)으로 구분됨

- 다만, 16개 주 중에서 3개주(함부르크, 베를린, 브레멘)는 도시 자체가 하나의 주로서 인정되기 때문에 이들 주에는 별도의 지방자치단체가 없음

- 이러한 역사적 경험이 지방자치단체의 기관구성에도 영향을 미쳐서 현재 독일에는 다양한 기관구성 형태가 인정되고 있는데, 남독일 시장형, 의회형, 이원제 시장형, 이사회 형으로 구분됨

- 예를 들어, 우리나라는 '지방의회(의결기관)'와 '지방자치단체의 장(집행기관)'을 예외없이 대립형으로 규정하고 있는 반면, 독일의 경우에는 기본적으로 지방자치단체의 기관구성이 다양하며, 게마인데 의회(의결기관)의 장이 시장(집행기관)을 견제하는 기관대립형도 있지만, 게마인데 의회(의결기관)의 장이 시장(집행기관)을 겸임하는 기관통합형도 규정되어 있음

(1) 남독일 시장형 (Süddeutsche Bürgermeisterverfassung)

□ 주민직선으로 시장과 의회의원을 선출하여 집행부와 의회는 독립기관으로 구성되지만, **시장이 의회 의장을 겸임**

□ 시장은 자치단체의 수장으로서 지역을 대표하며 행정전반에 대해 강력한 권한을 행사**(강시장형으로 분류됨)**

- 바덴-뷔르템부르크 지방자치법(Gemeindeordnung)에 따르면, 게마인데 평의

회(Gemeinderat)에 관해서 제2장 제2절 제24조-제41조b에서 법적 지위와 권한, 구성, 선거, 임기교섭단체, 위원회, 회의공개, 정보공개 등에 관한 사항을 규정하고 있고, 시장(Bürgermeister)에 관해서 제2장 제3절 제42조-제55조에서 법적 지위와 권한, 선거, 권한대행 등에 관한 사항을 규정하고 있음

- 라인란드-팔쯔 지방자치법(Gemeindeordnung)에 따르면, 게마인데 평의회(Gemeinderat)에 관해서 제2장 제2절 제29조-제46조에서 평의회 구성, 평의원의 수와 권한 및 의무, 평의회의 위원회와 권한, 공개와 청문, 의사규칙, 회의, 선거 등에 관한 사항을 규정하고 있고, 시장(Bürgermeister)에 관해서 제2장 제3절 제47조-제55조에서 법적 지위와 권한, 임기, 선거 등에 관한 사항을 규정하고 있음

(2) 의회형 (Ratsverfassung)

□ 주민직선으로 시장과 의회의원을 선출하며, **시장이 의회 의장을 겸임**

□ 주민직선으로 선출된 의원들로 구성된 의회가 게마인데의 최고기관이며, 모든 사무처리의 권한을 보유하고 의사를 결정**(약시장형으로 분류됨)**

- 니더작센 지방자치법(Gemeindeordnung)에 따르면, 의회(Rat)에 관해서 제5장 제1절 제31조-제54조에서 법적 지위와 구성, 의원의 수, 선거, 권한, 의사규칙, 위원회, 회의진행, 의회해산 등에 관한 사항을 규정하고 있고, 시장(Bürgermeisterin oder Bürgermeister)에 관해서 제5장 제4절 제61조-제67조에서 선거, 임기, 권한, 법적 지위, 회의참가 등에 관한 사항을 규정하고 있음

- 노르트라인-베스트팔렌 지방자치법(Gemeindeordnung)에 따르면, 게마인데 평의회(Gemeinderat)에 관해서 제2장 제2절 제29조-제46조에서 평의회 구성, 평의원의 수와 권한 및 의무, 평의회의 위원회와 권한, 공개와 청문, 의사규칙, 회의, 선거 등에 관한 사항을 규정하고 있고, 시장(Bürgermeister)에 관해서 제2장 제3절 제47조-제55조에서 법적 지위와 권한, 임기, 선거 등에 관한 사항을 규정하고 있음

(3) 이원제 시장형 (Dualistische Bürgermeisterverfassung)

□ 주민직선으로 시장과 의회의원을 선출하며, **의장은 의원 중 선출**

□ **지방의회의 독립성을 중시**하는 유형으로, **집행부와 의회의 권력분립**에 근거하여 권한도 집행부와 지방의회에 분할(단체장-의회의장 병립형)

- 브란덴부르크 지방자치법(Gemeindeordnung)에 따르면, 게마인데 의원(Gemeindevertretung)에 관해서 제2장 제2절과 제3절 제33조-제58조에서 의회의 구성과 의원의 선거, 의원의 권한과 의무 및 책임, 의장단과 의사규칙 및 원내선거, 회의와 회의공개, 교섭단체, 위원회, 의회해산, 행정의 통제 등에 관한 사항을 규정하고 있고, 시장(Bürgermeister)에 관해서 제2장 제4절 제59조-제68조에서 법적 지위와 권한, 선거, 권한대행 등에 관한 사항을 규정하고 있고 명예시장에 관한 사항도 별도로 규정하고 있음

- 슐레스비히-홀스타인 지방자치법(Gemeindeordnung)에 따르면, 게마인데 의원(Gemeindevertretung)에 관해서 제5장 제1절 제27조-제47조에서 의회의 권한과 업무, 의회의 구성과 선거, 의원의 권한과 의무, 원내교섭단체와 의장단, 의사규칙, 회의와 회의의 공개, 원내선거, 의회해산, 위원회 등에 관한 사항을 규정하고 있고, 시장(Bürgermeister)에 관해서 제5장 제3절 제48조-제58조에서 법적 지위와 권한, 선거와 임기, 권한대행 등에 관한 사항을 규정하고 있고 명예시장에 관한 사항도 별도로 규정하고 있음

(4) 이사회형 (Magistratsverfassung)

□ 주민직선으로 시장과 의회의원을 선출하며, 의회에서 집행기능을 수행하는 **이사회의 위원과 위원장을 별도 선출**

□ 시장-이사회의 이원적 권한배분 구조이나, 실제 이사회가 대부분의 권한을 행사하며 양자간 갈등발생시 단체장의 재량권은 매우 제한적

- 헤센 지방자치법(Gemeindeordnung)에 따르면, 우선 제5장 제1절에 총칙규정(Allgemeine Vorschriften)을 두어, 게마인데 의원(Gemeindevertreter)에 관해

서는 제5장 제1절 제35조-제38조에서 독립성, 선거, 교섭단체, 의원의 수 등에 관한 사항을 규정하고 있고, 시장(Bürgermeister)에 관해서 제5장 제1절 제39조-제55조에서 시장의 선거와 임기, 의무와 권한대행에 대해서 규정하고 있음. 이어서 제5장 제2절에서는 의회의원의 구성, 권한, 의사공개, 원내선거, 의장의 임무, 위원회 등에 관해서 규정하고 있음. 그리고 특별히 제5장 제2절 제65조-제77조에서 이사회(Gemeindevorstand)에 관한 조항을 두어 이사회의 구성과 권한, 정족수, 의사절차 등에 관해서 규정하고 있음

2. 독일 지방정부 기관구성 종합 평가

□ 유형별 특징

- 주민직선으로 지방정부의 시장과 지방의회의 의원을 선출한다는 공통점을 지님
- 남독일 시장형과 의회형은 시장이 의회 의장을 겸임하는 기관통합형임
- 이원제 시장형은 의원이 의장을 선출하고 이사회형은 의원들이 이사회 위원과 위원장을 선출하는 기관대립형임

□ 유형별 장단점

- 남독일 시장형 : 시장이 의회 의장을 겸임하는 기관통합형으로 강력한 리더쉽과 신속한 정책결정이 가능, 그런 과도한 권한집중 우려가 있음
- 의회형 : 시장이 의회 의장을 겸임하는 기관통합형이지만, 전문성과 리더쉽이 부족할 수 있고 행정부와 의회간 견제와 균형을 확보하기 어려움
- 이원제 시장형 : 행정부와 의회간 견제와 균형이 확보되고 책임소재가 명확하지만, 시장과 의회의 대립과 갈등에 대한 우려가 있음
- 이사회형 : 이사회가 실질적 권한을 가지고 책임소재가 명확하지만, 이사회의 민주적 정당성이 미약하고 직선으로 선출된 시장의 권한이 매우 제한적임

[표 4-3] 기관구성 유형별 비교

	남독일 시장형	의회형	이원제 시장형	이사회형
시장 선출방법	주민 직선	주민 직선	주민 직선	주민 직선
권한배분	시장 중심	의회 중심	시장·의회 분점	이사회 중심
의장 / 의회와의 관계	시장이 겸임 / 시장 우위형태	시장이 겸임 / 의회 우위형태	의원 중 선출 / 의회 독립성 중시	의회에서 이사회 위원·위원장 선출
특 징	강한 시장의 권한을 통제할 필요	의회는 게마인데의 최고기관	갈등 발생시 시장과 의회의 협력 필요	시장·이사회의 이원적 형태이나, 의견불일치의 경우 시장의 권한이 약함
채택 자치단체	바덴-뷔르템베르크, 바이에른, 라인란트-팔쯔, 자르란트, 작센, 튀링겐 **(6개주)**	니더작센, 노르트라인-베스트팔렌 **(2개주)**	브란덴부르크, 작센-안할트, 메클렌부르크-포어폼메른, 슐레스비히-홀스타인 **(4개주)**	헤센 **(1개주)**

□ 지방정부 기관구성에 있어서 강시장형으로 제도 변화

- 통일 이후에 통일독일에 편입된 구 동독 지역의 5개주(브란덴부르크, 작센, 작센-안할트, 메클렌부르크-포어포메른) 모두 시장직선제를 채택

- 통일 이후 1990년대에, 시장을 지방의회에서 선출하던 구 서독 지역의 주들도 주민들이 시장을 직선하는 시장직선제로 변경

- 시장직선을 통하여 지방정부에서 주민의 참여와 시장의 민주적 정당성 강화

□ 지방정부에서 시장의 권한 강화

- 시장이 시의회 의장을 겸임함에 따라, 강력한 리더십에 기반한 지방행정의

능률성과 효과성을 기대

- 직업정치인보다 행정 전문가 또는 기업 경영인을 시장으로 선출되는 경향이 있음

※ 바덴-부텐부르크주 사례(‘03) ; 단체장의 50%가 무소속, 90%가 전문행정가 출신

□ 지방정부 기관구성의 법적 근거

- 독일기본법(Grundgesetz)을 통해 주민들의 ‘대표기관’ 선출권을 보장하고, 구체적인 기관구성에 관해서는 규정하지 않음을 통해 각 주에 기관구성의 자유를 부여하고 있음

- 각 주에서는 지방자치법(Gemeindeordnung)을 제정하여 대표기관의 종류(시장, 의회, 이사회 등)와 권한 등을 상세하게 규정하고 있음

□ 독일 16개 주의 지방자치법(Gemeindeordnung)

- 남독일 시장형에 있어서는 시장의 권한이 크기 때문에 주로 시장에 관해서 상세한 규정을 두고 있음

- 의회형에 있어서는 의회의 권한이 크기 때문에 의회에 관해서는 매우 상세한 규정을 두고 있음에 비하여 시장에 관해서는 상대적으로 간단한 규정을 두고 있음

- 이원제 시장형에 있어서도 의회의 권한이 작지 않기 때문에 의회에 관해서는 매우 상세한 규정을 두고 있으며, 의회 행정통제권(Kontrollrecht)에 관한 명시적인 규정을 두고 있는 특징이 있음. 작센-안할트와 메클렌부르크-포어폼메른 주의 경우에는 기존의 지방자치법(Gemeindeordnung)을 개혁한 내용의 지방헌법 혹은 지방헌법법률(Kommunalverfassung 혹은 Kommunalverfassungsgesetz)을 제정하여 시행하고 있음

- 이사회형으로 분류되는 헤센주의 지방자치법은 특별히 의회에 의하여 구성되는 이사회(Gemeindevorstand)에 관한 조항을 두어 이사회에 실질적인 권한을 부여하고 있음

- 독일 각주의 지방자치법은 조문의 수나 위치 지방정부 기구의 이름 등에 있어

서 차이가 '없는 것은 아니지만 전반적으로 규범체계가 대동소이 하며, 다만 기관구성의 유형에 따라 의회와 시장을 양대 중심축으로 하여 구체적인 권한의 배분에 있어서 차이를 보이고 있음

3. 독일 지방자치법의 시사점

□ 우리 지방자치의 법제가 상당 부분 독일법제의 영향을 받았다는 점에서, 독일 지방자치법이 우리에게 시사하는 바는 상당히 크다[9]고 평가되고 있음

□ 독일 지방자치단체의 인구규모는 지방자치단체가 수행하는 사무의 범위(보충성의 원칙), 주민참여방법, 지방의회의원선출과 지방자치단체장과 지방의회와의 관계 등을 결정하는데 핵심적 요소이기 때문에 독일의 제도를 우리나라에 그대로 적용하기 어렵다[10]고 평가되고 있음

□ 그 동안 우리나라는 「지방자치법」에서 지방자치단체의 기관을 획일적으로 기관대립형으로 규정하여 온 점이 독일 「지방자치법」과의 큰 차이였는데, 2021년의 「지방자치법」 개정을 통하여 기관구성의 다양화가 가능해진 현재의 법적 여건에서는 독일 「지방자치법」을 부분적으로 참조할 수 있음

□ 일면으로는 독일 연방기본법, 연방법률, 주의 법률, 지방자치단체의 조례로 이어지는 법령 피라미드 혹은 법령의 위계질서가 확실하고, 타면으로는 보충성 원칙이 강조되는 독일 지방자치법령과 지방자치제도는 향후 우리나라의 지방정부 기관구성 형태의 다양화 방안에서 참고할 점이 있음

- 지방정부 기관구성에 있어서 강시장형을 채택하는 경향성이 강한 독일 지방정부의 기관구성 사례를 우리나라 기관구성의 다양화를 위한 선택지로 고려하지 않더라도, 기관구성의 다양화를 위한 법제화 방안에서는 참고할 만한 점이 있음

- 즉, 어떠한 기관구성 방안을 향후 제정법에서 채택한다고 하더라도, 일면으로

9) 김남철, 실질적인 자치권 확대 및 책임성 확보를 위한 지방자치법 개정과 공법적 평가, 지방자치법연구, 63호, 2019, 111쪽.
10) 김수진, 한국·독일 비교를 통한 인구규모에 따른 자치권 배분 논의와 지방의회운영·지원방안 개선에 관한 연구, 지방자치법연구, 63호, 2019, 210쪽.

는 원칙적으로 법령의 단계구조에 적합하고, 타면으로는 지방자치에서의 보충성 원칙이 존중되는 법제화 방안이 고려되어야 할 것임

□ 기타 사소하지만 지방의회의 운영이 선진적으로 될 수 있는 몇가지 사항을 참조할 수 있음

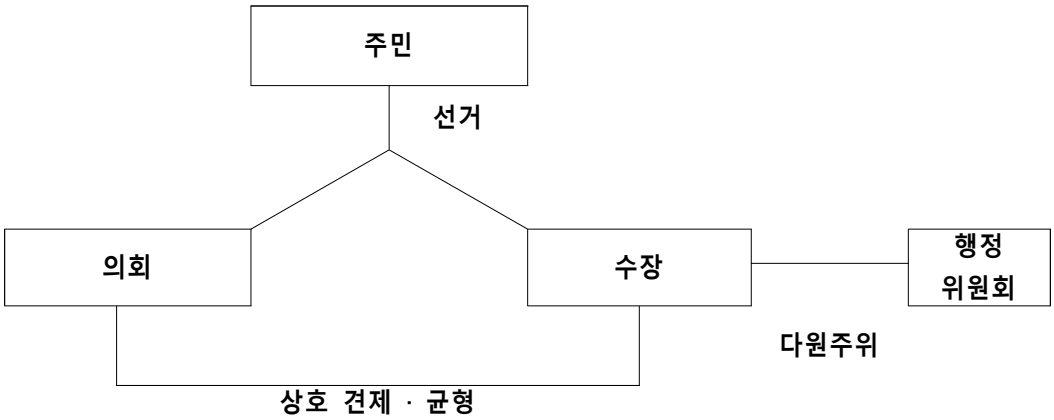
- 노르트라인 베스트팔렌주 지방자치법 제57조 제2항에 따르면, 위원회 의석을 정당의석수로 배정을 하는데, 의석이 배정되지 않은 정당의 경우 투표권이 없더라도 위원회 회의에 참석 가능한 규정을 두고 있음

- 바이에른주 지방자치법 제48조 제2항에 따르면, 지방의회의원에게는 회의참석의무가 있고, 이유없이 회의에 참석하지 않으면 1회당 250유로 또는 500유로의 과태료 부과가 가능함

제4절 일본

1. 일본의 국가통치제도 개요 및 지방자치 규정

□ 일본은 의원내각제를 채택하고 있는 중앙정부와 달리, 지방자치단체는 수장과 의회의 쌍방을 주민의 직접선거에 의해 선출하는 기관대립형(기관분산형)인 이원대표제(약시장-의회형)를 채택하고 있음



[그림 4-9] 이원대표제(약시장형)

출처 : 지방행정연구원, 지방자치단체 기관구성 개선을 위한 입법방안 연구, 2011, 34면

□ 지방자치단체의 기관구성 유형과 관련한 법적 근거는 「일본국헌법」제8장(제92조[11], 제93조[12]) 및 「지방자치법」 제1조의3,[13] 제17조[14] 등이 있음

---

11) 「일본국헌법」 제92조(지방자치의 기본원칙) 지방공공단체의 조직 및 운영에 관한 사항은 지방자치의 본뜻에 의거하여 법률로 이를 정한다. (조문해석은, 김학성·박용숙, 『세계 각국의 헌법전』 (북스힐, 2018) 269면 참조)

12) 「일본국헌법」 제93조 (지방공공단체의 의회)
① 지방공공단체에는 법률이 정하는 바에 의하여 그 의사기관으로서 의회를 설치한다.
② 지방공공단체의 장, 그 의회의 의원 및 법률이 정하는 기타의 공무원은 그 지방공공단체의 주민이 직접 이를 선출한다.

13) 「지방자치법」 제1조의3
① 지방공공단체는, 보통지방공공단체 및 특별지방공공단체로 한다.
② 보통지방공공단체는, 도도부현 및 시정촌으로 한다.
③ 특별지방공공단체는, 특별구, 지방공공단체의 조합 및 재산구로 한다.

14) 「지방자치법」 제17조 보통지방공공단체 의회의 의원 및 장은 별도로 법률이 정하는 바에 따라 선거인의 투표에 의해 이를 선거한다.

- 일본은 헌법 제93조에서 지방공공단체의 의사기관과 집행기관으로서, 각각 '의회'(제1항)와 '지방공공단체의 장'(제2항)에 관하여 규정하고 있는데, 이는 주민자치의 헌법원칙을 구체화 한 것임

- 따라서,「지방자치법」에서 지방자치단체장과 지방의회의원은 법률이 정하는 바에 의하여 주민의 직접선거에 의해 선출되도록 함

- 현재 일본은 지방자치단체 기관구성 형태의 다양성은 법적으로 보장하고 있지 않음

- 2003년과 2004년에 자치단체의 실정에 맞추어 개혁하려는 '시티매니저 특구구상(シティ・マネージャー特区構想)'[15] 등이 제안되었지만, 헌법해석상의 문제와 국민적 논의를 통해 신중하게 검토해야 하는 이유로 거부된 바 있음

2. 지방정부의 유형

□ 일본은 헌법에 기초하여 지방자치법에서 지방공공단체를 보통지방공공단체와 특별지방공공단체로 구분하고 있음(「지방자치법」 제1조의3)

- 여기에서 보통지방공공단체란 '일반적인 성격을 가지고 보편적으로 존재하는 지방공공단체'를 의미하며, 도도부현(都道府縣)과 시정촌(市町村)의 2층 구조를 취하고 있음[16]

15) 시티 매니저는 한 마디로 말하면, 지방자치단체의 의회에 의해 선임된 행정의 전문가이자 행정부의 실질적인 장으로서, 직원을 임면하고, 의회의 정책을 수행할 책임을 지는 자를 의미한다.

16) 小林孝輔·芽澤齊 編 『基本法コメンタール(第5版) 憲法』別冊法學セミナー 第189号(日本評論社、2006) 418頁。

[표 4-4] 일본의 지방자치법상 지방공공단체의 종류

구분	종류	
보통지방 공공단체	• 도도부현	
	시정촌	• 지정도시 - 인구 50만 이상의 시 중에서 정령으로 지정
		• 중핵시 - 인구 20만 이상의 시 중에서 신청에 기초하여 정령으로 지정
		• 시행시 특례시 - 지방자치법의 일부를 개정하는 법률(2014년 법률 제42호)에 따른 특례시제도의 폐지(2015년 4월 1일 시행) 시에 현재 특례시인 시로서 인구 20만 이상의 시 중 신청에 기초하여 정령으로 지정
		• 그 밖의 시 - 인구 5만 이상, 해당 시의 중심의 시가지를 형성하고 있는 구역 내에 있는 호수가 전 호수의 60% 이상, 상공업 및 그 밖의 도시적 업태에 종사하는 자 및 그 자와 동일체에 속하는 자의 수가 전체 인구의 60% 이상, 도도부현의 조례로 정하는 도시적 시설 및 그 밖의 도시로서의 요건을 구비하고 있을 것(지방자치법 제8조 제1항)
		• 정촌 - 정 : 도도부현의 조례로 정하는 정으로서의 요건을 갖추고 있을 것(지방자치법 제8조 제2항) - 촌 : 요건 없음
특별지방 공공단체	특별구(대도시의 일체성 및 통일성 확보의 관점에서 도입되어 있는 제도)	
	지방공공단체의 조합 재산구 지방개발사업단(특정한 목적을 위하여 설치된 것)	

출처 : 일본 총무성 홈페이지 https://www.soumu.go.jp 최종접속 : 2021.6.14

□ 일본의 지방정부는 하향식 지방정부 형태를 보이며, 이들 모두는 자치의 지방의회를 가진 법인임

(1) 도도부현(都道府縣)

- 도도부현은 국가와 시정촌의 중간에 위치한 광역자치단체이며, 도도부현 아래 시정촌은 기초지방공공단체임

- 현재, 도쿄도(東京都), 홋카이도(北海道), 오사카부(大阪府), 교토부(京都府) 그리고 43개의 현(縣)으로 구성되어 있음

- 도도부현 하부에는 시정촌이 그리고 일부 도시에는 행정상 별도의 (정령)지정도시, 중핵시, (시행시) 특례시 등이 설치되어 있음

(2) 시정촌(市町村)

- 일본은 100여 년 전에 주민자치 실시로 우리의 읍, 면에 해당하는 정, 촌에 자치권을 부여하였음

- 시·정·촌은 주민의 일상생활과 관련되는 서비스를 제공하는 기초자치단체로서, 주요 업무는 주민 관련 조례 제정, 초등학교 교육, 소방과 가정 쓰레기 처리 등이 있음

- 2021년 6월 현재, 시 792개, 정 743개, 촌 183개가 존재함[17)]

- 2005년 4월부터 신합병 특례법이 적용되어 시정촌 합병이 추진되고 있음[18)]

(3) 지정도시(指定都市)

- 일본「지방자치법」 제252조의19 제1항의 규정에 의거하여 정령으로 지정된 시이고, 지방자치법에는 지정도시하고 표현하고 있지만, 정령으로 지정된다는 의미에서 일반적으로 '정령지정도시'라고 부르며, 줄여서 정령시 또는 지정시라고 부르기도 함

- 지정도시는 대도시의 특수성을 인정하고, 광역자치단체로부터 많은 권한을 이양받아 자주적으로 업무 처리할 수 있도록 하기 위한 제도임

---

17) https://www.soumu.go.jp/kouiki/kouiki.html

18) 시정촌 합병은 지방분권의 추진, 고령화에 대응, 합병을 통한 열악한 재정기반 강화, 주민의 다양한 욕구에 대응, 생활권의 광역화, 행정서비스의 효율성 향상 등을 위해 추진되고 있다. 합병의 대상기준은 ㉠ 생활권역에 근거하여 행정구역의 재편성을 원하는 시정촌, ㉡ 지정도시, 중핵시, 특례시가 되기를 희망하는 시정촌, ㉢ 인구 1만명 이하의 소규모 시정촌이 있다. 이 합병은 지방행정계층의 개편을 통한 조정이 아니라, 지방행정구역의 통합을 통한 조정에 초점을 두고 있다.

- 지정도시는 해당 자치단체의 규모나 행정능력 등을 감안하여 지정되며, 지방자치법상으로는 인구 50만 명 이상을 요건으로 규정하고 있지만, 실제로는 인구 100만명 이상이거나 가까운 장래에 100만 명이 될 수 있는 70만 이상의 인구를 가진 도시가 대부분임

- 일반시가 정령지정도시로 승격되면, 광역자치단체에 준하는 기능을 할 수 있음

- 지정도시로 지정되면 현을 통하지 않고도 직접 정부와 접촉할 수도 있고, 현의 권한이 지정도시로 이양되는 등 현의 영향력이 적어지고, 실질적으로 현과 동급으로 취급되어 현 내의 현과 같은 의미를 지님

- 2021년 6월 현재 20개의 지정도시가 있음

- 지정도시는 지방자치법 및 그 외의 법령에서 일반 시와는 다르게 사무배분(아동복지, 도시계획, 도로, 교육 관련 자치 사무권 부여), 관여(현의 관여 탈피), 행정조직(구의 설), 재정의 특례(특별한 행정 수요 고려)가 보장됨.

- 그러나 현재 법률에서 지정도시는 '시'에 한정하고 있기 때문에 아무리 인구가 70만 명이 넘는다고 하더라도 도쿄도의 한 구가 지정도시가 될 수는 없음

(4) 중핵시(中核市)

- 중핵시는 일본 지방자치법 제12장 제1절 제252조의22 제1항의 규정에 의거하여 정령으로 지정된 시이며, 2021년 6월 현재 62개의 중핵시가 있음

- 중핵시가 되려면 인구 20만 이상의 시 중에서 신청에 기초하여 정령으로 지정함

- 중핵시는 정령지정도시가 관할할 수 있는 사무 중 도도부현이 담당하는 것이 적합한 사무를 제외한 기타 생활·복지 등의 사무를 담당할 수 있으나, 최근 중핵시로 이양되는 권한이 불충분하여 새로운 권한 이양을 실시해야 한다는 주장이 대두되고 있음

(5) (시행시) 특례시(施行時特例市)

- 舊「지방자치법」 제252조의26의3 제1항의 규정에 기하여 정령으로 지정된 시 가운데, 2014년 지방자치법의 일부를 개정하는 법률에 따른 특례시제도의 폐지 당시에 특례시인 시로 2021년 6월 현재 23개의 특례시가 있음

- 과거 특례시는 인구 20만명 이상의 시 가운데 시의 신청과 시의회, 도도부현의 회의의 의결을 거쳐 정령으로 지정되었음

- 중핵시가 처리하는 사무 가운데 도도부현이 일체적으로 처리하기 적합한 사무를 제외한 사무(환경, 도시계획, 건설 행정 등)를 처리할 수 있음

- 한번 지정되면 법정 인구나 추계인구가 감소하여 20만명 이하가 되었다 해도 지정이 해제되지 않고, 법정인구가 30만명 이상이 되었다고 자동적으로 중핵시가 되는 것은 아님

[표 4-5] 지정도시, 중핵시, 시행시 특례시 제도의 개요 [19]

구분	지정도시	중핵시	시행시 특례시
요건	• 인구 50만이상의 시 중에서 정령으로 지정	• 인구 20만 이상의 시 중에서 신청에 기초하여 정령으로 지정	• 특례시제도의 폐지 당시, 현재 특례시인 시
지정현황	20개 시	62개 시	23개 시
관여(참여) 특례	• 지사의 승인, 허가, 인가 등의 관여를 요하는 사무에 대해, 그 관여(참여)를 없애거나 지사의 참여 대신 직접 각 장관의 관여를 요한다.	• 복지에 관한 사무에 한해 정령지정도시과 마찬가지로 참여의 특례가 설치되어 있다.	없음
생정조직상 특례	• 구의 설치 • 구 선거관리위원회의 설치 등	없음	
재정상 특례	• 지방도로양여세의 증액 • 지방교부세의 산정에 필요한 조치(기준 개정 수요액 산정의 보정)	• 지방교부세의 산정에 필요한 조치(기준 재정 수요액 산정의 보정)	

	• 복권 발매 등		
결정 절차	• 정령에서 지정	• 도의 신청에 따라 정령으로 지정 • 시는 신청에 있어 시의회의 의결 및 도도부현의 동의가 필요 • 도도부현이 동의하는 경우에는 의회의 의결이 필요	없음

출처 : 일본 총무성 홈페이지 https://www.soumu.go.jp 최종접속 : 2021.6.14

[표 4-6] 지정도시, 중핵시, 시행시 특례시의 지정상황 등

구분	지정도시	중핵시	시행시 특례시
전국	20개 시	62개 시	23개 시
홋카이도 (北海道)	삿포르 札幌(195만명)	아사히카와 旭川(33만명) 하코다테 函館(26만명)	
도후쿠 (東北)	센다이 仙台(108만명)	이와키 いわき(35만명) 고오리야마 郡山(33만명) 아키타 秋田(31만명) 모리오카 盛岡(29만명) 후쿠시마 福島(29만명) 아오야마 青森(28만명) 야마가타 山形(25만명) 하치오헤 八戸(23만명)	
수도권 (首都圏)	요코하마 横浜(372만명) 가와사키 川崎(147만명) 사이타마 さいたま(126만명) 치바 千葉(97만명) 사가미하라 相模原(72만명)	후나바시 船橋(62만명) 가와구치 川口(57만명) 하치오지 八王子(57만명) 우츠노미야 宇都宮(51만명) 가시와 柏(41만명) 요코스카 横須賀(40만명) 다카사키 高崎(37만명) 가와고에 川越(35만명) 마에바시 前橋(33만명) 고시가야 越谷(33만명) 미토 水戸(27만명) 고후 甲府(19만명)	도코로자와 所沢(34만명) 히라츠카 平塚(25만명) 소카 草加(24만명) 가스카베 春日部(23만명) 치가사키 茅ヶ崎(23만명) 야마토 大和(23만명) 아츠기 厚木(22만명) 츠쿠바

19) https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/bunken/chihou-koukyoudantai_kubun.html 「최종접속 : 2021.6.14」

			つくば(22만명) 오타 太田(21만명) 이세사키 伊勢崎(20만명) 구마가야 熊谷(19만명) 오다와라 小田原(19만명)
호쿠리쿠 (北陸)	니가타 新潟(81만명)	가나자와 金沢(46만명) 도야마 富山(41만명) 후쿠이 福井(26만명)	나가오카 長岡(27만명) 죠에츠 上越(19만명)
중부권 (中部圏)	나고야 名古屋(229만명) 하마마쓰 浜松(79만명) 시즈오카 静岡(70만명)	토요타 豊田(42만명) 기후 岐阜(40만명) 이치노미야 一宮(38만명) 오카자키 岡崎(38만명) 나가노 長野(37만명) 도요하시 豊橋(37만명) 마츠모토 松本(24만명)	욧카이치 四日市(31만명) 가스가이 春日井(30만명) 후지 富士(24만명) 누마즈 沼津(19만명)
긴키권 (近畿圏)	오사카 大阪(269만명) 고베 神戸(153만명) 교토 京都(147만명) 사카이 堺(83만명)	히메지 姫路(53만명) 히가시오사카 東大阪(50만명) 니시노미야 西宮(48만명) 아마가사키 尼崎(45만명) 히라카타 枚方(40만명) 도요나타 豊中(39만명) 수이타 吹田(37만명) 와카야마 和歌山(36만명) 나라 奈良(36만명) 다카츠키 高槻(35만명) 오쯔 大津(34만명) 아카시 明石(29만명) 야오 八尾(26만명) 네야가와 寝屋川(23만명)	이바라키 茨木(28만명) 가코가와 加古川(26만명) 다카라즈카 宝塚(22만명) 기시와다 岸和田(19만명)
중국 (中国)	히로시마 広島(119만명) 오카야마 岡山(71만명)	구라시키 倉敷(47만명) 후쿠야마 福山(46만명) 시모노세키 下関(26만명) 구레 呉(22만명) 마츠에 松江(20만명) 돗토리 鳥取(19만명)	
시코쿠		마츠야마 松山(51만명)	

(四国)		다카마츠 高松(42만명) 고치 高知(33만명)	
큐슈 (九州)	후쿠오카 福岡(153만명) 키타큐슈 北九州(96만명) 구마모토 熊本(74만명)	가고시마 鹿児島(59만명) 오이타 大分(47만명) 나가사키 長崎(42만명) 미야자키 宮崎(40만명) 구루메 久留米(30만명) 사세보 佐世保(25만명)	사가 佐賀(23만명)
오키나와 (沖縄)		나하 那覇(31만명)	

출처 : 일본 총무성 홈페이지 https://www.soumu.go.jp 최종접속 : 2021.6.14

3. 지방정부 기관구성 형태

□ 일본「지방자치법」제147조와 제148조에는 “지방자치단체의 장은 당해 지방자치단체를 총괄하고 이를 대표하는 지위와 지방자치단체의 사무를 관리하고 집행하는 집행기관으로서의 지위를 동시에 가지고 있다.” 고 규정하고 있음

□ 따라서 집행기관으로서 지사, 시정촌장 이외에 교육위원회, 선거관리위원회, 인사위원회 등의 기관이 있음

□ 또한「지방자치법」제141조와 제142조에 의해 단체장은 중의원 및 참의원, 지자체 의회 의원, 지자체 상근 직원의 겸직이 금지되고, 지자체에 대한 도급업자 및 법인의 이사 등이 되는 것이 금지됨

□ 일본의 지자체 집행기관은 단체장에만 집중되어 있지 않고, ‘독립된 (행정)위원회’를 설치함으로써 집행권한을 분산시켜 다원주의를 구현하고 있는 것으로 평가됨〔**지방자치단체의 장의 권한분산 ①**〕

- 이는 모든 집행기관을 위원회로 하는 것이 아니라 지자체의 사무 중 정치적 중립성과 독립성이 요구되고 공정한 판단이 필요한 사무처리의 경우, 위원회 형식으로 단체장으로부터 독립하여 업무를 수행하는 것이 더 효율적이고 생산적이기 때문임

(1) 행정위원회 제도의 개요

- 지방공공단체의 집행기관으로서는 선거에 의해 선출된 수장 이외에, 다음과 같은 취지로 장으로부터 독립된 지위·권한을 가지는 위원회 등이 설치되고 있음(집행기관 다원주의)

㉠ 한 기관으로의 권력 집중을 배제하고, 행정운영의 공정타당을 기대함

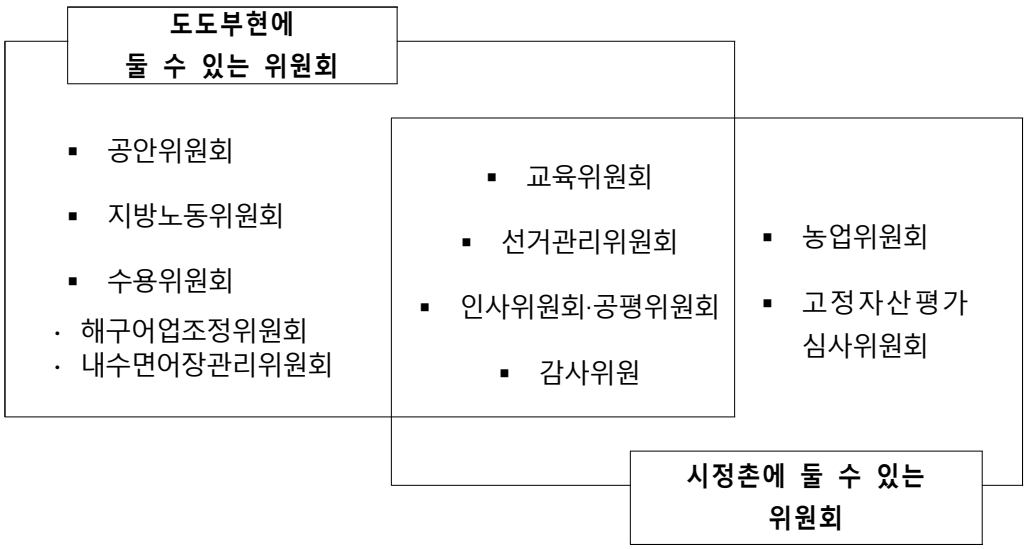
㉡ 각 기관의 목적에 따라, 행정의 독립적 운영을 확보함

㉢ 주민의 참가에 의한 기관에 의해 행정의 민주화를 확보함

[표 4-7] 중립적 운영의 예

정치적 중립성 확보	교육위원회, 공안위원회, 선거관리위원회
공평·공정한 행정 확보	인사위원회·공평위원회, 감사위원
이해관계의 조정	지방노동위원회, 농업위원회
심판절차 등의 신중성확보	수용위원회, 고정자산평가심사위원회

(2) 행정위원회의 종류



(3) 행정위원회의 주요한 특징

- 수인의 구성원으로 이루어진 합의제 기관
- 위원의 구성에 대해 일정한 배려가 이뤄짐과 동시에, 위원의 신분을 보장
- 권한 행사에 대해 수장으로부터 독립성을 가지고, 스스로의 판단과 책임 하에 사무집행
- 규칙제정권을 가지고 있는 이외에, 심판, 판정 등을 할 권한을 갖는 경우도 있음

□ 나아가 부단체장 임명시 의회의 동의를 얻도록 하고 있음〔**지방자치단체의 장의 권한분산 ②**〕

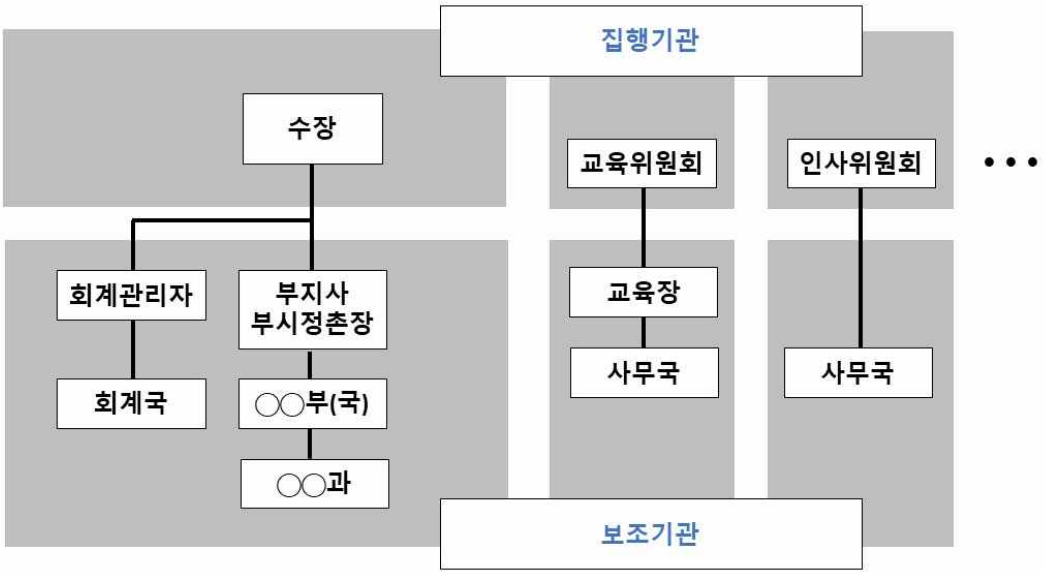
(4) 부단체장의 선임 및 해임

- 지사, 시정촌장 아래에 지사, 시정촌장이 임명할 부지사, 부시장, 부정촌장 또한 각 분야의 사무를 담당하는 부 또는 과 등의 조직이 있음
- 그런데,「지방자치법」제162조에는 집행기관의 부단체장은 자치단체의 장이 **'의회의 동의를 얻어 임명'** 하도록 되어 있어, 단체장의 임명권은 지방의회의 견제를 받음〔**부단체장 임명에 대한 지방의회의 동의권**〕
- 부단체장의 수(數)는 「지방자치법」제161조 단서로 조례로 정하도록 되어 있어 복수로 임명하거나, 부단체장을 아예 두지 않을 수도 있음. 따라서 이 부분에 대해서는 지자체의 정치, 경제적 상황과 지역 문화 등을 감안, 자율적으로 선택하여 지역적 자율성을 도모할 수 있는 여건이 마련됨
- 「지방자치법」제163조에 의하면, 부단체장의 임기는 4년이지만 임기중에 단체장에 의한 해임 또는 주민의 해직 청구에 의한 해임이 가능함. 단체장은 의회의 동의 없이 해임할 수 있음(「지방자치법」제86조). 또한 주민은 유권자 1/3 이상의 서명을 통해 단체장에게 부단체장의 해직을 건의할 수 있으며,

단체장은 의회 선거를 통해 총 의원의 2/3 이상이 출석하고, 출석 인원 중 3/4 이상의 동의가 있으면, 해당 주요 공무원(부단체장)은 해임됨.

(5) 부단체장의 기능 및 역할

- 부단체장은 기본적으로 단체장을 보좌하고 직원이 담당하는 사무를 감독함(「지방자치법」 제167조)
- 특수한 경우에는 부단체장이 단체장의 직무를 대리함(「지방자치법」 제167조[20])



[그림 4-10] 지방정부(보통지방공공단체)의 기관

20) 지방자치법 제167조 ① 부지사 및 부시정촌장은 보통지방공공단체의 장을 보좌하고, 보통지방공공단체의 장의 명을 받아 정책 및 기획을 담당하며, 그 보조기관인 직원이 담임하는 사무를 감독하고 별도로 정하는 바에 따라 보통지방공공단체의 장의 직무를 대리한다.
② 전항에서 정하는 것 이외, 부지사 및 부시정촌장은 보통지방공공단체의 장의 권한에 속하는 사무의 일부에 대해, 제153조 제1항의 규정에 의하여 위임을 받아, 그 사무를 집행한다.
③ 전항의 경우에는 보통지방공공단체의 장은 즉시 그 사실을 고지하여야 한다.

4. 지방의회 기관구성 형태

□ 지방의회는 본회의와 위원회, 의장·부의장, 협의조정의 장, 사무국 등으로 구성되어 있음

(1) 본회의

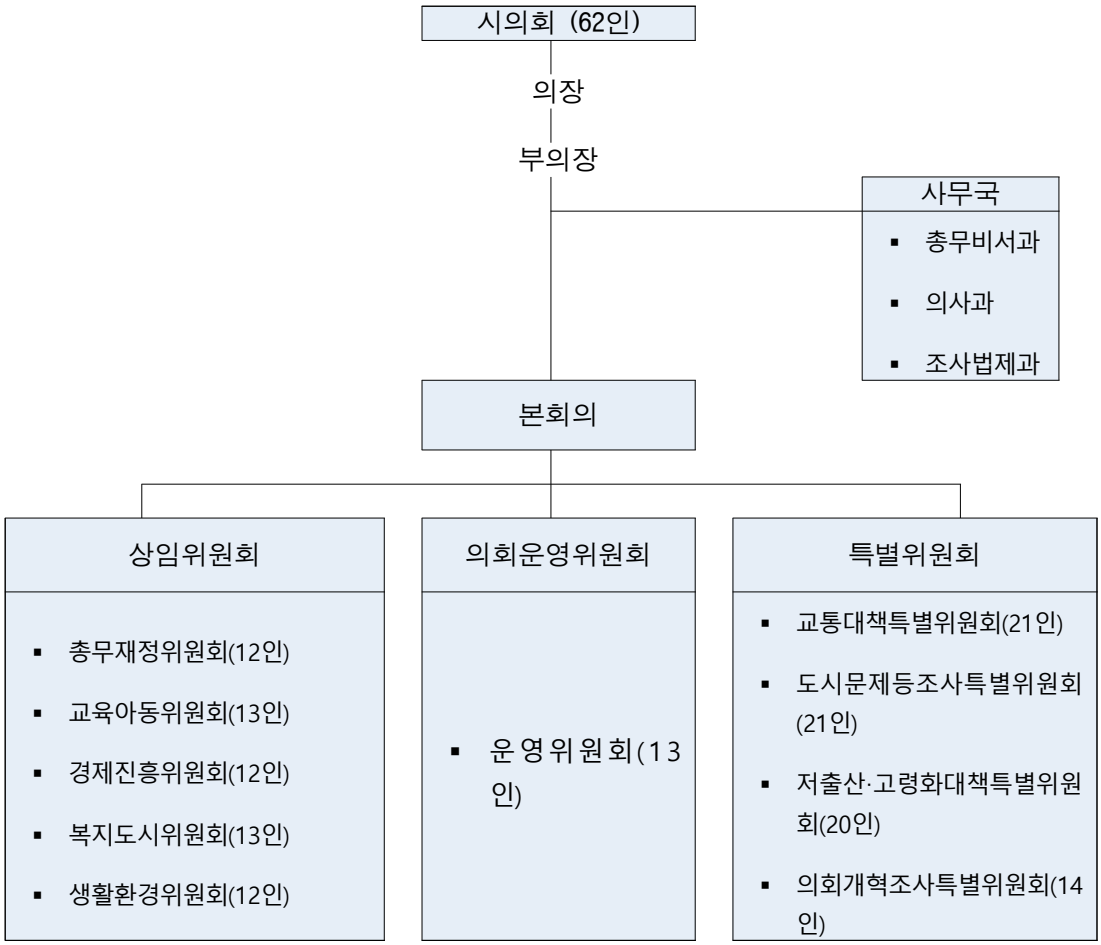
- 본회의는 의원정수 반수 이상의 의원이 의장에 출석해야 열릴 수 있음
- 회의 결정, 선거, 의안 등에 대한 질의, 청원 등의 의결 등 의회의 최종적인 의사결정을 실시하는 의회의 기본 조직임

(2) 위원회

- 국회의 상임위원회·특별위원회가 필치기관인 것과 달리 지방의회의 위원회는 필치기관이 아님
- 지방자치법이 위원회 설치를 임의로 하는 것은 특히 소규모 지방자치단체에서 본회의 중심주의를 취할 수 있도록 하기 위한 것임
- 그러나 지방분권추진위원회 제2차 권고에서 필요에 따라 본회의 중심의 운영을 검토할 수 있도록 제언하였으나, 실제로는 위원회를 중심으로 실질적인 심의가 이루어져 본회의가 형식화되는 경향이 있음

(3) 협의조정의 장

- 2008년 법 개정으로 회의 규칙에 따라 의안심사 또는 의회 운영에 관한 협조조정의 장의 설치가 가능하고, 이는 각파 대표자회의, 정부위원장 회의, 전원협의회 등 본회의에 앞서 관련된 회의도 제도권으로 수용함으로써 의회활동의 범위를 넓히며 더욱 명확히 하고 있음



[그림 4-11] 지방의회 조직도 (후쿠오카시)

출처 : 후쿠오카시의회 홈페이지 https://gikai.city.fukuoka.lg.jp/council/flow

5. 소결

□ 일본의 지방자치단체 구조

- 일본의 지방자치단체는 보통지방공공단체와 특별지방공공단체의 2종류로 구분되어 있음

- 일본의 보통지방공공단체는 2계층제로 광역자치단체인 도도부현과 기조자치단체인 시정촌으로 분류됨

- 일본의 특별지방공공단체는 구역, 권한이 특별한 단체로서 그 유형에는 특별구, 지방공공단체의 조합, 재산구가 있음

□ 일본의 지방자치단체의 기관구성 및 역할

- 일본은 단체장과 지방의회 의원을 모두 주민들의 직접 선거를 통해 선출하며, 지방의회와 집행기관이 서로 견제하고 균형을 이루게 하는 기관대립형 구조를 취하고 있음

- 각 주체들은 권한 및 상호 견제 수단을 살펴볼 때 약시장-의회 형태의 권력 구조가 작동하고 있다는 것을 알 수 있음

제5장 한국에 도입 가능한 지방자치단체 기관구성 형태

제1절 지방자치단체 기관구성 형태에 영향을 미치는 요인

1. 기관구성 형태에 영향을 미치는 요인(고려 요소)

1) 선행연구에서 논의되고 있는 요인

□ 안영훈 외(2021)는 선행연구 검토를 통해 지방자치단체 기관구성 형태에 영향을 미치는 요인들을

○ 서구 국가의 경우 지방자치단체가 속한 역사・문화적 전통・경험, 정치・사회・행정 문화, 중앙-지방간 관계, 인구 규모・면적, 자치역량, 지배적인 산업구조, 지역의 특징(도시・농촌・도농복합) 등 7가지 요인이 기관구성 형태에 영향을 주고 있다고 함

○ 그러나 안영훈 외(2021)는 이러한 영향요인들이 경험적으로 측정이 어려운 무형적 요인들이기 때문에 어떻게 영향을 미치는가를 알 수 없다는 한계 때문에, 측정 가능한 요인 도출을 위해 지방정부에 대한 폭넓은 자치권을 어떻게 보장하고 확보하는가, 지원해 주는 법과 제도, 그리고 주민투표에 의한 결정 등 그 운영・결정 방식을 고려하여, 지방자치 운영체계에 관련된 법과 제도 차원에서 영향력이 있는 요인들을 도출하고 있음.

- 주민선택권・투표 방식, 주민직접참여 방식, 자치권 입법범위 보장 및 확대 방식, 자치권 입법절차, 지방선거구 개편・ 투표절차, 기관구성 변경절차, 단체장 ・의회의장 선출 및 참여 방식, 단체장・의회의장 단독 및 통합 방식, 지방의원 집행기관 참여 방식, 단체장 권한과 책임성 보장 방식, 지방의회의원 (참여) 수 및 참여 조건, 지방의회의장 권한과 책임성 보장 방식, 부단체장 정치인・전문경영인 참여 방식, 부단체장 권한・책임성 보장 방식, 수석행

정관의 전문경영인 정치인 참여 방식, 수석행정관의 전문경영인 권한・책임성 범위, 지방공무원 인사제도 운영 및 책임자 등을 제시하고 있음

○ 또한 안영훈 외(2021)는 이러한 영향요인들이 각국의 자치권 행사 및 보장 정도에 따라서 기관구성 형태의 자치권 운영수준(자치조직권, 자치행정권, 자치재정권 및 자치인사권)이 달라질 수 있음을 지적하고 있음

□ 김지수(2021)는 전문가 의견을 종합하여, 자치단체의 규모(인구 및 면적), 주민의 동질성(지역・사회・경제적 배경), 자치역량(재정여건, 산업구조, 도시와 농촌여부 등), 역사적 전통・경험(정치 ・사회・행정문화, 중앙-지방관계) 등을 제시하고 있음

□ 행안부 자치분권제도과(2021년 3월)는 전문가들을 대상으로 수렴한 지방자치단체 기관구성 형태에 영향을 미치는 요인으로,

○ 지역의 인구규모・면적, 지역의 특성(도시・농촌), 변화되는 대・내외 (자치분권) 환경, 역사적 전통・경험, 정치・사회・행정 문화, 중앙-지방간 관계, 자치역량, 재정여건, 지배적인 산업구조 등 9가지를 도출함

2) 영향을 미치는 요인 검토 시 고려해야할 사항

□ 일반적으로 자치단체의 기관구성 유형을 구성하는 핵심가치는 주민에 대한 대응역량(Responsiveness to the public), 책임성(Accountability) 그리고 경제적 효율성(Efficiency) 및 효과성(Effectiveness) 등을 들 수 있음(안영훈 외(2021)

○ 이와 같은 핵심가치를 고려하면서 기관구성을 어떻게 만들어 갈 것인가 고민할 때마다 기관구성의 형태는 다양하게 나타날 수 있음

- 기관구성 형태는 ‘의결기관과 집행기관 간 관계 설정방식’으로 어떻게 기관을 구성하는 것이 민주적이고 효율적인가하는 문제이기 때문임. 따라서 각국의 역사적 전통과 정치・사회적 문화, 지역적 특성에 따라 달라질 수 있음

□ 한국의 현 실정을 고려해 볼 때 어느 것이 좋은 기관구성유형인지에 대해 살펴보기 위해서는 우선적으로 다양한 기관구성 형태를 운영하고 있는 미국, 영국, 독일 등 외국의 운영 사례를 비교・분석할 필요가 있을 것임

○ 그러나 이와 관련된 직접적인 조사(다양한 기관구성에 따른 운영 실제사례 및 운영결과에 대한 실증자료 등)가 쉽지 않다는 점을 고려하여, 미국, 영국, 독일 등 외국의 사례를 분석하고, 법・제도를 고려하여 한국에 도입 가능한 기관구성 형태가 어떤 유형이 있고, 우선적으로 어떠한 영향 요인을 고려해야 하는지에 대한 검토가 필요하다고 판단됨

- 이를 위해서는 외국의 다양한 기관구성 모형 중 현재 시행착오 없이 잘 유지되고 있는 모형들을 고려하여, 한국적 현실에 부합되는 모형들을 선정할 필요가 있음

2. 기관구성 형태에 영향을 미치는 요인 도출 및 사유

1) 영향요인 도출

□ 선행연구 검토와 위에서 기술한 영향요인 검토 시 고려해야할 사항 등을 근거로 할 때 행안부 자치분권제도과와 김지수 박사가 제시하고 있는 요인들이, 기관구성 유형을 구성하는 핵심가치인 대응역량(대표성 혹은 민주성), 책임성, 생산성[21], 전문성 등을 가장 잘 확보할 수 있는 요인들이라고 판단됨

○ 행안부 자치분권제도과는 2차 전문가 자문회의에서 1차 때 도출된 영향요인들을 델파이 기법을 통해

- 자치단체의 규모(인구, 면적), 주민의 동질성(지역・사회・경제적 배경), 자치역량(재정여건, 산업구조, 도・농촌 여부), 역사적 전통・경험(정치・사회・

21) 생산성은 다의적 개념이며, 때로는 능률성을 의미하기도 하고, 때로는 경제성, 효과성, 효율성 등을 의미하기도 한다. 기본적으로 생산성은 능률성과 효과성 두 가지 측면에 초점을 맞춘다. 지방자치단체에서 생산성은 능률성과 효과성을 결합한 효율성의 개념으로 볼 수 있다(이종수, 2002: 193-194).

행정문화, 중앙-지방 관계) 등 4개 영향요인을 도출함

- 이는 김지수(2021) 박사가 전문가 의견을 종합하여 도출한 영향요인과 동일함

□ 따라서 자치단체의 규모(인구, 면적), 주민의 동질성(지역・사회・경제적 배경), 자치역량(재정여건, 산업구조, 도・농촌 여부), 역사적 전통・경험(정치・사회・행정문화, 중앙-지방 관계) 등을 종합적으로 고려하여 자치단체 유형별 도입 가능한 기관구성 형태를 선정할 필요가 있음

2) 고려 이유

□ 자치단체의 규모(인구, 면적)

○ Frederickson과 Johnson(2001)도 인구규모를 주요 고려요인의 하나로 보고 있음

- 미국의 경우 인구 50만 이상의 대도시는 기관대립형태인 (강)시장-의회 형태가 60%(29개)로 다수를 점하고 있으며, 소규모 지방정부는 절충형(Council-Manager Form)과 약시장-의회형태, 주민총회(Town-Meeting), 위원회 형태 등 다양한 지방정부 구성형태를 띄고 있음

- 대도시의 경우 기관 간 상호 견제 및 복잡한 행정문제해결을 위해 단체장의 리더십이 필요로 하는 경우가 많기 때문에 (강)시장-의회 형태의 기관대립형을 채택하는 사례가 많음

- 규모가 작을수록, 주민에 의한 민주적 통제 및 책임성 확보가 용이하기 때문에 생산성과 전문성 강화 측면에서 절충형 혹은 기관통합형 도입이 가능함. 이러한 이유로 기관통합형인 미국의 위원회형을 적극 검토할 필요성이 있다는 주장(김병국 외, 2011)도 있음

○ 자치단체의 규모와 관련하여, 지속적인 인구감소지역과 인구・통계학적 변화 추이를 눈여겨봐야할 것임(안영훈 외, 2021)

- 현재의 출산율을 기준으로 2030년이 되면 226개 기초자치단체 중 2만 명 미만

이 27개, 2-5만명 47개, 5-20만명 59개, 20-50만명 60개, 50만명 이상이 33개로 추산되고 있음

- 고령화율을 보면 2만 미만의 지역은 47.3%, 2-5만의 지역은 41.4%, 5-20만의 지역은 26.3%, 20-50만의 지역은 20.9%, 50만 이상의 지역은 15.9%가 될 것임.

- 인구감소와 인구・통계학적 변화추이를 볼 때 현재와 같은 획일적인 기관대립형태의 기관구성으로는 이러한 변화에 적절히 대처하지 못할 것임

- 향후 지속적으로 인구가 감소하고 노인인구 비율이 높은 지역은 의회-행정관리자형, 미국의 약시장-의회형태 혹은 영국의 리더-내각형태의 기관구성이 적절할 수 있음

□ 주민의 동질성(지역・사회・경제적 배경)

○ 주민 간 동질성이 높을수록 지방의회를 통한 의사대표 및 의견조율이 쉽고, 합의 사항을 생산적이고 민주적으로 집행할 수 있음

- 이러한 사유로 지역주민의 동질성이 상대적 높은 미국 중서부 농촌지방정부의 경우 약시장-의회형태, 뉴잉글랜드 지역은 타운 미팅형태의 지방정부를 채택하고 있고, 영국은 위원회형태 혹은 리더-내각형태의 기관통합형태를 채택하고 있음

- 미국의 의회-행정관리자 형태도 중산층과 화이트칼라가 많고, 교육수준이 높은 지역에서 흔히 볼 수 있는 지방정부로 주민의 인구・통계학적 구성요소(사회적 구성요소)가 동질적임

○ 주민 간 동질성이 떨어질수록, 지방의회는 소집단・소선거구(ward)의 이익을 대표하기 때문에 지역 내 의견 조율이 어려움. 따라서 집행력 확보 및 자치단체 전 구역(at-large)을 선거구로 하는 지역 전체의 대표 선출을 위해 강시장-의회형태의 기관대립형이 적절함.

- 일반적으로 기관대립형태의 기관구성은 대표성과 책임성확보에 용이함

□ 자치역량(재정여건, 산업구조, 도・농촌 여부)

○ 농촌 지방자치단체의 경우 산업기반기설의 미비로 인한 양질의 일자리 부족・인구감소 및 고령화 등 인구・통계학적 변화로 재정력, 지방소득세 총액, 고용 변화(근무 취업인구 변화, 사업체 종사자수 변화) 등 상대적으로 열악한 재정여건에 처해 있음. 재정적 어려움으로 자체 재원을 통한 인건비 충당도 못하고 있는 상황임

- 따라서, 불필요한 상호 견제 및 기관 분립에 의한 비효율을 방지하고, 자치단체 구조와 기능을 단순화 시킬 수 있는 리더-내각형(기관통합형) 혹은 의회-행정관리자형(절충형), 약시장-의회형태 도입이 필요함.

- 상대적으로 정치적 이해관계가 적고, 주민의 인구통계학적 구성요소가 동질적이고, 재정력 취약하기 때문에 지방자치단체를 능률적이고 효율적으로 운영할 필요성이 제기되고 있기 때문에 기업가적 경영마인드와 전문지식을 겸비한 의회행정관리자(전문경영인)가 자치단체를 관리하는 것이 바람직할 수 있음

- 미국에서 의회-행정관리자 형태는 지방정부에 대한 풀뿌리 통제라는 진보적 개혁과제와 전문가에 의해 합리적이고 능률적으로 운영되는 정부라는 두 가지 이념이 결합된 것임[22].

○ 미국의 경우 재정자립도가 낮은 지역은 절충형(의회-행정관리자형)을, 영국은 기관통합형(리더-내각형)을 채택하는 사례가 많음

- 미국에서 의회-행정관리자형태(council-manager form)의 지방정부 도입 주창자들은 지방정부의 중요한 역할은 최소비용으로 최대의 행정서비스를 공급하는데 있다고 생각했음. 그들은 지방정부를 더욱더 능률적이고 전문적으로 운영할 수 있는 방안모색을 의회-행정관리자 형태에서 찾았음. 이처럼 의회-행정관리자형태의 정당성과 역사적 뿌리는 능률성에 있음(강인호・백형배, 2007)

22) 의회-행정관리자 형태(council-manager form)는 세계 제1차 대전 이후에 크게 발전하였음. 당시 지방정부는 더 많은 경영마인드 도입(more business in government), 절약과 능률(economy and efficiency), 보다 작은 정부(less government)와 같은 표어가 일반적이었음. 또한 비용절감과 능률증진을 위해 과학적 관리법“이 도입되었음(강인호・백형배, 2007).

- 따라서 의회-행정관리자형태가 능률적이고 효율적으로 지방정부를 운영하고, 행정서비스 전달의 전문화에 적합한 구조라는 인식이 확산되었음. 지방정부 성과측정(performance measurement)과 관련해서도 시장-의회 형태의 지방정부보다 의회-행정관리자형태의 지방정부에서 성과측정이 더욱더 빈번히 수행되고 있음(Poister and Streib, 1999).

○ 도시화・산업화가 진행되어 재정여건이 높은 곳은 기관대립형 운영 가능

□ 역사적 전통・경험(정치・사회・행정문화, 중앙-지방 관계)

○ 역사적 전통과 경험은 한국사회에 새로운 기관구성형태를 도입하는데 가장 큰 제약요인으로 작용할 가능성이 아주 큼

○ 특히 영국의 사례를 살펴보면 역사적 전통・경험이 사회구성원의 인식에 지대한 영향을 미치기 때문에 현행 기관구성형태에 익숙한 한국 사회의 특성상 의회 중심의 기관통합형 혹은 의회-행정관리자형에 대한 공감대 형성이 아주 어려울 수 있음. 대다수 국민들은 여전히 기초지방의회에 대한 부정적 인식이 강함(강인호 외, 2010; 강인호, 2021)

- 영국의 경우, 지방자치단체 기관구성의 다양성에 대한 법제정에도 불구하고 전통적인 방식인 리더-내각형태가 80.1%를 차지하고 있으며, 새로운 형태의 시장-내각형태(mayor amd cabinet executive)는 약 4.5%로 가장 적음. 시장 선출직으로 변경했다가 과거로 회귀하는 경우도 있음(김지수・이재용, 2019)

- 미국의 El Paso 경우도 2004년 2월7일 (강)시장-의회형태에서 의회-행정관리자형태로 거버넌스 체계를 전환했지만, 오랜 기간 동안 익숙한 거번너스 형태인 (강)시장-의회형태에 대한 미련을 떨치지 못해 2022년 11월 중간선거에서 전체 유권자의 뜻을 다시 물어야 한다면서 시 헌장 재변경을 논의하고 있음

○ 국내의 경우 재정분권이 취약하기 때문에, 자치단체가 재정위기 등을 타파하기 위해 기관통합형이나 의회-행정관리자형을 채택하는 등의 시도를 해야 할 동력이 약함. 또한 국내의 경우 모든 자치단체가 인구규모 등과 무관하게 모든 행정업무를 수행하고 있기 때문에 기관구성형태 차이에 대해 공감대 형

성이 어려울 수 있음(김지수, 2021)

○ 그러나 역사적 전통과 경험은 새로운 제도의 원활한 도입과 운영을 위한 전제조건이 될 수 있음. 즉 새로운 전통과 문화를 창출할 수는 계기가 될 수 있음. 역사적 전통과 경험은 제도 선택의 독립변수이자 종속변수로서 현재의 선택을 제약하기도 하지만, 변혁을 이끌어내기도 함

- 미국 Oklahoma 주 Tulsa 시의 경우 오랜 인종갈등을 해결하고 도시의 경쟁력 제고를 위해 1990년 위원회 형태에서 (강)시장-의회 형태로 전환한 사례가 이에 해당된다고 봄[23)]

- 향후 헌법 개정을 통해 지방자치단체가 지방정부로 명칭이 변경되고, 과세권이 보장된다면 지방정부가 재정위기 극복을 위해 의회-행정관리자형을 도입하려는 노력을 할 것임

- 또한 지속적인 인구감소로 지방소멸위기에 처한 농촌지방자치단체의 경우 기관통합형(리더-내각형태), 절충형(의회-행정관리자형), 약시장-의회형태의 기관구성형태를 채택할 확률이 아주 높다고 판단됨

※ 현재의 출산율을 기준으로 볼 때 2030년이 되면 인구 20만 명 미만의 소도시가 133개로 전체 기초자치단체의 58.59%를 차지함

제2절 영향요인의 수준·정도 차이에 따른 적절한 기관구성형태

□ 자치단체의 규모, 주민의 동질성, 자치역량 등의 수준을 고려하여 적절한 기관구성 형태를 검토할 필요가 있음

□ 지방자치단체 기관구성 형태에 영향을 미치는 요인-자치단체의 규모, 주민의

23) 과거 Tulsa 시가 위원회 형태의 지방정부로 운영될 때 위원들 대다수가 백인남성들로 대표성이 떨어졌으나, (강)시장-의회 형태로 전환되면서, 2021년 현재 시의회원 9명 중 흑인여성 1명을 포함해 6명의 여성의원들이 활동하고 있으며, 과거에 비해 인구·통계학적 대표성을 확보하고 있음

동질성, 자치역량- 세 가지를 가지고 정도(수준)의 차이를 검토하면, 지역의 규모가 크고, 주민이 이질적이며, 자치역량이 높은 경우와 지역의 규모가 작고, 주민이 동질적이며, 자치역량이 낮은 경우 두 가지 수준으로 구분할 수 있음

1. 지역의 규모가 크고, 주민이 이질적이며, 자치역량이 높은 경우

□ 당분간 현행제도를 존치할 필요성이 있음

○ 급속한 산업구조의 변화, 인구・통계학적 다양성 증가, 도시화 등으로 도시행정수요가 급팽창하기 때문에 지방자치단체를 운영하는데, 책임성 확보와 생산성 향상이 필요함. 또한 주민들의 동질성이 상대적으로 떨어지기 때문에 사회적 갈등이 야기될 가능성이 높음. 따라서 이를 해결하기 위한 강력한 정치적 리더십이 필요함

- 단체장의 신분과 임기가 법・제도적으로 보장되어 있어 임기동안 강력한 정책들을 추진 할 수 있음

○ 결론적으로 지역 내 다양한 문제 해결 및 이해관계 조정을 위해 강력한 리더십이 필요하기 때문에 당분간 현행제도 존치가 필요함. 그러나 단체장의 권한비대로 제왕적이라는 비판을 지속적으로 받고 있는 현행 기관구성형태는 단체장에 대한 권한 분산과 지방의회의 견제를 강화할 필요가 있어 향후 단체장 권한 분산 추진이 필요함.

□ 앞장에서 서술했듯이 최근 미국은 (강)시장-의회 형태의 경우 시장의 권한 약화(혹은 권한 분산)를 위해 전문성을 갖춘 시정관리관(Chief Administrator Officer: CAO)을 신설하여 CAO 제도를 겸비한 (강)시장-의회형태로 변화하고 있는 등 시장의 권한을 축소하는 방향으로 개혁이 추진되고 있음

○ 지방의회는 주민들의 사회적 가치를 배분하는데 영향을 미치는 다양한 정책문제를 심의하고 결정하는 곳(Rosenthal, 1989)이며, 기관통합형을 채택하는 다수 유럽국가에서 지방의회는 지방정부와 동의어로 사용하고 있음

- 지역의 규모가 크고, 주민 구성원의 동질성이 떨어지면 사회적 가치를 배분하는데 영향을 미치는 정책문제는 더욱더 다양해지고 복잡해짐. 따라서 지방의회의 권한 강화는 시대적 추세로 지방의회의 견제 강화는 더욱더 필요할 것이고 이를 위해서는 제왕적 자치단체장의 권한 분산은 시대적 흐름이라고 할 수 있음

2. 지역의 규모가 작고, 주민이 동질적이며, 자치역량이 낮은 경우

□ 기관통합형(영국의 리더-내각형), 절충형(의회-행정관리자형), 약시장-의회형 등 기관구성 형태의 선택의 폭이 넓음

□ 이 수준의 지방자치단체는 저출산과 청년층 유출로 인한 지속적인 인구감소와 고령화 등으로 재정력이 취약하고, 주민의 사회·경제적 배경이 동질적인 농촌 지방자치단체가 다수임. 따라서 낮은 재정자립도로 인해 기관의 통합을 통한 운영 효율화가 필요하며, 지방의회에서 주민의사의 대표 및 의견 조율이 용이함

□ 인구규모가 작고 지역주민의 동질성이 높기 때문에 지역사회의 참여를 최우선시하는 참여 민주주의(participatory democracy) 시행이 상대적으로 유리함. 선거를 통해 참여 민주주의를 실행하려고 하는 기관구성형태가 미국의 약시장-의회형태임(강인호 외, 2020)

○ 약시장-시의회 형태는 미국에서 가장 오래된 형태의 도시정부구성 형태로 주로 소도시 지역에서 많이 채택되어 운영하고 있음

- 시장에게 권한이 편중되는 것을 막기 위해 다수의 지방의회 의원(약 5~50명)들로 구성된 의회에서 고위직 공무원에 대한 인사권과 행정운영에 대한 감독권을 갖음

- 시장과 시의원은 물론이고 주요 시(市) 공무원들도 시민들의 선거에 의해 선출되기 때문에, 선거를 통한 시민들의 정치적 참여의 기회가 상대적으로 많음

제3절 도입 가능한 기관구성 형태

1. 검토 가능한 대안 선정 방향

□ 기관구성 다양화의 방향

○ 현행 기관구성형태의 문제점을 보완하기 위한 일환으로 기관대립형, 절충형, 기관통합형을 모두 검토대상으로 함

- 기관구성의 조직형태를 다양화 할 수 있는 법적 기반을 마련하고, 법률에 도입 가능한 유형을 제시하고 지역주민이 주민투표를 통해 선택하도록 함

□ 기관구성 대안 검토의 전제

○ 광역자치단체는 현행 제도 존치를 전제로 하고 기초자치단체만을 대상으로 검토함

○ 미국과 영국의 다양한 기관구성 모형 중 한국적 현실에 부합되는 것을 앞에서 살펴본 고려요소를 근거로, 기관구성 유형을 구성하는 핵심가치인 대응역량(대표성 혹은 민주성), 책임성, 생산성, 전문성에 비추어 가능한 네 개의 대안을 선정함

□ 기관구성 대안의 선정 방향

○ 자치단체장의 권한을 조정・분산하고, 지방의회의 견제장치를 강화하여 주민대표성(민주성)을 제고할 수 있는 형태인 약단체장-의회형(약시장-의회형)방식

○ 단체장의 권한을 약화하고 의회에서 행정관리자(책임행정관)를 선임하여 자치단체 운영의 전문성과 생산성을 제고할 수 있는 형태인 의회-행정관리자형

○ 책임성 확보를 위해 영국의 리더-내각형

○ “소규모 자치단체의 경우, 재정력 및 총액인건비 활동 등에서 매우 비효율적이라는 측면에서 보면 반드시 기관대립형을 고수할 필요성이 적다는 논리에서, 기관통합형으로 미국의 위원회형을 적극 검토할 필요성”(김병국 외, 2011)이 있다는 의견과 인구 2-5만 과소군 지역은 영국의 위원회형이 적합할 것(안영훈 외, 2021)라는 의견들을 고려하여 위원회형도 일단 검토 대상에 포함함

□ 앞에서 살펴본 지방자치단체의 기관구성 형태에 영향을 미치는 요인과 현행 한국의 기관구성형태의 문제점들을 보완하고 자치역량 및 주민의 수용성 등을 고려해 도입 가능한 기관구성형태로 미국의 약시장-의회형, 위원회형, 의회-행정관리자형, 영국의 리더-내각형 등 네 가지 유형을 검토함

2. 도입 가능한 자치단체 기관구성 형태

1) 약시장-의회 형태(Weak Mayor-Council Form)

(1) 일반적 특징

□ 약시장-시의회 형태는 미국에서 가장 오래된 형태의 지방정부구성 형태의 하나로 7대 대통령을 역임한 앤드루 잭슨(Andrew Jackson)의 직접민주주의 철학의 영향을 받았음(박종화 외, 2014; 강인호 외, 2020)

○ 이러한 정부 형태의 주된 이념은 선출될 통치자 수는 많아야 하는 반면 그들 각자가 지니는 권력은 적어야 하며, 그들 상호간에 견제와 균형이 유지되어야 한다는 것임

- 일종의 강력한 자치단체장 권한분산형 기관대립형태의 기관구성형태라고 할 수 있음

○ 약시장-시의회 형태는 주로 소도시 지역에서 많이 채택되어 운영하고 있으며, 시장에게 권한이 편중되는 것을 막기 위해 다수의 지방의회 의원(약 5~50명)들로 구성된 의회에서 고위직 공무원에 대한 인사권과 행정운영에 대한 감독권을 지님

○ 시장은 시민들에 의해 직접 선출되지만 극히 제한된 인사권과 행정권한을 행사함. 시장 이외의 많은 공직자(경찰서장, 소방서장, 주요 위원회 위원, 검사 등)들이 선출직 공무원이기 때문에 시장의 권한은 매우 제한적임

○ 일반적으로 의회가 예산편성권을 행사하기 때문에 집행부보다 우월한 위치에 있고, 시장과 시의원은 물론이고 주요 시(市) 공무원들도 시민들의 선거에 의해 선출되기 때문에, 선거를 통한 시민들의 정치적 참여(시민의 참여)의 기회가 상대적으로 많음

○ 이러한 기관구성형태의 특징을 살펴보면

- 첫째, 시의회가 입법과 행정의 양 권력을 행사함. 즉, 시의회는 정책결정 기능뿐만 아니라 고위직 공무원에 대한 인사권과 행정 활동에 대한 감독권도 아울러 가짐

- 둘째, 여러 행정부서와 위원회는 원칙상 독립적이며 상호 조정이 어려움

(2) 제도 도입 시 고려사항

□ 시장은 행정통제 능력을 갖추고 있지 못함. 시장은 여러 기관의 활동을 조정할 능력이 없으며, 심지어 기관장을 임명할 권한도 제약받음. 이러한 약단체장 기관구성 형태에서 만일 리더십이 조직 외부의 지방 토호 세력가에 의해 발휘된다면 이들에 의한 정치적 조작과 통제가 지배적일 수 있음

○ 즉 이 제도가 도입·정착되기 위해서는 주민참여를 강화시킬 수 있는 법·제도적 장치 마련이 전제가 되어야 함. 또한 선출해야 할 후보자가 많기 때문에 후보자 명단이 길게 되며 이는 투표자에게 부담이 될 수 있고 혼란만 가중시킬 수 있기 때문에 이에 대한 보완책 마련도 필요함

○ 단체장과 지방의회 간 조직 및 권한의 변경을 가져올 경우 특별법을 통해 도입(예: 감사위원회 이전, 재의요구권 폐지 등)함. 가장 쉽게 현행 强자치단체장형태의 기관구성 한계를 개선할 수도 있으나, 미봉책에 머물 수도 있음

2) 의회-행정관리자 형태(Council-Manager Form)

□ Council-Manager Form과 관련하여 추후 논의가 되어야할 사항이 용어 통일이 필요함

○ Council-Manager Form의 City Manager를 시 지배인, 책임행정관, 행정책임관, 행정관리자, 전문경영인 등으로 혼용해 기술하고 있어 혼란을 초래하고 있음.

- 시 지배인이라는 표현은 일본 교재의 영향으로 잘못된 번역임. '전문책임행정관'으로 표현하는 것이 다소 미흡하지만 적절한 표현이 아닌가 생각되나 추후 논의가 필요함

- 본 보고서에는 대통령소속 자치분권위원회 '자치분권종합계획'에서 사용하고 있는 의회-행정관리자라는 용어로 기술함

○ 또 다른 용어로 영국의 수석행정관(Chief Executive)과 시정관리관(Chief Administrative Officer: CAO) 을 혼용하여 사용하고 있는 것임

- 시정관리관은 미국의 샌프란시스코, 루이빌, 필라델피아, 보스톤, 뉴어크, 뉴욕, LA, 뉴올리언즈 등에서 채택하고 있는 제도로 강시장-의회형태에서 시장이 행정전문가인 시정관리관을 임명하여 행정을 총괄하도록 하는 제도로 굳이 비교하자면 한국의 부시장, 부군수, 부구청장에 해당한다고 할 수 있음

(1) 도입배경

□ 이 형태의 기관구성 형태는 19세기 말에서 20세기 초까지 진행된 도시개혁운동의 산물로 당시 미국의 도시(특히 대도시)들은 특정정당의 정파들에 의해 독점 지배되면서, 그 폐단이 엄청났음(강인호・백형배, 2007)

○ 과도한 권력 견제와 균형으로 인해 행정의 책임소재가 불분명하고, 시 운영이 비효율적이며 부정부패가 만연했음. 그리고 지나치게 많은 부서장(department head)들이 선거로 선출되고 공무원들이 엽관제(spoil system)로 임용되다보니, 실적제(merit system)의 확립이 어려웠음. 이로 인해 정략적인 조직집단(political machine)들이 시정부를 지배하는 악순환을 초래했음

○ 당시 비효율적이고 부패한 도시정부를 개혁하기 위한 시도로 Council-Manager Form이 도입되었음. 또한 Council-Manager Form은 도시정부운영을 둘러싼 이해 관계자들의 갈등을 최소화시킬 수 있고, 불필요한 견제와 균형을 제거시킬 수 있어 도시정부의 구조와 기능을 단순화 시킬 수 있다는 측면에서 도입이 적극적으로 주장되었음

○ Council-Manager Form은 부정부패 제게, 비정당제 선거, 중요 직위만 선거하고 나머지는 임명하는 투표방식(short ballot), 자치헌장제의 확산 등을 목표로 삼았음

- 당시 개혁론자들은 위원회 형태의 도시정부가 갖는 비민주적 요소들을 피하고, 실적제와 계층제의 원칙을 준수하면서, 대의민주주의(representative democracy)를 확립할 수 있는 해결방안을 Council-Manager Form에서 찾으려고 했음

○ 그래서 개혁론자들은 도시정부운영의 핵심주체로 의회를 선정하였고 의회에 City Manager 임용 권한을 부여했음. 또한 개혁론자들은 정책성과(performance)와 정책형성수준 등을 향상시키기 위해 전문직업주의(professionalism)의 확립을 강조하고, 의원들에 의해 자행될 수 있는 행정운영에 대한 부당한 정치적 간섭을 배제함으로서 효율적인 지방정부를 구성하려고 했음

(2) 일반적 특징

□ Council-Manager Form의 기본 취지는 가능한 한 민간 기업처럼 주주(유권자)

가 이사회(의회)를 선출하고 이사회는 최고 경영인(City Manager)을 선임하는 방식을 따르게 하는 것임(강인호・백형배, 2007)

○ 즉 의회는 정책을 만들어 내고 선임된 City Manager가 정책을 수행하는 것으로 도시정부를 운영하는 전권과 모든 책임은 의회가 지님.

○ Council-Manager Form에서는 입법과 집행기능이 명확히 구분되고, 행정의 책임소재가 명백해짐.

- 또한 지방정부를 운영하는데 합리성과 능률성을 향상시킬 수 있음

□ 이러한 형태의 지방정부는 중산층과 화이트칼라층이 주류를 이루고, 외국 이민자가 적으며, 상대적으로 교육수준이 높고, 정당 정치가 미약하거나, 아주 없는 혹은 특정 정당이 독점하고 있는 지역에서 많이 볼 수 있음

□ Council-Manager Form은 지방정부운영의 능률성 향상에 기여할 수 있음

○ 미국에서 Council-Manager Form은 지방정부에 대한 풀뿌리 통제라는 진보적 개혁과제와 전문가에 의해 합리적이고 능률적으로 운영되는 정부라는 두 가지 이념이 결합된 것임.

- 이처럼 Council-Manager Form의 정당성[24]과 역사적 뿌리는 능률성에 있으며, 또한 부정과 부패방지에 기여함

- Council-Manager Form은 대의민주의의 강화와 부패한 보수중심정치(urban bosses rule)에 대한 대안으로 채택된 제도이기 때문임.

(3) City Manager의 역할

□ 의회가 선임하는 City Manager는 지방정부의 최고 행정책임자로서 의회가 결정한 정책을 책임지고 능률적으로 집행하는 일을 담당하며, 의회의 동의를 받아 행정부서장에 대한 임명・파면 등의 인사권을 갖음

24) Council-Manager Form의 정당성은 탈정치화(non-political), 능률성, 대응성에 있다(Nalbandian, 1999: 194).

○ City Manager의 직위는 의회의 자유재량에 달려있으며, 재임 중 공직에 입후보할 수 없으며, City Manager는 전문 직업인으로서의 지위 때문에 의회의 정책결정에 막대한 영향력을 가지며, 그(혹은 그녀)의 충고는 대단한 비중을 지님.

○ 오늘날 City Manager는 정책리더와 행정리더(집행부의 책임자)의 역할을 동시에 수행하고 있음

- 그들이 행정부서장과 다른 것은 정책역할(policy role)을 수행하면서 최대한의 자율성을 갖는다는 것임

○ 또한 City Manager는 성과로 말을 함. 그들은 도시정부의 행정적인 문제에 있어서 최종적인 권한을 갖는 유일한 존재이며, 정책대안을 제시하는데 있어서 의회와 시민들에게 귀중한 조언자임.

(4) 의회, 시장, City Manager와의 상호관계

□ 전형적으로 Council-Manager Form의 도시정부에서, 의회[25], 시장, City Manager와의 상호관계는 협력적 관계가 기본임. 따라서 지방정부 내 협력체계 구축이 용이함.

○ 이러한 협력체계는 이들 간의 책임 및 역할 배분이 명확하기 때문에 가능함. 또한 이들 간의 관계가 지역주민들의 지지와 관심을 끌기 위한 기본적 경쟁구도가 없기 때문에 가능함.[26]

○ Council-Manager Form의 도시정부에서 시장(mayor)의 59%가 주민의 직접선

25) 대다수의 Council-Manager Form에서 지방의회는 대선거구에서 비정당제선거로 선출된 5-7명의 의원으로 구성되며, 의원들 대부분은 무보수 part-time이다(Frederickson and Johnson, 2001: 874).

26) 이러한 협력관계는 자동적으로 이루어지는 것이 아니다. 시장-의회 형태의 지방정부에 비해 상대적으로 협력관계를 유지하기가 쉽다는 것이다. 미국의 정치학자들은 정당참여(정당공천)를 채택하고 있는 시장-의회 형태의 지방정부는 갈등이 많다고 지적하고 있다(Svara, 1997: 361-365). 그러나 Banfield와 Wilson(1963)은 이와 반대되는 의견을 제시하고 있다. Pammer(1999)와 그의 동료들도 Council-Manager Form에서 의회, 시장, City Manager와의 상호관계는 협력보다는 점차 갈등이 증대되고 있다고 주장하고 있다. 그러나 Council-Manager Form은 의회, 시장, City Manager와의 상호관계가 협력적 관계라는 기본적 전제에서 시작되었다. 이들 간의 관계는 협력적・우호적 관계라는 것이 대다수 연구의 공통적인 결론이다(강인호・백형배, 2007).

거에 의해 선출되며, 나머지는 시의회에서 선출됨

○ 대다수의 도시정부에서 시장의 역할은 의례적이고 비공식적인(명목적인) 기능만을 수행함

- 시장의 가장 중요한 역할은 대외적인 섭외 활동 등 의전적인 역할임.
- 시의회에서 선출되는 경우 시의회의장의 역할도 담당함
- 일반적으로 대다수의 지방정부에서 시장의 행정적인 책임은 거의 없음[27)]

□ City Manager는 특정집단의 이익추구가 아니라 대다수 시민의 이익을 추구하고, 의회는 의회나 유권자의 이익추구가 아닌 지방정부가 추구하는 목표를 위해 일하게 됨

○ 그리고 지역주민들에 대한 지방정부의 도의적 책임성(responsibility)이 강조되고, 부패를 제거하기 위해 지방정부운영에 과학적 관리법과 성과측정을 빈번하게 도입함

□ Council-Manager Form은 대의민주주의 하에서 힘의 균형을 통해 지방정부 내의 부당한 정치적 압력을 배제시켜왔음

○ 이러한 탈정치화(non-political)는 대의민주주의 규범에 적합한 것임

(5) 제도 도입 시 고려사항

□ 인구소멸 위기 또는 재정위기에 봉착한 중・소규모 자치단체에서 적용가능성이 있으며, Council Manager에 의해 기관통합형의 한계인 행정전문성 확보가 가능함

□ 전문가들의 의견에 의하면 도입 시 Council Manager의 책임범위를 모든 집행

27) 일부 지방정부(특히 250,000명 이상의 대도시)의 경우, 4%의 시장이 행정부서장을 임명할 권한을 갖고 있으며, 2%의 시장이 정책의제를 준비할 권한이 있고, 1%의 시장이 예산안을 마련할 수 있다(Morgan and Watson, 1992: 441).

부의 업무를 수행하도록 하는 방법(통합형)과 조례에 의해 지방의회가 제한하는 범위에 한하여 책임을 부여하는 방법(분리형) 등을 고려할 필요가 있다는 의견을 제시하고 있음

3) 리더-내각형(Leader-Cabinet Executive)[28]

(1) 일반적 특징

□ 영국의 지방정부에서 가장 많이 채택하고 있는 기관구성형태(전체의 약 80.1%)로 지방의회가 곧 지방자치단체임. 시장 또는 리더는 의회에서 간선으로 선출되고 의원들은 지역구 주민들에 의해 직선으로 선출 됨

○ 집행부인 내각(Executive)은 리더가 의원을 지명해 내각을 구성하고 내각이 수석행정관(managing director) 및 기타 고위공무원을 임명함

- 내각은 의회의 한 부분으로서 대부분의 의사결정을 담당하며, 의회에 의해 선출된 리더와 리더에 의해 임명된 의원들(Deputy Leader 포함)로 구성됨

○ 지방의회의 시장 및 부시장(Lord Mayor/Leader and Deputy Lord Mayor/Deputy Leader)은 의회의 연례회의에서 선출되는 간선제를 채택함

○ 지방의회는 지방정부의 기능을 실행하기 위해 필요에 따라 고위공무원단(Chief Officers)을 선정함

(2) 기관구성 방식 및 역할

□ 내각 리더(Cabinet Leader) 선임방식 및 역할

○ 리더 선임 및 해임방식

---

28) 리더-내각형에 관한 내용은 김지수・이재용. (2019). 자치단체 기관구성형태 최신 해외사례 연구. 「한국지방행정연구원 정책연구보고서」에서 발췌・요약 정리함

- 리더는 지방정부의 의원들 중 의회에서의 투표를 통해 선출되고, 리더의 임기는 의회에서 결정되며, 이는 리더의 의원으로써 의원의 임기가 종료된 후의 첫 연례회의 이전에 만료되어야 함

- 리더는 임기이전에 자신의 의사에 따라 사임할 수 있으며, 어떠한 이유로 의원직을 상실할 경우 리더의 임기는 종료됨. 또한 의회 정족수의 50% 이상의 동의로 리더를 해임할 수 있음

○ 리더의 기능 및 역할

- 리더는 지방정부의 기능들 중 집행부의 기능을 리더 자신이 수행할지 혹은 내각, 내각의 구성원, 지방정부 관료, 위원회 등에 위임할지 결정할 수 있음

- 지방정부의 연례회의에서 리더는 내각의 구성 및 구성원이 담당하는 역할에 대한 분담(Portfolios)을 발표함. 리더는 또한 이러한 내용에 대한 서면 기록을 감사관(Monitoring Officer)에게 제출해야함

- 리더는 집행부 회의의 의장을 맡으며, 리더가 부재 시 副리더가 회의의 의장을 맡음

□ 지방의회와 시의원(councilors) 선임방식 및 역할

○ 의회는 조언을 제공하고 의사결정 사항을 집행하며, 일상적 서비스의 전달을 위해 관료(Officers)를 두고 있음

- 의회는 지역헌법에서 규정하는 의회사무를 집행하기 위해 위원회를 두고 있음. 또한 리더 및 의원, 의회 관료, 그리고 민간 조직의 대표자로 구성된 보건복지 위원회를 두고 있음

- 의회는 의회 혹은 집행부에 조언을 제공하기 위한 자문위원회를 둘 수 있음

- 의회와 리더는 보다 효율적인 서비스 전달을 보장하고 의사결정의 투명성과 책임성을 확보할 수 있다고 생각되는 경우, 지역위원회(Area Committees)를 둘 수 있음

- 의회는 연례회의에서 의장(Lord Mayor)을 선출하고, 부의장(Deputy Lord Mayor)을 임명함

○ 의회총회(full council)만이 수행할 수 있는 주요 기능

- 지역헌법의 채택 및 개정 및 의회 기능(non-executive function) 집행부 기능(executive function)의 분류
- 정책프레임워크 및 예산의 승인 채택, 개정, 및 폐지
- 개발계획에 대한 제안, 개정 및 대체의 승인
- 집행부(Executive)의 리더 임명 및 임기의 설정
- 위원회의 역할 및 구성에 대한 합의
- 집행부에 임명권한이 없거나 의회에 위임된 외부 기관장의 임명
- 조례의 제정, 개정, 폐지, 채택 및 지역 입법(local legislation of personal bills)의 찬성 혹은 반대
- 지방정부의 임금체계 설정 리더의 해임안 상정 및 표결
- 지역헌법에 의회 권한으로 규정된 모든 선택 기능.
- 이 외에 법률에 의해 의회의 사무로 규정된 사항

□ 내각(the executive) 구성방식 및 역할

○ 부(副)리더 선임방법

- 내각의 리더는 내각의 구성원 중 한명을 부리더로 임명함. 이를 위해 필수적으로 임명대상자와 감사관에게 서면으로 공지해야함.

○ 부리더 해임방법

- 부리더는 자발적 의사에 따라 사임할 수 있으며, 어떠한 이유로 의원직을 상실할 경우 부리더 자격 또한 상실함. 또한 더 이상 내각의 구성원이 아닐

경우 부리더 자격을 상실함

- 리더가 부리더를 해임할 경우 그 내용이 서면으로 부리더 및 감사관에게 전달되어야함

- 부리더가 공석이 될 경우 리더는 다른 구성원을 부리더로 임명해야 함

○ 내각 구성방법

- 부리더 외에 리더는 내각 구성원을 임명할 수 있음. 각각의 내각구성원은 리더가 부여한 역할을 수행함

- 내각 구성원을 임명하기 위해 리더는 해당 의원 및 감사관에게 서면으로 공지를 해야 하며, 이들이 서면 공지를 수령한 순간부터 임명의 효력이 발생함. 리더는 또한 내각 구성원의 임명을 가장 가까운 의회 회의에서 보고 해야 함

- 내각 구성원은 자의로 사임할 수 있으며, 의원직을 상실하거나 시장에 의해 해임될 경우 내각 구성원의 직위를 상실함

- 시장이 내각 구성원을 해임할 경우에는 서면으로 해당 내각 구성원 및 감사관에게 전달되어야함. 해임의 효력은 대상자와 감사관이 서면 공지를 수령한 순간부터 발생하며 리더는 내각 구성원의 해임을 가장 가까운 의회 회의에서 보고해야함

- 리더는 내각 구성원 외의 의원들을 내각구성원의 보조(Assistants to Executive Members)로 임명할 수 있음

○ 내각의 역할

- 내각은 지방정부의 기능 중 다른 기관의 사무가 아니거나, 법률 및 지역헌법에서 명시하는 기능을 수행함

- 주요한 의사결정이 이루어질 경우 집행부의 중요 의사결정 목록(Executive's Register of Key Decisions; 주로 Forward Plan으로 언급됨)에 게재되며, 주요 결정사항을 집행부 회의에서 의회관료(Council Officers)와 함께 논의할 경우 개인적이거나 보안이 필요한 문제를 제외하고는 회의를 대중에 공개함을 원

칙으로 함(Summary and Explanation)

- 집행부의 의사결정은 의회의 전체적인 정책과 예산에 맞추어 이루어져야 함 (Summary and Explanation)

□ 수석행정관(Chief Executive) 및 위원회(committee) 구성방식 및 역할

○ 수석행정관의 유형

- 수석행정관을 포함한 고위공무원단(Chief Officers)은 의회총회에서 고용됨

○ 수석행정관(Chief exective)의 역할

- 수석행정관은 관료의 수장(Head of Paid Service) 역할을 수행하며, 지방정부 부서 구성을 결정하고 공표함

- 수석행정관은 의회총회에 의회 사무의 이행에 관한 사항을 보고하며, 업무 이행에 필요한 인력의 규모와 수준 등을 의회총회에 알리는 역할을 수행함

- 최고 행정관은 감사관(Monitoring Officer)을 겸임할 수 없으나, 자격을 갖춘 경우 수석재무관(Chief Finance Officer)을 겸임할 수 있음

- 감사관(Monitoring Officer)은 지역헌법을 최신상태로 유지하고, 기준위원회를 보조하는 역할을 수행하며 의회 및 내각의 인명부를 관리하며, 또한 대중이 내각과 의회의 의사결정 내용에 접근할 수 있도록 보장함

- 감사관은 수석행정관 및 수석재무관과 협의를 통해 의회와 내각에 행정기능의 적법성 및 공정성에 대한 보고서를 제출함. 감사관의 보고서는 의회에서 논의되기 전까지 제안과 의사결정의 집행을 중단시키는 역할을 함

- 감사관은 집행부의 의사결정이 정해진 예산과 정책프레임워크를 준수하고 있는지에 대한 조언을 제공하며, 모든 의원들에게 의사결정 권한, 잘못된 행정행위, 재정적 부적절성 등에 대한 조언을 제공함

○ 위원회(committee) 구성방식

- 의회(Council)는 의회의 지역헌법에서 규정하고 있는 책임 사무를 이행하기

위해 위원회를 운영함.

(3) 제도 도입 시 고려사항

□ 리더-내각형태의 기관구성은 의원내각제 형태의 기관통합형으로 기존의 기관구성형태를 획기적으로 전환하는 방식으로 한국 사회와 역사・문화적 전통과 차이가 있어 사회적 공감대를 형성하기에 한계가 있을 수 있다는 것이 전문가들의 지적사항임

○ 리더-내각형태의 기관구성형태를 한국사회에 적용해 성공을 거두기 위해서는 우선적으로 지방의회의 역량을 강화하고, 보다 면밀한 검토와 시뮤레이션이 필요하다는 지적이 있음

4) 위원회 형태[29)]

(1) 일반적 특징

□ 미국에서 위원회 형태는 소수의 지방정부에서 채택되고 있는 기관통합형태로 역시 도시개혁운동의 산물임. 1901년 Texas 주 Galveston(현재는 Council-Manager Form)시[30)]에서 처음 실시되었음(강인호 외, 2021)

○ 위원회(commission or board)는 이사회라고도 불리는데, 합의제 기관으로서 입법기능과 집행기능을 담당하는데, 모든 권한과 책임이 위원회에 집중됨

○ 위원회형태의 장점으로는 행정부서들이 상대적으로 많지 않기 때문에 시민들이 시정에 대한 이해가 빨라 시정참여가 쉽고, 지방정부에 대한 시민의 통제가 강함. 또한 정당의 간섭과 지배를 배제할 수 있음

○ 입법기능과 행정기능에 대한 모든 책임이 위원회에 있기 때문에 책임성 확보

29) 본 보고서에서는 미국 위원회 형태만 검토함
30) 초창기 갤버스톤의 경우 모든 위원들이 그 지역의 유력한 사업가들이었다(박종화 외, 2014)

가 쉽고, 기업의 관리방식을 도입함으로써 효율적인 지방정부의 운영이 가능함

○ 반면에 위원회형태의 지방정부구조는 정부운영과 관리에 대한 책임이 모두 위원회에 부여되기 때문에 정책결정과 집행기능에 대한 명확한 구분이 없어 도시운영과 관리 측면에서 통일적이기보다는 복잡해질 수 있음

○ 또한 시장은 위원들 중에서 선출되고 상징적인 존재이기 때문에 도시전체를 위한 행정리더십을 발휘하기가 어렵다.

□ 이러한 제도적 한계로 도시개혁운동의 산물인 위원회 형태는 제1차 세계대전 이전까지는 많은 지방정부에서 채택・운영되었으나, 현재는 소수의 지방정부에서만 채택・운영되고 있음

(2) 기관구성 방식 및 역할

○ 주민들에 의해 직선으로 선출된 3~7명의 위원(commissioners, 보통 5명 정도)들로 구성되고, 위원들이 입법기능과 집행기능을 수행하는 동시에 하나 이상의 행정부서(집행부)장직도 수행함

○ 시장은 위원들 중에서 선출되며, 행정수장이 아닌 상징적 존재에 불과하고 거부권도 갖지 않음

○ 위원회 형태는 위원으로 구성된 일종의 관리자위원회가 입법부와 행정부의 권한을 총체적으로 보유함

(3) 제도 도입 시 고려사항

□ 위원회 형태는 입법기능을 위원회에서 수행하기 때문에 지방의회가 존재하지 않음. 따라서 헌법 제118조 ①항(지방자치단체에 의회를 둔다)에 위배됨

○ 위원회 형태는 의회권한이 위원들에게 수평적으로 분산되어 있어 행정비용을

절감할 수 있으나, 정책결정이 지연될 수 있음

□ 따라서 한국의 기초자치단체에 적용하기에는 한계가 있음

제4절 지역특성에 따른 해당 자치단체의 기관구성 형태 선택 시 고려해야할 사항

1. 인구 100만 이상 특례시

□ 현행 존치 그러나 향후 단체장 권한분산형을 추진할 필요가 있음

□ 고려요소

○ 자치단체의 인구규모, 재정여건 양호, 지역주민의 동질성이 떨어짐, 역사적 전통・경험

□ 적정형태

○ 인구 100만 이상의 대도시는 해결해야할 난제가 상대적으로 많고 이에 따라 단체장의 행정적 권위와 책임을 명확하게 할 필요가 있으며, 강한 정치적・정책적 리더십이 요구됨. 따라서 현행 제도를 존속시킬 필요가 있으나, 향후 대응성・책임성 확보를 위해 의회의 역량을 강화시킨 후 단체장 권한분산형을 추진할 필요가 있음

- 특례시 도입으로 행정사무이양과 행정수요가 팽창할 것으로 예상되기 때문에 도시정부의 생산성을 높일 필요가 있으며, 이를 위해서는 자치단체장의 신분과 임기를 법・제도적으로 보장하여 임기 동안 강력한 정책을 추진할 필요가 있음

2. 인구 100만 이하~50만 대도시

□ 고려요소

○ 자치단체의 인구규모, 재정여건 비교적 양호, 지역주민이 상대적으로 동질성이 떨어짐, 역사적 전통·경험

□ 적정형태

○ 현행존치(향후 단체장 권한분산형을 추진할 필요가 있음) 혹은 의회-행정관리자형도 생각해 볼 수 있음

- 의회-행정관리자형은 지방정부를 운영하는데 합리성과 능률성(생산성)을 향상시킬 수 있으며, 미국의 경우 인구 100만 이하~50만의 대도시 24개 중 9개(37.5%)가 의회-행정관리자형태를 채택하고 있는 점도 참고할 필요가 있음

3. 인구 20만~50만

□ 고려요소

○ 자치단체의 인구규모, 재정여건, 주민의 사회·경제적 배경이 비교적 동질적임. 지역별로 산업구조 및 재정여건 상이함, 도농복합도시, 역사적 전통·경험

□ 적정형태

○ 현행존치 혹은 의회-행정관리자형, 리더-내각형

4. 인구 10만 이상~20만 미만의 소도시

□ 고려요소

○ 저 출산・고령화, 양질의 일자리 부족으로 인한 청년층 인구유출 등으로 지속적으로 인구가 감소하는 자치단체, 주민의 사회・경제적 배경이 동질적, 산업기반이 취약하여 재정여건이 열악함

□ 적정형태

○ 의회-행정관리자형, 리더-내각형, 약시장-의회형

5. 인구 10만 미만의 소도시・군 지역

□ 고려요소

○ 저 출산・고령화, 양질의 일자리 부족으로 인한 청년층 인구유출 등으로 지방소멸위기 지역, 주민의 사회・경제적 배경이 아주 동질적임, 농촌 지역으로 산업기반이 취약하여 재정여건이 열악함

□ 적정형태

○ 의회-행정관리자형, 리더-내각형 혹은 약시장-의회형

제6장 지방자치단체 기관구성 형태 구체화 방안

제1절 도입 가능한 기관구성 형태별 구체화 방안

□ 미국, 영국, 독일 등 주요 국가의 지방자치단체 기관구성 형태를 살펴본 결과 도입 가능한 기관구성 형태는 의회-행정관리자형, 약자치단체장-의회형, 리더-내각형(Leader Cabinet)형이 적절하다고 판단됨

○ 일본의 단체장 권한분산형[31]은 주민이 선거로 단체장과 지방의원을 선출하고, 상호 견제와 균형을 추진하는 형태로 현재 한국의 기관구성형태와 유사함

- 단체장 권한분산형은 지방의회가 부단체장 임명에 대한 동의권을 가지며, 집행기관 내에 단체장으로부터 독립된 합의제 행정위원회를 설치하는 것이 주요 특징임

- 단체장 권한분산형은 현재 제주특별자치도에서 의회의 기능을 강화하여 부지사·감사위원장 등의 임용에 도의회 인사청문회를 거치고 있는 형태와 유사하다고 볼 수 있기 때문에 기관구성 형태의 근본적 개선책이라고 할 수 없음

- 또한 이 형태는 향후 「지방자치법」 개정을 통해 제도 개선이 가능하기 때문에 본 보고서에서 논의·검토가 불필요하다고 판단됨

31) 일본의 단체장 권한분산형은 의회와 집행부가 분리되어 있으며, 단체장과 의회 모두 직선제로 모든 지방자치단체(2010년 3월31일 기준 총 1,777개)가 획일적 형태를 취하고 있음. 주요 특징을 살펴보면, 부단체장 임명 시 의회동의가 필요하고, 의회가 단체장에 대한 불신임권을 지니고 있으며, 단체장 역시 의회해산권 갖고 있음. 또한 집행기관 내에 단체장으로부터 독립된 지위·권한을 가진 행정위원회 설치를 통해 중립성과 공정성을 필요로 하는 업무를 수행함(김지수, 2021).

1. 의회-행정관리자형(미국의 Council-Manager From)

1) 개념

□ 자치단체장에게 부여된 모든 권한과 책임이 지방의회에 귀속되고, 지방의회는 전문가를 최고행정책임자로 선임하여 자치단체 운영과 관련한 모든 책임과 권한을 부여함

2) 단체장 선출·선임방식

(1) 단체장 선출·선임방식

□ 이와 관련하여 단체장을 직선으로 할 것인가 혹은 의회에서 간선으로 선출할 것인가에 대한 검토가 필요함

○ 미국의 경우 시장(mayor)의 59%가 직선으로 선출, 41%는 시의회에서 선출되며, 대다수의 지방정부에서 시장의 역할은 의례적이고 비공식적인(명목적인) 기능만을 수행함. 시장의 가장 중요한 역할은 대외적인 섭외 활동 등 의전적인 역할임. 또한 시의회에서 선출되는 경우 의회의장의 역할도 담당함. 일반적으로 대다수의 지방정부에서 시장의 행정적인 책임은 거의 없음

○ 전부개정 「지방자치법」 제107조 "지방자치단체의 장은 주민이 보통·평등·직접·비밀선거로 선출한다" 는 규정이 있기 때문에 의회-행정관리자 형태의 기관구성을 도입할 경우 특별법에 예외 조항을 규정할 필요가 있음.

□ 한국의 경우 의회에서 선출하고 의회의장의 역할을 겸직하도록 함

○ 의회-행정관리자 형태에서 행정적인 책임이 없고, 의례적이고 비공식적인(명목적인) 기능만을 수행하는 단체장을 직선으로 선출하는 경우 선거비용을 포함한 경제·사회적 비용을 고려해볼 때 비효율적임

- 과거 1952년 5월～1956년 2월까지 한국에서도 단체장이 지방의회에서 간접 선출되었던 시기가 있었음(김병준, 2015: 465).

(2) 단체장의 역할

□ 단체장과 집행기관장을 명확히 분리함. 의회의장이 단체장을 겸직하고, 집행기관의 장은 행정에 관한 관리 업무를 맡고・수행함

□ 단체장의 가장 중요한 역할은 대외적인 섭외 활동 등 의전적인 역할을 수행함.

○ 의회의장으로 단체장의 역할을 수행하나 관리・집행기능을 직접 수행하지는 않고 지방의원의 한 사람으로 자치단체를 대표하는 역할을 수행함

- 지방의회와 행정관리자를 연결하는 전달자(communicator)로서의 역할과, 시정의 흐름을 시민들에게 설명하는 역할(educator, spokesman), 자치단체 여러 기관 간에 일어날 수 있는 각종 갈등과 분쟁의 중재하는 역할(team leader) 등을 수행함. 또한 지역사회의 이미지를 고양시킬 수 있는 상징적 행사(ceremonial task)를 주관하는 일(presiding officer)을 수행함

3) 집행기관과 의결기관 간 권한배분 및 조직개편

□ 기본적으로 의회-행정관리자 형태는 의결기관과 집행기관과의 관계가 협력관계라는 기본 전제에서 시작되기 때문에 지방자치단체 내 협력체계 구축이 용이함. 즉 집행기관과 지방의회 간 견제와 균형이 없음. 이 형태는 의회-집행부 간 대립형의 상호견제 작용이 없이 의회를 전적으로 신뢰하는 의회 중심 책임행정 구현 장치라고 할 수 있음. 따라서 이 모델이 성공하기 위해서는 의회의 권한 강화뿐만 의회의 역량강화가 기본적인 전제가 되어야할 것임

(1) 의회의 권한과 기능

□ 의회는 자치단체운영의 핵심주체로 기관대립형의 지방의회보다 강한 권한과

기능을 행사함. 집행기관장인 행정관리자(미국의 city-manager 혹은 council manager)를 임명할 수 있는 권한이 지방의회에 있기 때문임

○ 자치단체를 운영하는 전권과 모든 책임은 의회에 있으며, 의회는 주로 정책기능과 통제기능 그리고 통합·조정기능을 수행함

○ 지방의회는 형식상 기관통합형 체제 아래에서의 지방의회가 가지는 권한을 모두 가짐

- 즉 지방의회는 조례 의결, 행정사무감사, 예산안 심의·확정 등의 권한을 보유하고 또한 행정조직을 관리하고 공무원에 대한 인사를 행하며, 각종 규제를 행하고 의무를 부과하는 등의 넓은 의미의 집행권을 모두 지님

- 그러나 이 중 관리·집행에 관한 부분은 상당부분 행정관리자에게 위임됨

○ 지방의회 의원은 임기 4년으로 주민의 직접선거로 선출하고, 단체장 겸직은 허용하나, 집행부 겸직은 금지함

(2) 집행기관

□ (집행기관의 장) 집행권과 조직관리권은 대부분 행정관리자에게 위임하는 형태를 취함. 따라서 집행기관의 장은 행정관리자임.

○ 어느 정도의 독자적인 집행권을 행사하지만 지방의회로부터 독립적으로 존재할 수 없으며, 주어진 권한 또한 지방의회로부터 위임받는 것임. 그러므로 행정관리자는 지역주민에게 직접 책임을 지는 것이 아니라 일차적으로 지방의회에 대해 책임을 짐

○ 이러한 사유로 행정관리자에게 의회출석을 인정해야하고 그 범위는 엄격하게 꼭 필요한 경우만 조례로 정함

- 의회의 부당한 간섭[32]으로 행정관리자를 보호하기 위해 필요함

□ (행정관리자의 역할과 권한) 행정관리자는 단체장(지방의회 의장)으로 부터 집행기능을 위임받아 집행기관의 사무처리를 최종적으로 총괄함. 즉 법령에 의해 지방의회에서 선출된 단체장의 대외적・의전적 대표 권한을 제외한 모든 권한을 위임 받음

○ 의회에서 선임되는 행정관리자(정무직 지방공무원)가 자치단체의 최고 행정책임자로서 의회가 결정한 정책을 책임지고 능률적으로 집행함. 즉 행정관리자는 자치단체의 행정적인 문제에 있어서 최종적인 권한을 갖는 유일한 존재이며, 성과로 의회의 최종적 평가를 받음.

○ 의회의 동의를 받아 행정부서장(실・국・과장)에 대한 임명・파면 등의 인사권을 행사하고, 업무를 집행・감독하며, 예산안의 편성・집행, 조례안의 제출 등의 권한을 행사함. Morgan과 Waston(1992)는 행정관리자의 가장 중요한 역할은 예산안 마련과 지방의회의 회의를 위해 정책의제를 준비하는 것이라고 했음

- 김지수(2021)는 행정관리자(김박사는 책임행정관이라고 표현)은 비선출직이기 때문에 의회에 대한 예산편성권 등을 보유할 수 없다고 기술하고 있는데, 이는 논란이 있을 수 있어 이에 대해서는 특별법에 명확히 규정할 필요가 있음

- 미국의 경우 City Manager는 일반적으로 예산편성권(예산안의 편성・집행)을 지니고 있음. 이 제도의 원래 취지를 살리기 위해서라도 행정관리자에게 예산편성권을 주는 것이 제도적으로 타당하다고 판단됨

○ 행정관리자가 집행기관장의 역할을 수행함으로 이 경우 기관대립형태에서 자치단체제장이 수행하던 행정수반(집행기관의 장)의 지위를 가지기 때문에 고유사무와 단체위임사무를 실제적으로 집행함. 또한 기관위임사무는 집행기관만의 사무(최창호・강형기, 2016: 356)이기 때문에 집행기관의 장인 행정관

32) 미국에서 Council-Manager Form은 부당한 정치적 압력을 배제하기 위해 도입되었음. Council-manager form에서 city manager는 정책집행과 개발에 있어서 가치중립적이고 비정치적 행위자(nonpolitical actor)임. 지방의회는 정책을 개발하고 city manager는 효율적이고 능률적으로 정책을 집행함. city manager를 비정치적 행위자로 간주한 것은 부당한 정치적 압력으로부터 지방정부운영을 자유롭게하기 위한 것임. 이러한 탈정치화(non-political)는 대의민주주의 규범에 적합한 것으로, Council-manager form은 대의민주주의 하에서 힘의 균형을 통해 지방정부 내의 부당한 정치적 압력을 배제시켜왔음(Fox and Schuhmann, 1999 232-233).

리자가 처리 가능함.

- 만약에 행정관리자가 기관위임사무를 수행하는 것이 법령에 위배된다고 하면 전부개정 「지방자치법」 제115조(국가사무의 위임)의 단서조항 “법령에 다른 규정이 있는 경우에는 그러하지 아니한다” 는 조항이 있으므로 특별법 제정으로 가능함

- 행정관리자가 중앙행정기관의 하부 행정기관으로서 직접 지휘 감독을 받아 기관위임사무를 수행하고, 이 경우 지방의회가 의결을 통해 개입할 수 없도록 함

○ 행정관리자가 규칙을 제정할 권한을 행사할 수 있는가에 대한 검토도 필요함.

- 전부개정 「지방자치법 」 제29조(규칙)는 지방자치단체의 장이 규칙을 제정할 수 있다” 고 되어있어, 이 규정을 행정관리자에게 적용할 수 있는지에 대한 검토가 필요함. 만약 규칙제정을 행정관리자의 권한으로 볼 수 없다고 한다면 「지방자치법」 개정이나 특별법에서 행정관리자에게 규칙 제정 권한을 부여하는 조항을 둘 필요가 있음

- 김병국 외(2011: 57)의 보고서에는 행정관리자의 행정명령 등으로 제정 가능하다고 봄

○ 또한 행정권한 법정주의 원칙 및 자치단체 간 행정체제의 통일성 확보를 위해, 단체장의 권한 중 거의 대부분을 행정관리자에게 위임하고, 위임되는 사항은 관계 법령으로 명확히 규정할 필요가 있음

○ 행정관리자에게 권한을 부여하는 방법과 관련해서는 일반적으로 조례를 통해 행정관리자가 행사할 권한을 정하여 위임할 수도 있으나, 법령에서 사전적으로 단체장의 법률상 권한 중 행정관리자가 행사할 수 있도록 권한을 규정할 수도 있음

- 초기 제도정착을 위해 후자가 바람직하다고 판단됨

□ (행정관리자의 임면) 행정관리자는 지방의회에 책임을 지고 업무를 수행하는 것이므로 지방의회가 자유롭게 임명・면직하게 할 수도 있으나, 행정관리자의

중립성 확보 및 과도한 혼란 방지를 위해 행정관리자의 임기를 의회가 확실히 보장하고 임기 내 해임 시 자치단체에 불이익을 주는 방안을 특별법이나 관련 법령에 명확히 규정할 필요가 있음

○ 행정관리자는 임기 2년(중임 가능)으로 지방의회에 의장, 부의장, 상임위원장으로 구성된 '(가칭) 행정관리자 추천 위원회'를 구성하여, 행정관리자를 추천하고 본 회의에서 재적의원 과반수 찬성으로 행정관리자를 선임함

○ 행정관리자는 주민소환 대상에서 제외하고, 지방의회에서 재적의원 과반수 발의와 2/3 이상의 찬성으로 해임이 가능하도록 함.

□ (행정관리자의 자격요건) 행정관리자의 자격요건을 규정할 필요가 있음

○ 전문적 지식과 해당 분야에서의 실무 경험을 요건으로 할 수 있으며, 구체적인 자격 요건 등은 특별법이나 관련 법령에 근거해 조례로 정함

- 의회-행정관리자 형태의 기관구성을 채택하는 지방자치단체의 인구규모, 재정여건 등 자치단체의 상황이 서로 상이하기 때문에 상기 조건을 조례로 정하는 것이 인사관리 등에 탄력적으로 대처할 수 있다고 판단됨

- 또한 전문적 식견을 갖춘 행정관리자 채용을 위한 유인책(보수·성과급) 역시 관련 법령에 근거해 조례로 정함

○ 지원 자격조건, 처우 등을 명시한 채용공고를 통해 공개모집하고, 지원자들을 대상으로 서류 면접과 인터뷰를 실시하며, 임기는 2년으로 하고, 해임·유고 시 지방의회에서 후임 행정관리자를 임명함

□ (부단체장 임명) 행정관리자는 집행기관의 모든 공무원(의회사무기구 직원에 대한 인사권은 의회의장이 행사함, 이 경우 의회에 별도의 인사위원회를 설치함)에 대한 인사권을 가지며, 의회의 동의를 얻어 집행기관 공무원 중 부단체장을 임명하고, 행정관리자 공석 시 부단체장이 직무대리 실시

□ (기관 간 견제·균형) 단체장의 재의 요구권 및 지방의회의 행정사무 감사권

등 집행기관과 의결기관 간 견제 장치는 필요함

(3) 지방의회·집행부간 권한 배분 변경 사항

□ 지방의회에 행정관리자 임명 및 해임권 신설

○ 행정관리자의 지방의회 의결안에 대한 재의요구 및 제소는 중앙행정기관 및 시·도가 요구하는 경우에만 행사하며, 재량에 의한 행사는 금지

□ 지방의회 의원의 집행기관 참여는 「지방자치법」 제43조(겸직 등 금지) 에 명확히 명시하여 집행기관 참여를 금지하고, 또한 기관위임사무 및 국가보조사업의 집행에 대한 지방의회의 관여 금지 규정은 그대로 유지함

○ 즉 의원들에 의해 자행될 수 있는 행정운영에 대한 부당한 정치적 간섭을 배제하기 위해, 자치단체장, 지방의회, 지방의회 의원이 행정관리자의 업무에 관여할 수 없다는 것을 법령에 명문규정으로 둘 필요가 있음

4) 제도의 도입 시 생각해볼 사항(미국 사례를 중심으로)

□ 미국에서 이 형태의 지방정부는 주민의 동질성이 높은 지역, 정치적으로 정당정치가 미약하거나, 아주 없는 지역 혹은 특정 정당이 독점하고 있는 지역에서 많이 활용되고 있음

○ 인구규모 25,000~250,000명의 도시에서 인기를 얻고 있음

○ 지방의원의 정수와 보수체계: 지방의원은 대선거구(at-large)에서 비정당제선거로 선출된 5-7명의 의원으로 구성됨. 이 제도를 채택하고 잇는 지방정부의 의원 중위수(中位數)는 5명이고, 지방의원 51%가 무보수 명예직을 기본으로 하고 있음

□ 의회-행정관리자형태의 기관구성형태가 도입되기 위해서는 전체 시민의 이

익을 대변하기 위해 지방의원들을 대선구로 선출할 필요가 있음. 이를 위해서는 우선적으로 「공직선거법」 제20조(선거구) 3항의 개정이 필요함

□ 행정관리자가 효율적인 조직 관리와 지방공무원 임면이 가능하도록 「지방공무원법」이 개정되어야함

□ 가장 중요한 것이 신뢰받는 의회상 정립임

○ 지방의회가 자치단체 운영의 모든 책임과 전권을 지니고 있음. 그러므로 의회 스스로 지역주민들로부터 신뢰를 얻기 위한 부당한 노력이 필요하고 이와 관련된 사항들이 「지방자치법」 개정을 통해 지방의회의 책임성과 관련한 조항들을 추가・강화할 필요성이 있음

2. 단체장(리더)-내각 형태(영국의 Leader and Cabinet executive의 변형)

1) 개념

□ 영국의 Leader and Cabinet executive 형태에서 지방정부는 지방의회가 곧 지방자치단체임. 지방의회의원은 주민들에 의해 직선으로 선출되고, 지방의회 의원 중 시장(Load Mayor)과 리더(Leader)를 선출함. 의회는 집행기관을 통제하지만 집행기관은 의회 견제가 불가함

□ 이러한 형태의 기관구성은 의회중심 기관통합형임. 그러나 이 모형 도입 시 한국 상황에 적합하게 변형이 필요함

○ 기관통합형은 지방의회에 집행권과 의결권을 모두 부여하는 형태임
○ 즉 주민들이 지방의원만을 선거로 선출하고, 다수당 (원내)대표를 의회의장으로 의회에서 선출하고, 지방의회 의장이 단체장이 되며, 단체장이 다수당 의원들로 집행기관을 구성하여 집행권을 행사하도록 함

2) 단체장 선출・선임방식

(1) 단체장 선출・선임방식

□ 의회에서 선출된 지방의회의장이 단체장으로 자치단체의 실질적 행정사무 집행기능과 자치단체의 대표 역할을 모두 수행함

(2) 단체장의 역할

□ 사무 처리의 최종적 책임은 지방의회에 있으며, 단체장인 지방의회의 의장은 지방의회의 결정에 따라 자치단체의 자치사무, 단체・기관위임사무를 처리

○ 한국에 도입 시 지방의회의장에게 현행 단체장의 집행권과 자치단체 구성권한(인사・조직권한 등)을 그대로 승계시킴

3) 집행기관과 의결기관 간 권한배분 및 조직개편

(1) 의회의 권한과 기능

□ 지방의회는 조례 의결, 행정사무감사, 예산안 심의・확정 등 권한을 보유하며, 지방의회에서 의원들 중 지방의회 의장을 선출함

□ 지방의회 의원은 4년 단위 총선거로 주민이 직접 선출하며, 임기는 4년이며, 지방의회는 단체장인 지방의회 의장과 집행기관을 구성하는 지방의회의 의원, 일반 지방의회 의원으로 구성됨

○ 일반 지방의회 의원은 위원회와 전체회의를 통해 자치단체 의사결정에 참여하며, 집행기관에 참여하는 의장과 의원을 견제・감시하는 역할을 수행

□ (지방의원의 겸직금지) 지방의회 의원의 단체장・집행부 겸직을 허용함. 자치

단체의 장 및 집행기관의 구성원(실·국장)이 되는 지방의회 의원에 대한 추가적 겸직금지 규정 불필요

○ 지방의회 의원이 집행기관의 구성원이 되더라도, 실·국장의 권한을 부여 받는 것일 뿐 직업공무원제의 공무원이 되는 것이 아니며, 현재도 지방의원에 대해 자치단체와 영리를 목적으로 하는 거래 및 직무와 관련된 영리행위를 금지하고 있으며, 지방의회 의원이 단체장이 되는 경우 현행 단체장의 겸임금지 규정을 적용할 수 있음

(2) 집행기관

□ (집행기관의 구성) 지방의회 의장(단체장), 부단체장과 지방의원으로 집행기관을 구성하며, 집행기관을 구성하는 의원을 각 실·국의 장으로 배치

○ 단체장은 사무·인사·재정 집행 등 집행기관 총괄 권한을 보유하고, 임기는 2년(연임 가능)으로 의회에서 정하며, 임기 중 해임이 가능함

- 단체장은 의회에서 선출되는 간선제이기 때문에 주민소환 대상에서 제외하고, 지방의회에서 재적의원 과반수 발의와 2/3 이상의 찬성으로 해임 가능
- 단체장의 해임·유고시 지방의회에서 후임 단체장을 임명
- 부단체장은 집권당의 부대표(원내 부대표)가 맡음

○ 집행기관에 참여하는 지방의회 의원의 선정은 단체장이 지명하는 방법과, 지방의회 내의 각 위원장이 겸직하는 방법이 있는데. 이를 조례로 정하도록 함

- 단체장·부단체장 및 부서장은 의원직을 상실할 경우 자동 직위 상실

○ 단체장, 부단체장 및 부서장 직위에 취임한 지방의회 의원에게는 해당 직급의 보수를 지급

(3) 지방의회·집행부간 권한 배분 변경 사항

□ (기관 간 견제·균형) 기관통합형 도입 후에도 단체장의 재의요구권 및 지방의회의 행정감사권 등 집행기관과 의결기관간 견제 장치 필요

○ 의원내각제에서도 상호 견제·균형은 중요한 의미를 갖고 있음

□ 단체장의 지방의회 의결안에 대한 재의요구 및 제소는 중앙행정기관 및 시·도가 요구하는 경우에만 행사하며, 재량에 의한 행사는 금지

□ 기관위임사무 및 국가보조사업의 집행에 대한 지방의회의 관여 금지 규정은 유지

□ 의결기관과 집행기관과의 관계는 협력관계라는 기본 전제에서 시작되기 때문에 자치단체 내 협력체계 구축이 용이함. 즉 집행기관과 지방의회 간 견제와 균형이 없음

4) 제도의 도입 시 생각해볼 사항

□ 자치단체운영의 핵심주체는 의회이고, 자치단체를 운영하는 전권과 모든 책임은 의회에 있음. 따라서 의회의 역량강화가 필요함

□ 영국과 달리 한국의 경우 의회 다수당 대표(원내대표)가 단체장과 의회의장직을 동시에 겸직함

○ 의회 다수당 대표가 지방의회의장과 동시에 집행기관의 장을 맡음

- 의회의 동의를 받아 의회 다수당 대표가 의원들 중 행정부서장(실·국)을 임명·파면 등의 인사권과 예산편성권을 지님.
- 이 경우 의회 다수당 대표가 집행기관의 장(내각제의 내각수반, 수상)의 역할을 수행하기 때문에 기관위임사무수행이 가능함

- 단체장이 중앙행정기관의 하부 행정기관으로서 직접 지휘 감독을 받아 기관위임사무를 수행하고, 이 경우 지방의회가 의결을 통해 개입할 수 없음

3. 약시장-의회 형태(미국의 Weak Mayor-Council Form)

1) 개념

□ 기본적으로 미국의 기관대립형태의 Mayor—Council Form은 시장의 인사권 범위, 의회의결에 대한 거부권 여부, 의회의 행정 관여도, 독립위원회 설치여부 등을 고려해 강시장형-약시장형으로 구분하나 강시장형과 약시장형 내에서도 지역별 편차가 아주 큼

□ 시장에게 권한이 편중되는 것을 막기 위해 의회에서 고위직 공무원에 대한 인사권과 행정운영에 대한 감독권을 지니고 있기 때문에 일종의 강력한 단체장 권한분산형이라고 할 수 있음. 그러나 대다수 일본의 지방자치단체에서 운영되고 있는 권한분산형태와는 근본적으로 차이가 있음

2) 제도 도입 시 생각해 볼 점

□ 이러한 정부 형태의 주된 이념은 선출될 통치자 수는 많아야 하는 반면 그들 각자가 지니는 권력은 적어야 하며, 그들 상호간에 견제와 균형이 유지되어야 한다는 것이고, 일반적으로 의회가 예산편성권을 행사하기 때문에 집행부보다 우월한 위치에 있으며, 의회에서 고위직 공무원에 대한 인사권과 행정운영에 대한 감독권을 지님

○ 시장은 시민들에 의해 직접 선출되지만 극히 제한된 인사권과 행정권한을 행사함. 시장 이외의 많은 공직자들이 선출직 공무원이기 때문에 시장의 권한은 매우 제한적임

□ 그러나 한국에 도입 시 미국의 지방정부와 일부 유럽국가(남유럽 국가)에서 실시하고 있는 Weak Mayor-Council 형태를 그대로 적용하기에는 어려운 점이 있음

○ 미국의 경우 앞에서 논의한 Council-Manager Form이나 Weak Mayor-Council의 경우 대다수 선출직 공직자들이 무보수 명예직으로 '돈 안 드는 지방자치'를 하고 있음. 그러나 한국은 현실은 상대적으로 그렇지 않음

- 이 형태의 기관구성에서는 많은 공직자들이 선출직 공무원임. 그러나 한국에 도입 시 선출직 공무원을 최소할 필요가 있으며, 그 범위와 대상은 특별법에 명시하고 조례로 정할 필요가 있다고 판단됨

□ 또한 이 제도를 구체화할 때, 최소한 제주특별자치도나 일본에서 실시하고 있는 단체장권한 분산형 보다는 단체장의 권한을 더욱 약화시켜야 이 제도를 도입하는데 의의가 있다고 생각됨

○ 따라서 이러한 측면에서 구체화 방안을 설계하고자 함

3) 단체장 선출·선임방식 및 역할·권한

(1) 단체장 선출·선임방식

□ 자치단제장은 주민에 의해 직접 선출

(2) 단체장의 역할 및 권한

□ 지방자치단체 대표로서의 지위, 집행기관의 장으로서의 지위, 국가의 일선 지방행정기관장으로서의 지위를 지님

○ 의전적 역할을 주로 수행하고, 현재의 자치단체장 보다 제한된 인사권과 행정

권한을 행사함, 그러나 국가의 일선 지방행정기관장으로서의 지위를 지닐 때는 현행 자치단체장과 같은 권한을 행사함

- 제도 도입 시 「지방자치법 」제114조(지방자치단체의 통할대표권) “지방자치단체의 장은 지방자치단체를 대표하고, 그 사무를 총괄한다” 는 규정에서 조례에 명시된 사무만을 총괄한다로 변경할 필요가 있음.

□ (인사권) 원래 이 제도에서 자치단체장이 집행기관의 장을 맡으나, 집행부 행정통제 권한과 능력이 매우 제한적임. 기관장이나 핵심 부서장을 임명할 권한도 제약받으며, 자치단체장에게 조례거부권도 부여되지 않음

○ 즉 제한된 범위에서 지방공무원의 임명권만을 가지며, 그것도 의회의 동의를 얻어야 함. 즉 「지방자치법 」제118조 자치단체장의 직원에 대한 임면권 등이 극도로 제한되고 의회의 동의를 구해야 함. 즉 의회가 대다수 고위직 공무원에 대한 인사권과 행정 활동에 대한 감독권을 행사함

- 이럴 경우 자치단체장이 행사할 수 있는 인사권의 범위가 매우 제한되기 때문에 실・국장과 소속・보조・하부행정기관의 장을 임명할 때만 의회의 동의를 얻어 자치단체장이 임면하고, 집행기관에 소속되어 있는 과장・팀장 및 직원에 대한 임면권 및 지휘・감독권은 의회동의 없이 자치단체장이 행사할 수 있도록 특별법에 명시할 필요가 있음

□ (사무관리・집행권) 원래 이 제도에서는 자치사무나 단체위임사무의 영역에 있어 집행기관은 지방의회의 의결 없이는, 또 지방의회의 의결에 반해 이들 사무에 대한 중요한 행정행위를 할 수가 없음

○ 그러나 한국에 도입 시 자치사무를 제외한 단체위임사무의 관리・집행권은 의회와 협의(력)하여 처리 할 수 있도록 특별법에 명시하고 그 구체적인 범위와 내용은 조례로 정하도록 함

- 즉 단체위임사무의 일부와 기관위임사무를 관리하고 집행할 관리・집행권을 부여받음

- 국가의 일선 지방행정기관장으로서의 지위를 지니기 때문에 「지방자치법」 제115조 국가사무의 위임 시 의회의 간섭을 전혀 받지 않고 수행함.

□ (규칙제정권) 원래 이 제도에서는 단체장의 규칙제정권이 없으나, 자치사무를 제외한 단체위임사무의 일부에 대해 규칙제정권을 갖도록 특별법에 명시하고 그 범위와 대상은 조례로 정하도록 함. 이 경우 자치단체장의 규칙제정권은 기관위임된 국가사무까지 그 대상으로 함

□ (지방의회 발안권) 원래 이 제도에서는 지방의회가 자치단체의 예산 편성권을 행사하기 때문에 자치단체장이 지방의회에 예산안을 제출할 권한이 없음. 그러나 현재 한국 기초지방의회의 상황을 살펴볼 때 기초의회가 예산 편성권·집행권을 갖는 것은 현실적으로 어려움이 있음

○ 따라서 예산 편성권은 자치단체장이 행사할 수 있도록 특별법에 명시하고 또한 예산 낭비를 방지하기 위해 예산 집행 시 반드시 의회와 협의하도록 특별법에 명시하고 구체적인 방안은 조례로 정하도록 함

○ 또한 자치단체장이 지방의회에 조례안을 제출하는 권한도 일부 인정(단체위임사무와 기관위임사무에 한해)하도록 특별법에 명시함

□ (지방의회에 대한 견제권) 자치단체장의 지방의회에 대한 견제권은 원칙적으로 인정하지 않음. 그러나 제한된 범위 내에서 특별법에 명시해 인정하도록 함

○ 현재 「지방자치법」 제4관 지방의회와의 관계에 명시 된 제120조(지방의회의 의결에 대한 재의 요구와 제소)는 인정하지 않으나, 제121조(예산상 집행 불가능한 의결의 재의 요구), 제122조(지방자치단체의 장의 선결처분)는 가능한 범위 내에서 인정하도록 함

- 즉 현재 기초지방의회의 역량 등을 고려해 볼 때 부작용이 발생할 수 있기 때문에 특별법에 제한적으로 자치단체장이 행사할 수 있도록 할 필요가 있음

□ 부자치단체장을 둔다는 것은 자치단체장의 권한 강화를 위한 방안인데 원래 이제도의 취지를 살려 부자치단체장은 두지 않는 것으로 함.

○ 앞에서 언급했듯이 이 제도의 특징은 시장 이외의 많은 공직자들을 선거로 선출함. 그러나 한국에 도입 시 선출직 공무원을 최소할 필요가 있기 때문에 부자치단체장을 두지 않는 것이 설득력이 있다고 판단됨

4) 의회의 역할과 권한

□ 원래 이 제도에서는 의회가 입법과 행정의 양 권력을 행사함. 즉, 의회는 정책결정 기능뿐만 아니라 핵심 실・국・과장에 대한 임명권도 보유하고 또한 시장이 임명한 고위직 공무원에 대한 임명동의권도 갖음

○ 즉 의회가 대다수 고위직 공무원에 대한 인사권과 행정 활동에 대한 감독권을 행사함

○ 의회는 발의권과 의결권 그리고 조사권과 감사권 등의 중요한 권한을 부여받으며, 조례를 제정하고, 자치단체의 예산 편성권을 행사하고, 예산을 심의・의결함

○ 자치사무나 단체위임사무의 영역에 있어 집행기관은 지방의회의 의결이 없이는, 또 지방의회의 의결에 반해 이들 사무에 대한 중요한 행정행위를 할 수가 없음

□ 그러나 한국에 적용 시 원래 이 제도를 도입・운영하고 있는 국가의 기초지방의회보다 권한을 약화할 필요가 있음. 또한 제주특별자치도의회나 일본의 기초의회보다는 강화된 권한과 책임을 갖도록 해야 함

□ 원칙적으로 자치사무에 관한 모든 권한과 책임은 지방의회가 갖도록 특별법에 명시하고, 그 대상과 범위는 조례로 정하도록 함

□ 원래 이 제도에서는 감사기관의 장과 위원은 선출직이나, 지방의회 권한 강화를 위해 감사기관의 장・위원・직원에 대한 임면권은 의회에서 행사할 수 있도록 특별법에 명시하고, 구체적인 운영방안은 조례로 정하도록 함

○ 또한 다른 독립위원회에 관련한 모든 사항도 의회에서 행사할 수 있도록 특별법에 명시하고, 구체적인 운영방안은 조례로 정하도록 함

5) 제도의 도입 시 생각해볼 사항(미국 사례를 중심으로)

□ 이 제도가 도입・정착되기 위해서는 주민참여를 강화시킬 수 있는 법・제도적 장치 마련이 전제가 되어야 하고, 지방의회의 권한과 책임, 역량을 강화할 수 법・제도적 장치 마련이 되어야할 것임

제2절 지방자치단체 기관구성 형태 변경 내용 규정방안

1. 규정방안 형태

□ 영국・미국・독일형이 있음

○ 영국형은 법률에 변경 가능한 유형을 제시하고 지역이 투표를 통해 선택

○ 미국형은 조례를 통해 해당 지역에서 기관구성 내용을 직접 규정(법률의 위임)

○ 독일형은 주법을 개정하여 주내 지방자치단체의 기관구성 형태를 직접 변경

2. 한국에 적용할 경우

□ 영국형 도입이 적절

○ 기관구성 다양화는 지방분권의 강화 속에서 자치단체의 구성 다양권 확보와 자치권을 강화한다는 측면에서 의의를 찾을 수 있음. 그러나 아직까지 기관구성의 변화의 필요성에 대한 국민적 공감대가 형성되어 있지 못한 상황에서 자치단체의 헌법격인 자치헌장을 통해서 기관구성을 하는 것은 적절하지 못함

○ 영국이 Local Government and Public Involvement in Health Act 2007을 통해 지방자치단체가 지방의회의 의결에 따라 기관구성 형태를 변경할 수 있도록 하였는데 한국도 특별법을 제정하여 지방의회가 채택할 기관구성안을 의결하고 이를 주민투표를 통해 결정하거나 혹은 주민발의에 의해 주민투표를 거쳐 결정하도록 함

□ 향후 제도가 어느 정도 정착한 후 자치단체가 자발적으로 새로운 기관구성형태 채택 절차를 진행하지 않거나 지나치게 지연되면 중앙정부가 직접 주민투표를 발의하여 결정함

제7장 지방자치단체 기관구성 형태 변경 절차 및 방법

제1절 변경 절차 개시주체 및 개시방법·요건

□ 절차개시

- 「주민투표법」 제9조에 규정된 주민투표 실시요건

> • (주민청구) 주민투표청구권자 총수의 20분의 1 이상 5분의 1 이하의 범위 안에서 지방자치단체의 조례로 정하는 수 이상의 서명으로 그 지방자치단체의 장에게 주민투표의 실시를 청구
> • (지방의회 청구) 재적의원 과반수의 출석과 출석의원 3분의 2 이상의 찬성으로 그 지방자치단체의 장에게 주민투표의 실시를 청구
> • (단체장 청구) 지방자치단체의 장은 직권에 의하여 주민투표를 실시하고자 하는 때에는 그 지방의회 재적의원 과반수의 출석과 출석의원 과반수의 동의를 얻어야 함

- 주민·지방의회·단체장은 「주민투표법」 제9조(주민투표의 실시요건)에 따라 기관구성 형태 변경을 위한 주민투표 청구 가능

- 다만, 사안의 중요성을 감안하여 주민발의 청구요건을 "5분의 1"로 대폭 강화함. 그리고 지방의회 의원들의 기관이기주의적 발의에 제약을 가하기 위하여 발의요건을 "재적의원 3분의 2 이상의 찬성"으로 강화하고, 집장자치단체의 장과 지방의회의 결탁에 의한 기관구성 변경의 가능성을 방지하기 위하여 단체장 발의의 경우에도 의회 동의 정족수를 재적의원 3분의 2 이상의 찬성"으로 강화함

특별법(안) 제6조(주민투표의 실시요건에 관한 주민투표법에 대한 특례)

① 지방자치단체의 장은 제5조제1항의 주민투표를 주민 또는 지방의회의 청구에 의하거나 직권에 의하여 실시한다.

② 제1항에서 주민의 청구에 의한 주민투표는 주민투표법 제9조제2항 및 제4항, 제10조부터 제12조까지의 규정에 따르되, 같은 법 제9조제2항의 "20분의1 이상 5분의 1 이하의 범위안에서 지방자치단체의 조례로 정하는 수"는 **"5분의 1"로 한다.**

③ 제1항에서 지방의회의 청구에 의한 주민투표는 주민투표법 제9조제4항에 따르되, 같은 항의 “재적위원 과반수의 출석과 출석의원 3분의 2 이상의 찬성”은 **“재적의원 3분의 2 이상의 찬성”**으로 한다.

④ 제1항에서 지방자치단체의 장이 직원으로 실시하는 주민투표는 주민투표법 제9조제6항을 따르되, “재적의원 과반수 출석과 출석의원 과반수 찬성”은 **“재적의원 3분의 2 이상의 찬성”**으로 한다.

□ 주민투표 발의

- 「주민투표법」 제13조(제1항 제1호 제외)에 규정된 주민투표 발의에 따름

- 지방자치단체의 장은 주민투표가 발의되면, 지체 없이 행정안전부장관에게 발의사실 및 발의경과와 내용을 보고하도록 함

특별법(안) 제7조(주민투표의 발의)

① 제5조제1항의 주민투표의 발의에 관하여는 주민투표법 제13조(제1항 제1호는 제외한다)에 따른다.

② 지방자치단체의 장은 제1항에 따라 주민투표가 발의되면 대통령령으로 정하는 바에 따라 지체없이 행정안전부장관에게 발의사실 및 발의 경과와 내용을 보고하여야 한다.

□ 주민투표 투표일

- 기관구성 변경이 무산되면 기존의 방식으로 전국동시지방선거를 실시할 수 있도록 「공직선거법」 제49조제1항의 후보자등록개시일 전 30일 이내로 함

- 기간구성 변경기간을 제한하지 않고 전국동시지방선거시까지 기관구성 변경 절차가 완료되지 않으면, 전국동시지방선거에 따라 단체장을 선출한 후 그 임기만료 또는 퇴임시부터 변경된 기관구성을 적용하게 하는 방법도 채택 가능

- 나아가, 「주민투표법」 제15조에서 규정하고 있는 ‘선택적 주민투표’는 사안의 중대성에 비추어 적용을 배제토록 함

특별법(안) 제8조(그 밖의 주민투표 절차에 관한 주민투표법에 대한 특례)

① 제5조제1항의 주민투표의 투표일은 주민투표법 제14조에 따르되, 공직선거법 제49조제1항의 후보자등록개시일 전 30일 이내의 날짜로 정하여야 한다.

② 제5조제1항의 주민투표의 형식은 주민투표법 제15조에도 불구하고 제3장 제1절부터 제3절까지의 규정에 따른 기관구성 변경방식 중 하나를 선택하여 찬성 또는 반대의 의사표시를 하는 형식으로 실시한다.

③제5조제1항의 주민투표 실시구역은 주민투표법 제16조 본문에 따른다.

제2절 변경 형태 · 시기 결정을 위한 공론화 및 합의 방법

□ 공론화 과정

- 공론화의 주요골자만 법에서 제시하고 세부사항은 조례로 정하도록 함

- 법에 규정된 내용만으로는 숙의형 제도는 도입하기 어려움

특별법(안) 제5조(기관구성 변경을 위한 주민투표)

④ 지방자치단체의 장은 제1항의 주민투표를 거치지 전에 대통령령으로 정하는 범위에서 조례로 정하는 바에 따라 기관구성의 변경 필요성과 효과 및 세부적인 내용과 진행절차를 주민들에게 알리는 공론화 과정을 거쳐야 한다.

제3절 변경 확정을 위한 주민투표 관련 쟁점 (방식, 비용부담 등)

□ 주민투표법 적용

-「주민투표법」 제2조(주민투표권행사의 보장), 제3조(주민투표사무의 관리), 제4조(정보의 제공 등), 제5조(주민투표권), 제17조(주민투표공보의 발행), 제18조(투표방법 등), 제19조(투표·개표절차 등), 제3장 주민투표에 관한 운동(제

20조 제1항을 제외한 모든 조문), 제25조(주민투표소송 등), 제26조(재토표 및 투표연기), 제5장 벌칙의 규정을 적용하여 실시함

특별법(안) 제5조(기관구성 변경을 위한 주민투표)
① 기관구성 변경은 주민투표법 제7조 및 제8조의 규정에도 불구하고 주민투표의 대상으로 한다.
② 제1항의 주민투표에 대하여는 이 법에서 정한 특례를 제외하고는 주민투표법을 적용한다.

□ 비용부담

- 주민투표 비용은 전액 국가가 부담

특별법(안) 제5조(기관구성 변경을 위한 주민투표)
③제1항의 주민투표 비용은 주민투표법 제27조에도 불구하고 전액 국가가 부담한다.

제4절 주민투표 결과의 법적 확정 조치

□ 변경 결과의 공표 및 효력발생

- 기관구성 변경의 결과는 행정안전부장관이 해당 내용을 관보에 게시(고시)함

- 기관구성 변경의 효력은 관보에 게시가 있는 날부터 발생

특별법(안) 제11조(기관구성 변경 결과의 공표)
① 행정안전부장관은 제10조제2항의 보고를 받으면 대통령령으로 정하는 바에 따라 해당 지방자치단체의 기관구성 변경 내용을 관보에 게시하여야 한다.
②제1항의 게시가 있는 날부터 기관구성 변경의 효력이 발생한다.

제5절 재변경 허용 여부 및 재변경 가능기간 설정

□ 기관구성 변경 재추진 금지기간

- 기관구성 변경은 주민투표 결과 변경 여부가 확정된 후, 전국동시지방선거로 선출된 지방자치단체장의 임기만료시까지는 재추진을 금지함

> **특별법(안) 제12조(기관구성 변경 재추진 금지기간)** 기관구성 변경은 제5조제1항의 주민투표결과 변경 여부가 확정된 후 공직선거법에 따른 동시선거로 선출된 지방자치단체장의 임기만료시까지는 다시 추진할 수 없다.

제8장 지방자치단체 기관구성 형태에 관한 특별법안

제1장 총칙

제1조(목적) 이 법은 지방자치법 제4조에 따라 지방자치단체의 장의 선임방법 등 지방자치단체의 기관구성을 지방자치법과 달리 정하는데 필요한 사항을 규정함으로써 헌법에 나온 지방자치의 이념을 구현하고 지방행정의 효율성을 확보함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. “지방자치단체의 기관구성”이란 지방자치단체의 장을 비롯하여 헌법과 지방자치법에 규정된 지방의회와 집행기관 등 지방자치단체의 각 기관에게 권한과 책임을 부여하고 기관 상호간의 관계를 설정하는 것을 말한다.
2. “지방자치단체의 기관구성 변경”이란 특정한 지방자치단체의 기관구성을 지방자치법과 다르게 함을 말한다.

제3조(타법과의 관계 등) ① 이 법은 지방자치단체의 기관구성 및 기관구성의 변경에 관하여 지방자치법과 주민투표법 및 공직선거법 등 관련 법률의 규정에 우선하여 적용한다.

② 제주특별자치도에 대해서는 이 법을 적용하지 아니한다.

제2장 지방자치단체의 기관구성 변경의 절차

제4조(기관구성 변경의 허용범위) 지방자치단체의 기관구성 변경(이하, “기관구성변경”이라 한다.)은 제8조제2항에 따른 주민투표의 형식으로 제3장 제1절부터 제3절까지의 규정 중 어느 하나의 절(제3절의 경우에는 그 일부 조항에 한정할 수 있다)에 규정된 유형을 선택하는 방법에 따른다.

제5조(기관구성 변경을 위한 주민투표) ① 기관구성 변경은 주민투표법 제7조 및 제8조의 규정에도 불구하고 주민투표의 대상으로 한다.

② 제1항의 주민투표에 대하여는 이 법에서 정한 특례를 제외하고는 주민투표법을 적용한다.

③ 제1항의 주민투표 비용은 주민투표법 제27조에도 불구하고 전액 국가가 부담한다.

④ 지방자치단체의 장은 제1항의 주민투표를 거치기 전에 대통령령으로 정하는 범위에서 조례로 정하는 바에 따라 기관구성의 변경 필요성과 효과 및 세부적인 내용과 진행절차를 주민들에게 알리는 공론화 과정을 거쳐야 한다.

제6조(주민투표의 실시요건에 관한 주민투표법에 대한 특례) ① 지방자치단체의 장은 제5조제1항의 주민투표를 주민 또는 지방의회의 청구에 의하거나 직권에 의하여 실시한다.

② 제1항에서 주민의 청구에 의한 주민투표는 주민투표법 제9조제2항 및 제4항, 제10조부터 제12조까지의 규정에 따르되, 같은 법 제9조제2항의 “20분의1 이상 5분의 1 이하의 범위안에서 지방자치단체의 조례로 정하는 수”는 “5분의 1”로 한다.

③ 제1항에서 지방의회의 청구에 의한 주민투표는 주민투표법 제9조제4항에 따르되, 같은 항의 “재적의원 과반수의 출석과 출석의원 3분의 2 이상의 찬성”은 “재적의원 3분의 2 이상의 찬성”으로 한다.

④ 제1항에서 지방자치단체의 장이 직권으로 실시하는 주민투표는 주민투표법 제9조제6항에

따르되, “재적의원 과반수의 출석과 출석의원 과반수의 찬성”은 “재적의원 3분의 2 이상의 찬성”으로 한다.

제7조(주민투표의 발의) ① 제5조제1항의 주민투표의 발의에 관하여는 주민투표법 제13조(제1항 제1호는 제외한다.)에 따른다.

② 지방자치단체의 장은 제1항에 따라 주민투표가 발의되면 대통령령으로 정하는 바에 따라 지체없이 행정안전부장관에게 발의사실 및 발의 경과와 내용을 보고하여야 한다.

제8조(그 밖의 주민투표 절차에 관한 주민투표법에 대한 특례) ① 제5조제1항의 주민투표의 투표일은 주민투표법 제14조에 따르되, 공직선거법 제49조제1항의 후보자등록개시일 전 30일 이내의 날짜로 정하여야 한다.

② 제5조제1항의 주민투표의 형식은 주민투표법 제15조에도 불구하고 제3장 제1절부터 제3절까지의 규정에 따른 기관구성 변경방식 중 하나를 선택하여 찬성 또는 반대의 의사표시를 하는 형식으로 실시한다.

③ 제5조제1항의 주민투표 실시구역은 주민투표법 제16조 본문에 따른다.

제9조(주민투표의 운동에 관한 주민투표법에 대한 특례) 제5조제1항의 주민투표 운동은 주민투표법 제20조에 따르되, 투표운동은 주민투표에 부쳐진 사항에 관하여 찬성 또는 반대하는 행위를 말하는 것으로 한다.

제10조(주민투표의 효력에 관한 주민투표법에 대한 특례) ①주민투표의 확정과 확정절차 등에 관하여는 주민투표법 제24조제1항 각 호 외의 부분 본문, 제2항 및 제3항을 적용한다.

② 지방자치단체의 장은 주민투표법 제24조제3항에 따라 주민투표결과를 통지받은 때에는 조례로 정하는 바에 따라 지체없이 이를 지방의회에 보고하여야 하며, 대통령령으로 정하는 바에 따라 행정안전부장관에게 투표결과를 보고하여야 한다.

제11조(기관구성 변경 결과의 공표) ① 행정안전부장관은 제10조제2항의 보고를 받으면 대통령령으로 정하는 바에 따라 해당 지방자치단체의 기관구성 변경 내용을 관보에 게시하여야 한다.

② 제1항의 게시가 있는 날부터 기관구성 변경의 효력이 발생한다.

제12조(기관구성 변경 재추진 금지기간) 기관구성 변경은 제5조제1항의 주민투표결과 변경 여부가 확정된 후 공직선거법에 따른 동시선거로 선출된 지방자치단체장의 임기만료시까지는 다시 추진할 수 없다.

제3장 기관구성 변경의 유형

제1절 지방의회에서 지방자치단체장을 선출하는 방법

제13조(지방의회의 지방자치단체장의 선출) ① 지방의회는 공직선거법 제16조제3항 및 제4항에 따라 피선거권이 있는 사람 중에서 지방자치단체장을 무기명투표로 선출한다.

② 제1항의 선출은 총선거 후 최초 집회일에 실시한다.

③ 제2항의 선출은 지방의회 의장이 선출된 후에 실시하되, 의장 선출이 늦어질 때에는 지방자치법 제54조의 의장직무대행이 제2항의 선거에서 의장의 직무를 대행한다.

제14조(지방자치단체장 선출절차 및 요건) ① 제13조제1항의 선출에서는 지방의회 의원 정수 4분의 1 이상의 추천을 받은 후보자를 대상으로 투표를 실시하며 투표 전에 후보자의 발언을 청취하여야 한다.

② 제1항의 투표에서는 지방의회 재적의원 3분의 2 이상의 출석과 출석의원 3분의 2 이상의 찬성을 얻은 자를 당선자로 하며, 당선자가 없으면 2차 투표를 하고, 2차 투표에도 해당 득표자가 없는 때에는 최고득표자가 1인이면 최고득표자와 차점자에 대하여, 최고득표자가 2인 이상이면 최고득표자에 대하여, 결선투표를 함으로써 다수득표자를 당선자로 한다.

③ 제3항의 투표는 공개투표 방식에 따른다.

제15조(공직선거법의 적용배제) ① 제13조제1항에 따라 지방자치단체장의 선출하는 경우에는 지방자치법 제107조 및 공직선거법의 선거에 관한 조항을 적용하지 아니한다.

② 제13조제1항에 따라 선출된 지방자치단체장의 임기는 공직선거법에 따른 동시선거로 선출된 지방자치단체장의 임기개시일로 소급하여 기산하되, 선출되기 전에는 종전의 부단체장 중 대통령령으로 정하는 부단체장이 그 직무를 대행한다.

제16조(지방의회의 지방자치단체장 불신임 의결) ① 지방의회는 제13조제1항에 따라 선출된 지방자치단체의 장이 법령을 위반하거나 직무를 수행하는데 적합하지 아니하다고 판단하면 불신임을 의결할 수 있다.

② 제1항의 불신임 의결은 재적의원 과반수의 찬성으로 발의하고 재적의원 3분의 2 이상의 찬성으로 의결하되, 공개투표 방식에 따라야 한다.

③ 제2항의 불신임 의결이 있으면 지방자치단체장은 그 직에서 해임된다.

④ 지방의회는 제2항의 불신임 의결이 있으면 지체없이 후임자를 선출하여야 하며, 후임자가 선출될 때까지는 대통령령으로 정하는 부단체장이 그 직무를 대행한다.

⑤ 제4항에 따라 선출된 지방자치단체장은 전임자의 잔임기간 중 재임한다.

제2절 지방행정 전문가를 선임하는 방법

제17조(지방의회의 지방자치단체장 선임) 지방의회는 공직선거법 제16조제3항 및 제4항에 따라 피선거권이 있는 사람으로서 지방행정에 관하여 대통령령으로 정하는 범위에서 조례로 정하는 학식과 덕망을 갖춘 사람 중에서 지방자치단체장을 무기명투표로 선임한다.

제18조(지방자치단체장의 선임방법) 제17조제1항의 선임에서는 지방의회 의원정수 4분의 1 이상의 추천을 받은 1인 이상의 후보자를 대상으로 대통령령으로 정하는 바에 따라 공개청문회를 거친 후에 투표를 실시한다.

제19조(지방자치단체장의 해임) 지방의회는 제17조에 따라 선임된 지방자치단체의 장이 법령을 위반하거나 직무를 수행하는데 적합하지 아니하다고 판단하면 해임할 수 있다.

제20조(공직선거법의 적용배제) 제13조제2항 및 제3항, 제14조제2항 및 제3항, 제15조 및 제16조제2항부터 제5항까지의 규정은 제17조에 따른 선임 및 제19조에 따른 해임에 관하

여 준용한다.

제3절 집행부 소속 기관구성의 특례를 인정하는 방법

제21조(부단체장 임명에 대한 지방의회의 동의) ① 지방자치법 제110조제3항 및 제4항에도 불구하고 특별시·광역시 및 특별자치시의 부시장, 도와 특별자치도의 부지사의 임명제청 전에 지방의회의 동의를 받아야 하며, 시의 부시장, 군의 부군수, 자치구의 부구청장은 임명 전에 지방의회의 동의를 받아야 한다.

② 제1항의 동의에는 재적의원 과반수의 출석과 출석의원 과반수의 찬성이 있어야 한다.

③ 제1항의 동의절차 등에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정하는 범위에서 조례로 정한다.

제22조(합의제 행정기관 설치 특례) ① 「지방자치법」 제190조(「지방교육자치에 관한 법률」제3조에 따라 준용되는 경우를 포함한다.) 및 「지방공무원법」 제81조에도 불구하고 지방자치단체와 그 소속기관 등 조례로 정하는 기관 및 그 기관에 속한 사람의 모든 업무와 활동 등을 조사·점검·확인·분석·검증하고 이 법 제135조에 따라 그 결과를 처리하는 사무를 수행하기 위하여 지방자치단체장 소속으로 감사위원회를 둔다.

② 제1항의 감사위원회의 설치 및 운영에 관하여는 「제주특별자치도 설치 및 국제자유도시 조성을 위한 특별법」제2편 제9장의 규정을 준용한다.

제23조(인사청문회) ① 지방자치단체장은 「지방자치법」 제123조제2항 단서에 따라 별정직 지방공무원으로 보하는 부지사에 대해서는 관계 법령의 규정에도 불구하고 그 임용 전에 지방의회에 인사청문의 실시를 요청하여야 한다.

② 지방의회는 제1항에 따라 지방자치단체장이 인사청문의 실시를 요청한 사람에 대하여 인사청문을 실시하기 위하여 인사청문 특별위원회를 둔다.

③ 지방의회는 감사위원회의 위원장에 대한 임명동의안을 심사하기 위하여 인사청문 특별위원회를 둔다.

④ 제2항 및 제3항에 따른 인사청문 특별위원회는 지방의회의 동의가 필요한 사람에 대한 임명동의안과 지방자치단체장으로부터 요청된 인사청문요청안(이하, “임명동의안 등”이라 한다.)이 지방의회에 제출된 때에 구성된 것으로 보고, 그 임명동의안 등이 지방의회 본회의에서 의결될 때 또는 인사청문 경과가 지방의회 본회의에 보고될 때까지 존속한다.

⑤ 인사청문 특별위원회는 제2항 및 제3항에 따른 인사청문 또는 심사를 위하여 인사에 관한 청문회(이하, “인사청문회”라 한다.)를 연다.

⑥ 제1항부터 제5항까지에서 규정한 사항 외에 인사청문회에 관하여는 「인사청문회법」 제4조제2항, 제5조부터 제9조까지, 제10조제1항·제2항, 제11조, 제12조부터 제15조까지, 제15조의2 및 제16조부터 제18조까지의 규정을 준용한다. 이 경우 “위원회”는 “인사청문특별위원회”로 “위원장”은 “인사청문 특별위원회의 위원장”으로, “국회”는 “지방의회”로, “임명권자(대통령당선인을 포함한다.) 또는 지명권자”와 “대통령 또는 대법원장”은 각각 “지방자치단체장”으로, “의장”은 “지방의회 의장”으로, “헌법재판소재판관 등”과 “국회법 제65조의2제2항의 규정에 의한 공직후보자”는 각각 “인사청문대상자”로, “국가기관”은 “지방자치단체”로 본다.

⑦ 제1항부터 제6항까지에서 규정한 사항 외에 인사청문 특별위원회의 구성·운영, 인사청문회의 운영, 임용예쩡자에 대한 답변 및 의견 청취 방식 등에 관하여 필요한 세부적인 사항은 조례로 정한다.

제4장 보칙

제24조(시범실시) 행정안전부장관은 기관구성 변경을 장려하여 지방자치 이념을 구현하기 위하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 시범지역을 선정하고 행정적 재정적 지원을 할 수 있다.

부칙

제1조(시행일) 이 법은 공포 후 6개월이 경과한 날부터 시행한다.

제9장 지방자치단체 기관구성 형태 변경 활성화 전략

제1절 시범실시, 인센티브 제공 등 변경 제도 활성화 필요성

제2절 시범실시 방안

제3절 행정안전부의 변경 절차 지원 및 인센티브 부여 방안

제10장 지방자치단체 기관구성 형태의 향후 발전방향

제1절 현행법상 지방자치단체 기관구성 형태의 한계에 대한 검토

□ 지방자치단체 기관구성에 관한 헌법규정과 기관구성 다양화 가능성

- 대한민국 헌법에서 지방자치단체의 기관구성은 제117조[33] 및 제118조[34]를 통해 규정하고 있음

- 헌법 제117조 제2항에서는, “지방자치단체의 종류는 법률로 정한다.”고 규정하고 있음

- 또한 헌법 제118조 제2항에서는, “지방의회의 조직 · 권한 · 의원선거와 지방자치단체의 장의 선임방법 기타 지방자치단체의 조직과 운영에 관한 사항은 법률로 정한다.”라고 명시하여 구체적 사항을 법률에 위임하고 있음

- 그러므로 지방자치단체 기관구성 다양화는 2020년 12월 9일 통과된「지방자치법」제4조를 근거로 하여, 특별법을 제정함으로써 구체화 가능하다고 볼 수 있음

□ 헌법재판소 결정과의 충돌여부

- 그런데, 2016년 지방자치단체장 선거권을 ‘헌법상 인정되는 기본권’이라 판단한 헌법재판소의 2014헌마797 결정[35]에 대한 분석이 추가로 필요함

> 우리 헌법재판소는 2014헌마797 결정에서, 지방자치단체장의 선거권과 피선거권이 법률상 권리(또는 법률에 의하여 인정되는 권리)에 불과하다고 본 종전의 결정(2007년 및 2014년)을 뒤집으면서 1) 헌법 제24조의 선거권을 헌법상의 선거권과 법률상의 선

33) 대한민국 헌법 제117조 ① 지방자치단체는 주민의 복리에 관한 사무를 처리하고 재산을 관리하며, 법령의 범위안에서 자치에 관한 규정을 제정할 수 있다.
② 지방자치단체의 종류는 법률로 정한다.

34) 대한민국 헌법 제118조 ① 지방자치단체에 의회를 둔다.
② 지방의회의 조직 · 권한 · 의원선거와 지방자치단체의 장의 선임방법 기타 지방자치단체의 조직과 운영에 관한 사항은 법률로 정한다.

35) 헌재 2016. 10. 27. 2014헌마797.

거권으로 분리할 수 없고(단체장 선거권과 지방의회 의원 선거권의 이원화 불허), 2) 주민직선에 의하여 선출되는 지방자치단체장은 지방자치제도의 본질적 내용이 되었으며(지방자치제도의 본질에 의한 단체장 선거권의 기본권성 인정), 3) 지방자치단체장 선거권이 관습헌법화 되었다는 점(단체장 선거의 '관행'과 이에 대한 '국민적 인식'에 의한 기본권성 인정)을 그 근거로 하였음.

그러나, 해당 결정에서 헌법재판소는 명시적 판례변경 없이 '지방자치단체의 장 선거권 역시 다른 선거권과 마찬가지로 헌법 제24조에 의해 보호되는 헌법상의 권리로 인정하여야 할 것이다.'고 판시함에 따라 비판이 제기되고 있음.

<단체장 선거권과 피선거권이 헌법상 권리인지 여부와 관련한 학설대립>

제1설 : 단체장 선거권은 법률상 권리, 피선거권은 헌법상 권리라는 견해
〔종래 헌법재판소 입장〕

제2설 : 선거권과 피선거권 모두 법률상 권리라는 견해

제3설 : 지방자치제도 본질에 의해 (피)선거권은 헌법상 권리라는 견해

제4설 : 헌법규정에 비추러 단체장 (피)선거권은 헌법상 권리라는 견해

1. 지방자치단체장의 선거를 주민직선이 아닌 방식으로 선출가능한가?

- **(헌법 제24조의 해석)** 헌법 제24조[36]의 법률유보는 국민의 기본권인 선거권을 법률을 통해 구체적으로 실현하라는 의미로 이해해야 함. 다시 말해, 헌법 제24조의 의미는 선거권의 내용과 절차를 법률로 규정하라는 것이지, 헌법 제24조를 통해 모든 공직자에 대한 선거권을 도출해 낼 수 있는 것이 아님. 그러므로 국회의원과 대통령의 선거권을 헌법 제24조가 아닌 제41조와 제67조로부터 도출하는 견해도 있음[37]

- 선거권은 참정권적 기본권으로서 자유권적 기본권과 그 구조가 다르다는 점에 집중할 필요가 있음. 즉 참정권의 경우 권리의 구체적 종류, 범위, 방법 등은 법률에 의해 정해질 수밖에 없는 구조임. 따라서 선거권의 구체적 내용은 법률을 통해 비로소 의해 형성되고 실현되는 것임. 이처럼 법률에 의해 구체화되는 권리를 헌법적 권리로 인정할 수 있기 위해서는 적어도 헌법적 근거를 찾을 수 있어야 할 것임. 그런데 전술한 바와 같이, 헌법 제24조에서 그 근거를 찾는 것은 무리가 있어 보임. 그러므로 헌법 제118조 제2항에서 도출할 수밖에 없는데, 이에 대해서는 후술하도록 함

36) 대한민국 헌법 제24조 모든 국민은 법률이 정하는 바에 의하여 선거권을 가진다.
37) 한수웅, 『헌법학』, (법문사, 2011) 835~836면.

- **(지방자치 본질론)** 기본권 보장은 최대한 이뤄져야 하는 반면, 제도보장으로 최소한 보장의 원칙이 적용됨. 그렇다면 제도보장으로서의 지방자치가 헌법상 보장받는 최소한의 내용은 과연 무엇인가에 대한 고찰이 필요함. 지방자치의 본질적 내용에 관해서 학설은 ① 지방자치단체의 존립 자체의 보장(헌법 제117조 제2항), ② 지방자치단체의 조직에 관하여 지방의회와 지방자치단체장의 설치(헌법 제118조), ③ 주민의 복리에 관한 사무의 자체적 처리(헌법 제117조 제1항)로 파악함. 헌법재판소도 '자치단체, 자치기능, 자치사무의 보장'을 지방자치의 본질[38]로 보고 있음. 여기에서 자치단체의 보장이란 지방자치단체와 그 의결기구로서 지방의회를 보장하는 것을 말함.[39]

- 또한, 헌법 제118조는 지방자치단체장의 "선임방법"을 법률에 위임하고 있음. '선임'과 '선거'는 다름. 헌법해석을 함에 있어 그 문의적 한계를 벗어나는 것은 허용되지 않음. 따라서 지방자치단체장의 경우 국민에 의한 직접선거가 뿐만 아니라, 중앙정부에 의한 선임[40], 지방의회에 의한 선임 등을 법률에서 규정할 수 있는 것으로 해석함이 타당함.[41]

- 그러나 이에 대해 주민에 의한 직접선거가 보다 민주적 정당성을 확보할 수 있는 간선제보다는 직선제로 실시되어야 민주주의 이념을 제대로 실현가능하다는 견해[42]도 있으나, 선진 자유민주주의 국가에서도 단체장을 주민이 직접 선출하는 경우와 지방의회에서 선출하는 경우가 혼재되어 있는 것을 볼 때, 반드시 주민직선제만이 민주주의에 적합하다는 주장은 설득력이 부족하다고 사료됨.

- **(관습헌법상의 기본권)**[43] 관습헌법으로 인정되려면, 관행의 존재, 관행의 반복•계속성, 항상성, 명료성, 그리고 국민적 합의가 필요함. 그렇다면 이러한 관행은 언제 생겼는가?

---

38) 헌법재판소 1994.12.29., 94헌마201
39) 법제처, 헌법주석서Ⅳ, 2010, 402면.
40) 실제, 단체장 직선 선출이 처음으로 법에 규정된 것은 1960년 11월 1일 지방자치단체법 개정 이후이며, 1961년 516을 계기로 지방자치가 중단됨에 따라 실질적으로 1995년 민선 1기 지방자치단체장이 직선제로 선출되기 이전에는 관선 지방자치단체장이 존재했었다.
41) 법제처, 위의 책, 441면.
42) 법제처, 위의 책, 442면.
43) 헌법재판소 결정문에는 관습헌법상의 선거권으로 인정된다는 명시적 문구는 적시되어 있지 않다. 그러나 "지방자치단체장 선가가 주민직선에 의한다는 관행이 정착되고, 국민적 합의가 있었다고 보여지므로 헌법 제24조의 선거권은 지방자치단체장 선거권을 포함한다고 보아야 하고, 또한 이제는 주민직선에 의한 지방자치단체장은 지방자치의 본질적 내용이 되었다"고 판시한 것으로 미뤄볼 때, 명시적 표현만 하지 않았을 뿐이지 관습헌법상의 기본권을 인정한 것으로 해석할 수 있다.

- 2007년 6월 28일 헌법재판소는 2004헌마644 결정에서 지방자치단체장 선거권은 법률상 권리라고 명백히 함. 이후 2016년 10월 27일 2014헌마797 결정에서는 헌법적 권리라 판단하였음. 그렇다면 2007년 6월 28일 이후 2016년 10월 27일 사이에 이러한 관행과 국민적 합의가 성립되었다 봐야하는데, 설득력이 부족함

- 결론적으로, **지방자치단체장의 선임방식은 법률에서 다양하게 규정할 수 있다** 보여짐

2. 지방자치단체장을 두지 않는 형태가 가능한가?

- 우리헌법에서 지방자치제도를 제도적으로 보장하는 것은, 지방자치 제도의 본질을 보장하고자 하는 것임. 즉, 제도의 본질, 중핵을 헌법에 규정함으로써 일반적인 입법에 의한 폐지나 본질의 훼손으로부터 이를 보호하고자 하는 것임

- 이에 우리나라의 지방자치는 지역주민 또는 지방자치단체의 자치권을 보다 확대 강화하는 방향으로 발전되어 왔음. 지방자치단체장의 선출과 관련된 문제 역시, 주민이 직접 선택할 수 있는 “자치권의 영역”으로 인정하는 것이 타당하다고 사료됨

- 따라서, 지방자치단체장을 두지 않는 형태 역시 주민이 직접 선택할 수 있다고 판단됨

□ 지방자치단체 구성유형의 한계

- 각 국의 지방자치단체의 기관구성은 각 유형별 장•단점이 뚜렷하고, 어떤 한 가지 유형이 우수하다고 단정 지을 수 없음. 따라서 자치단체의 규모(인구, 면적), 주민의 동질성(지역・사회・경제적 배경), 자치역량(재정여건, 산업구조, 도・농촌 여부), 역사적 전통・경험(정치・사회・행정문화, 중앙-지방 관계) 등을 종합적으로 고려하여 자치단체 유형별 도입 가능한 기관구성 형태를 선정할 필요가 있음

- 지방자치단체 기관구성 형태에 영향을 미치는 요인-자치단체의 규모, 주민의 동질성, 자치역량- 세 가지를 가지고 정도(수준)의 차이를 검토한 결과, ① 지역의 규모가 크고, 주민이 이질적이며, 자치역량이 높은 경우와 ② 지역의 규모가 작고, 주민이 동질적이며, 자치역량이 낮은 경우 두 가지 수준으로 구분할 수 있음

- 지역의 규모가 크고, 주민이 이질적이며, 자치역량이 높은 경우에는, 지역 내 다양한 문제 해결 및 이해관계 조정을 위해 강력한 리더십이 필요하기 때문에 당분간 현행제도를 존치할 필요성이 있음. 그러나 단체장의 권한비대로 제왕적이라는 비판을 지속적으로 받고 있는 현행 기관구성형태는 단체장에 대한 권한 분산과 지방의회의 견제를 강화할 필요가 있어, 향후 단체장 권한분산 추진이 필요함

- 지역의 규모가 작고, 주민이 동질적이며, 자치역량이 낮은 경우에는, 기관통합형(영국의 리더-내각형), 절충형(의회-행정관리자형), 약시장-의회형 등 기관구성 형태의 선택의 폭이 넓음

- 그러므로, 도입 가능한 기관구성형태로 미국의 약시장-의회형, 위원회형, 의회-행정관리자형, 영국의 리더-내각형 등 네 가지 유형으로 정리될 수 있으나, 위원회 형태는 입법기능을 위원회에서 수행하기 때문에 지방의회가 존재하지 않음. 따라서 헌법 제118조 제1항의 ‘지방자치단체에 의회를 둔다.’는 규정에 위배됨

- 결론적으로, **위원회형은 한국의 기초자치단체에 적용하기에는 한계**가 있음

<참고문헌>

◎ 단행본

박정훈, 자치단체 기관구성 다양화를 위한 입법사례 연구, 행정안전부 용역과제, 2014.

정남철, 주요 외국의 지방자치제도 연구, 한국법제연구원, 2018.

조성복, 독일 연방제와 지방자치 : 미래 세대를 위한 한국정치의 대안, 2019.

김지수/박재희, 지방자치단체 기관구성 형태 다양화 모델 설계 및 법제화 방안 연구, 한국지방행정연구원, 2020.

김지수/이재용, 자치단체 기관구성 형태 최신 해외사례 연구, 한국지방행정연구원, 2019.

김병국/금창호/권오철, 지방자치단체 기관구성 개선을 위한 입법방안 연구, 한국지방행정연구원, 2011.

Max-Emanuel Geis, Kommunalrecht, C. H. Beck, 2020.

Alfons Gern/Christoph Brüning, Deutsches Kommunalrecht, Nomos, 2019.

◎ 논문

김남철, 실질적인 자치권 확대 및 책임성 확보를 위한 지방자치법 개정과 공법적 평가, 지방자치법연구, 제63호, 2019.

김수진, 한국・독일 비교를 통한 인구규모에 따른 자치권배분논의와 지방의회 운영・지원방안 개선에 관한 연구, 지방자치법연구, 제63호, 2019.

이관행, 다양한 지방자치단체의 기관구성방안에 관한 연구, 강원법학, 제30권, 2010.

이재란/조계표, 지방정부 구성형태의 도입유형에 관한 법・제도적 고찰, 토지공법연구, 제94집, 2021.

◎ 법령

독일 16개 주의 지방자치법(Gemeindeordnung) 또는 지방헌법법률(Kommunalverfassungsgesetz)